

قرار وزير المالية

رقم () لسنة 2020

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020

وزير المالية :

- بعد الإطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ،
- وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه ،
- وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ،
- وعلى قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بشأن الموائئ التخصيصية ،
- وعلى قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ،
- وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ،
- وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 / 4 / 1994،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية .

قرر

(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المرفقة .

(المادة الثانية)

فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ، كما يلغى كل نص يخالفها .

(المادة الثالثة)

يصدر قرار من وزير المالية بالنماذج المستخدمة بمصلحة الجمارك .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير المالية

د . محمد

صدر في / / 2020
معيط

الباب الاول

التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- قائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى .

2- قائمة البضائع الواردة : جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء لإدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر)

3- قائمة أفراد الطاقم : قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبيان بامتعتهم والمؤمن الموجودة على وسيلة النقل بما في ذلك التبغ والخمور لاستخدام الطاقم مع وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم وقت رسوها داخل مخزن خاص يختم بخاتم الجمرک المختص .

4- قائمة بأسماء الركاب : بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم .

5- مستخرجات قائمة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة البضائع الواردة وفقاً للتخصص النوعي فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .

6- البريد : هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد .

7- الإرساليات البريدية : مجموعة من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام الاتحاد البريدي الدولي يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك الإرساليات البريدية التي ينبغي علي البريد تقديمها للجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات المقررة.

8- الطرد البريدي : البضاعة التي تنقل وفقاً لاتفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم .

9- الجرد التفصيلي :حصر طرود الرسالة عدداً أو وزناً ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التي تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات في كل عبوة وكل لفة ، بما في ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقاً لمنطوق التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقاً للنموذج المعد لذلك.

10- التحقق :

- (أ) التحقق الظاهري : التأكد من سلامة الأختام (السيول) الملاحية المضروبة على الحاوية
- (ب) التحقق النوعي : التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها وفقاً لبنود التعريف وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .
- 11- المعاينة والكشف : حصر طرود الرسالة عدداً أو وزناً ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .
- 12- المطابقة : مطابقة الأصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركي الواجب التطبيق.
- 13- مسارات الافراج الجمركي :
- (أ) المسار الأخضر : يقصد به الافراج مباشرة عن البضائع الواردة والمصدرة دون كشف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء جهات العرض إن وجدت.
- (ب) الخط الأصفر : يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للافراج وذلك لتحديد مسار الافراج (أخضر - أحمر) .
- (ج) المسار الأحمر : يقصد به الافراج وفقاً للإجراءات المعتادة من كشف ومعاينة طبقاً للنسب المقررة .
- 14- القيمة للأغراض الجمركية للسلع المستوردة : قيمة السلع لأغراض فرض رسوم أو ضريبة جمركية قيمة على السلع المستوردة .
- 15- السلع المنتجة : المنتجات التعدينية المستخرجة من الأرض والخردة والمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها التي تم تربيتها في البلاد والمنتجات المتحصل عليها بالصيد .
- 16- سلع من نفس الفئة والنوع : السلع التي تدخل في مجموعة أو دائرة من السلع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل السلع المطابقة والمماثلة.
- 17- السلع المطابقة : السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية والتي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والجودة ، ولا يؤثر في ذلك الاختلافات الطفيفة في المظهر .
- 18- السلع المماثلة : السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية ولها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس وظائفها وتكون قابلة للتبادل فيما بينها تجارياً، مع مراعاة الجودة والسمعة التجارية وما إذا كانت تحمل أو لا تحمل علامة تجارية حتى ولو لم تكن متشابهة في جميع النواحي .

19- سعر بيع الوحدة الذى بيعت به أكبر كمية إجمالية : السعر الذى بيع به أكبر عدد من الوحدات فى عمليات بيع لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين يشترون منهم هذه السلع عند أول مستوى تجارى بعد الاستيراد تتم فيه هذه العمليات .

20- عمولة الشراء : المبالغ التى يدفعها المستورد (المشتري) إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله فى الخارج لشراء السلع التى يجرى تقييمها .

21- عمولة البيع : المبالغ التى يدفعها المصدر (البائع) إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله فى الخارج لشراء السلع التى يجرى تصديرها .

22- تكاليف الضمان : هى عبارة عن تكاليف يتم سدادها من المستورد إلى المورد أو لشخص ثالث نظير خلو السلع محل التقييم من عيوب الصناعة والتى تظهر أثناء التشغيل وبعد الاستيراد .

23- المشغل الاقتصادى المعتمد : أى طرف مشارك فى سلسلة إمداد التجارة الدولية سواء كان (مستورد - مصدر - مستخلص - مستودع - ناقل دولى - ميناء الخ) ، وكان نشاطه صناعياً او تجارياً او خدمياً ، وتم اعتماده لدى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد فى المصلحة .

24 - الملاءة المالية (القدرة على الوفاء) : هى قدرة الشركة على الوفاء بالديون طويلة الاجل والوفاء بالتزاماتها المالية بما فى ذلك أى فائدة مرتبطة بها مما يعبر عن قدرتها على مواصلة عملياتها فى المستقبل وتحقيق التوسع والنمو كليهما فى الاجل الطويل مما يعد مؤشراً هاماً للقدرة على المحافظة على تدابير تأمين سلسلة التوريد وتحسينها .

25- التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادى : هو مجموعة من الاجراءات التى يتم تنفيذها بمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد للتأكد من استيفاء أنظمة الشركة مقدمة طلب الاعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة للاعتماد فى البرنامج .

26- إعادة التقييم : مجموعة من الاجراءات يتم تنفيذها بشكل دورى أو عند الاقتضاء للتأكد من استمرار استيفاء الشركة (المشغل الاقتصادى المعتمد) للمعايير والمتطلبات المقررة الخاصة بالبرنامج بهدف تقرير تجديد الصفة بنفس القائمة أو ترقيته للقائمة الأعلى أو ايقاف أو إلغاء الاعتماد .

27- دليل التقييم الذاتى : هو استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد ، تقوم الشركة (المشغل الاقتصادى) مقدمة طلب الاعتماد باستيفاء تلك الشروط من واقع الانظمة والعمليات المطبقة داخل الشركة حتى يتمكن البرنامج من إجراء عملية التحقق وتحديد نسبة استيفاء معايير الاعتماد فى البرنامج .

28- إتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد : هى اتفاق يبرم بين برنامجين للمشغل الاقتصادى المعتمد أو أكثر يتم بمقتضاه الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين من قبل ذلك البرنامج فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل .

29- مرهل البضائع : هو كل شخص يقوم كأصيل أو وكيل بكل أو بعض من خدمات النقل والخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحساب أصحاب البضاعة .

30- البضائع الباهظة : هى البضائع عالية القيمة أو الخاضعة لفئات ضرائب عالية فى التعريفه الجمركية .

الباب الثانى

مصلحة الجمارك وموظفيها

- الفصل الاول : مصلحة الجمارك .

- الفصل الثاني : موظفو الجمارك .

الفصل الاول

مصلحة الجمارك

حماية حقوق الملكية الفكرية

مادة (2)

تنشأ بالمصلحة إدارة لحماية حقوق الملكية الفكرية ، تتولى تلقى وفحص والبت في الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية ، بالتنسيق مع الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .

مادة (3)

يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال أو وكلائهم ، أن يتقدموا بشكوى إلى الإدارة المشار اليها في المادة السابقة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها ، أو في طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية ، والتي تحمل الصفة التجارية ، متى أدعي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة . العلامات التجارية . المؤشرات الجغرافية . التصميمات والنماذج الصناعية . براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)

مادة (4)

يجب أن تشتمل الشكوى المقدمة لوقف الافراج عن البضائع على البيانات والمستندات التالية :

- 1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله .
- 2- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة .
- 3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .
- 4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية أو حق الانتفاع أو الاستغلال التي يراد حمايتها ، وتعهد من مالك حق الملكية الفكرية بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها .
- 5- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .

مادة (5)

يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى إدارة حماية الملكية الفكرية ، أن يودع لديها تأميناً نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى وفقاً لتأمين الجمرک المختص، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ولا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمصلحة مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى أية معارضة من الشاكي .

مادة (6)

على إدارة حماية الملكية الفكرية المختصة قبول الشكوى إذا استوفت أحكام المواد (4 ، 5) ولا يمنع هذا القبول من إتمام الإجراءات الجمركية التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .

مادة (7)

يجب على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على وقوع تعدي على حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج عنها ، أن تخطر المصلحة بهذه المعلومات . وعلى إدارة حماية الملكية الفكرية أن تتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .

مادة (8)

تخطر إدارة حماية الملكية الفكرية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو رسالة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى الشاكي والمشكو في حقه وقطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج . ويجب ألا تزيد مدة الوقف عن الإفراج النهائي عن عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدتها لمدة عشرة أيام أخرى بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه بناء على عرض إدارة حماية الملكية الفكرية لحين فحص الشكوى .

مادة (9)

للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى رئيس المصلحة من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه والإصبح القرار نهائياً .

مادة (10)

يتم البت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وفي حالة قبول التظلم يتم إخطار الجمرک المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي .

وفي حالة رفض التظلم يخطر الجمرک المختص باستمرار وقف الإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي، إلا إذا صدر أمر قضائي بمنع ردها .

مادة (11)

يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (8) من هذه اللائحة .

فإذا لم يقيم الشاكي بإبلاغ إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وقطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدار الأمر على العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، يتم السير في إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية والرقابية ، مع خصم النفقات التي تحملتها البضاعة داخل الدائرة الجمركية نتيجة احتجازها وفقا لما تحدده الجهات المختصة والتي تقوم بتحصيلها المصلحة او الجهات المعنية بالموائى من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .

مادة (12)

مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بمنح الشاكي والمشكو في حقه فرصة كافية وعادلة لمعاينة البضائع التي تم وقف الإفراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء .

مادة (13)

على إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي في الحالات الآتية :

(أ) إذا لم يقيم المشكو في حقه بالتظلم من قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (9) .

(ب) إذا صدر أمر قضائي بوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي .

نطاق الرقابة الجمركية

مادة (14)

فيما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية ، يحدد نطاق الرقابة الجمركية البري على النحو الآتي:

أولاً: الحدود الشمالية :

عشرون كيلو متر من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا (المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط) .

ثانياً: الحدود الجنوبية :

المنطقة الواقعة بين جنوبي مدينة الشلال وعلى امتداد خط عرض 24 درجة وبين الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

ثالثاً: الحدود الشرقية :

أ - عشرون كيلومتر إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس .

ب- القنطرة غرب.

ج- شبه جزيرة سيناء .

د- المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وإلى الغرب حتى حدود محافظات الوجه القبلي حتى أسوان ثم على امتداد مجرى النيل جنوباً حتى الحدود السياسية.

رابعاً: الحدود الغربية :

المنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الليبية وحتى خط طول 28 درجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شمالاً وعلى إمتداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبية مع السودان.

مادة (15)

يفوض رئيس المصلحة في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها ، وفي اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة لمراقبة بعض البضائع ومنع تهريبها .

الفصل الثاني

موظفو الجمارك

مادة (16)

يخول موظفو المصلحة من شاغلي الوظائف القيادية والتخصصية كل في حدود اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون الجمارك وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين .

وتحدد أسماء مأموري الضبط القضائي من موظفي المصلحة بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية .

مادة (17)

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية كل في حدود اختصاصه دون غيرهم الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والاماكن والمستودعات والمخازن داخل الدوائر الجمركية ، وكذا لهم الحق في الصعود إلى كافة وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها و المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الضبط من السلطات الأخرى .

وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .

مادة (18)

لموظفي المصلحة ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية ، وضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية .

مادة (19)

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الاشخاص الطبيعية والاعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمحركات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الافراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها وفقاً لما هو مقرر بقانون التجارة ، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها .

مادة (20)

يقصد بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادة السابقة السجلات المحاسبية والقانونية التي حددها قانون التجارة وفقاً للشكل القانوني لكل شركة ، والتي تطلبها مصلحة الضرائب عبر فحصها للشركة ، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة مثل كشوف حسابات البنوك والاعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج ، والمراسلات مع الموردين الخارجيين ، وكافة القيود المحاسبية الدالة على قيد الصفقات التجارية ، وكافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية والمتعلقة بالنشاط والتي تمسكها الشركة ، والقوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة .

مادة (21)

مع عدم الاخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب اذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقر المذكورين في المادة (19) من هذه اللائحة بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، كما يجوز معاينة البضائع ذاتها - في حالة وجودها - عند الاقتضاء ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، مع تقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلى في ميعاد غايته أسبوع من تاريخ الضبط .

ولرئيس المصلحة أن يعهد إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفة .

مادة (22)

يكون إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج عن البضائع بموجب تكليف من المدير العام المختص .

ولموظفي المصلحة مراجعة عينة من الرسائل المستوردة خلال فترة المراجعة اللاحقة المحددة بالتكليف ، على أن تكون عينة منتقاة لكافة الأصناف المستوردة ، كما يجوز أن تشمل المراجعة الرسائل المستوردة خلال السنوات الخمس السابقة إذا تطلب الأمر ذلك .

مادة (23)

يتم إعداد تقرير بأعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد انتهائها موضحاً به نتائج أعمال المراجعة ، مع ارفاق المستندات المتحصل عليها من الخاضع للمراجعة والمؤيدة لتقريرها إن وجدت ، على أن تقوم باخطار الادارة العامة لأنظمة المخاطر بنتيجة تلك التقارير لتحديث معاييرها .

ويتم المطالبة بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وكافة مستحقات المصلحة التي اثبتها تقرير اعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة ، وفي حالة الامتناع عن السداد يتم

اخطار ادارة الشئون القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات المصلحة .

مادة (24)

للمصلحة الحق في إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن تقديرها تم بناء على غش أو تدليس من المستورد أو وكيله ، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام المتعاملين مع الجمارك التعاون مع المراجعة اللاحقة.

مادة (25)

على موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في غير حالات متابعة البضائع المهربة ومطاردتها ، أن يحصلوا - بعد موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه - على إذن من النيابة العامة قبل إجراء أية أعمال تفتيش وضبط البضائع خارج الدوائر الجمركية ونطاق الرقابة الجمركية ، وان يثبتوا هذا في صدر المحضر .

ولا يجوز البدء في تنفيذ أية مهمة إلا خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة مع مراعاة ألا يترتب على تنفيذ المهمة تعطيل سير العمل بالمنشأة وفي كل الحالات تسلم صورة من إذن الضبط أو التفتيش إلى صاحب الشأن .

مادة (26)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أى إجراء من اجراءات التحقيق الجنائي أو الادارى بمعرفة النيابة العامة أو الادارية فيما ينسب الى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير ، وتشكل لجنة بقرار من الوزير يمثل فيها المستشار القانوني للوزير ورئيس المصلحة ورئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الادارة المركزية التابع له الموظف لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم والمخالفات المنسوبة لموظفي المصلحة ، وللجنة الاستعانة بمن تراه ، وعلى اللجنة إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم نحو اصدار الطلب الكتابي من عدمه .

مادة (27)

يفوض رئيس المصلحة في توزيع النسبة التي يتم تخصيصها من حصيلة الغرامات والتعويضات لدعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرتهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد دون غيرهم ، على أن تكون أولوية التخصيص لوضع نظام معاش تكميلي للعاملين بالمصلحة .

الباب الثالث

الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات

- الفصل الاول : الضريبة الجمركية
- الفصل الثاني : وعاء الضريبة .
- الفصل الثالث : مقابل الخدمات .

الفصل الاول

الضريبة الجمركية

مادة (28)

تخضع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعريفات الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الاخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع مستوردة برسم الوارد النهائى قبل تمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة (29)

يكون أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى التى تحصل بمعرفة المصلحة بإحدى وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة أو خصما من خلال منظومة الحساب الجارى الموحد المميكن لدى المصلحة وفى ضوء القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام وسائل التحصيل الإلكتروني .

مادة (30)

تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفات الجمركية وكذا التخفيضات على فئاتها التى تقرّر بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر وغيرها من الدول من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أدت عنها الضريبة الجمركية.

مادة (31)

تحسب الضريبة على البضائع التى تخضع لفئة نوعية وفقاً لوزنها على أساس الوزن الصافى الفعلى لها، وتحصل الضريبة الجمركية على الحاويات والاسطوانات التى يعاد استخدامها بحالتها ما لم يطلب المستورد الإفراج المؤقت عنها.

مادة (32)

يجوز قبول طلبات تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفات الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية وذلك مقابل سداد الضريبة الاضافية تسدد مع القسط الشهرى وتكون مدة الحد الاقصى لتقسيط الضريبة الجمركية ستة أشهر للمشروعات القائمة واثنى عشر شهراً للمشروعات تحت الانشاء ، وذلك طبقاً للشروط المقررة قانونا التالية :

(1) تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الاجهزة أو خطوط الانتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به .

(2) تقديم خطاب ضمان مصرفى غير مشروط وغير قابل للالغاء أو تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية

للقوات المسلحة على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه يغطي قيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الاضافية حتى نهاية مدة التقسيط .

(3) عدم وجود أية مديونيات مستحقة على طالب التقسيط للمصلحة .

(4) عدم سبق ارتكاب جريمة تهرب جمركي خلال خمس سنوات سابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد صدر حكم نهائي ببراءته .

ويختص مديرو عموم المواقع التنفيذية بالموافقة على طلبات التقسيط والموافقة على قبول التعهدات والضمانات .

مادة (33)

إذا تم التأخر في سداد أحد الاقساط تستحق باقي الضريبة الجمركية والضريبة الاضافية ، وتتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ ويحرم من يتقاعس عن سداد الاقساط في مواعيدها من التمتع بميزة التقسيط لمدة سنة .

مادة (34)

إذا تقدم المستورد بطلب إنهاء التقسيط أثناء مدته يتم تحصيل قيمة الضريبة الجمركية و الضريبة الاضافية حتى نهاية الشهر المقدم فيه طلب إنهاء التقسيط وفي هذه الحالة يتم رد الضمان المشار اليه بالمادة (3) من هذه اللائحة .

مادة (35)

لا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة لسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريف الجمركية وسعر العملة وقت الافراج .

الفصل الثاني

وعاء الضريبة

مادة (36)

مع عدم الإخلال بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية) يحق للمصلحة عدم الاقتناع بأى بيان أو مستند أو وثيقة أو إعلان يقدم لها لأغراض التقييم إذا كان لدى لديها أسباب تدعو إلى الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية .

مادة (37)

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية للسلع أو البضائع المستوردة هي قيمتها الفعلية ، ويكون الأساس الأول لتحديد تلك القيمة هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع (إجمالى ما دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحته) عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إلى مصر بعد إضافة العناصر والتكاليف الفعلية التالية :

(أ) التكاليف التالية بالقدر الذى تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع المستوردة :

1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .

2- تكلفة الأوعية التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي .

3- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .

(ب) قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري . بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لاستخدامها في إنتاج السلع المستوردة، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع :

1- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة .

2- الأدوات واللقم والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة .

3- المواد التي استهلك في إنتاج السلع المستوردة .

4- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسومات التي تم إعدادها في بلد آخر غير مصر واللازمة لإنتاج السلع المستوردة .

(ج) العوائد ورسوم التراخيص والمدفوعات المتعلقة بالبراءات والعلامات المسجلة وحقوق النشر والإتاوات المتعلقة بالسلع المستوردة والتي يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق غير مباشر كشرط لبيع السلع حيثما لا تكون هذه العناصر مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق .

(د) قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التوزيع أو التصرف أو الإستخدام للسلع المستوردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة متى كانت شرطاً من شروط البيع .

(هـ) تكلفة نقل السلع المستوردة والمناولة وتكاليف الشحن والتأمين والتفريغ ، وسائر الخدمات المتعلقة بنقل السلع ، حتى تفريغها في ميناء الوصول ، وبالنسبة للنولون والتأمين في حالة عدم تقديم مستند فعلي يتم الأخذ بالأسعار المثيلة في تاريخ معاصر .

مادة (38)

يراعي عند إضافة العناصر والتكاليف المنصوص عليها في المادة السابقة أن تكون علي أساس بيانات موضوعية وكمية .

ولا تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام المادة السابقة ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.

مادة (39)

لا تشمل القيمة الجمركية الأعباء والتكاليف التالية بشرط أن تكون مميزة ومنفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق مقابل السلع المستوردة :

(أ) تكلفة النقل بعد الاستيراد .

(ب) الضرائب والرسوم المفروضة في مصر .

(ج) مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على السلع المستوردة .

(د) عمولة الشراء .

(هـ) تكلفة الأنشطة التسويقية داخل مصر التي تتعلق بتسويق السلع المستوردة .

(و) تكلفة الأعمال الهندسية والخطط والرسوم والأعمال الفنية التي تم اعدادها في مصر والمتعلقة بالسلع المستوردة محل التقييم .

(ز) التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج السلع المستوردة في مصر .

(ح) الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة من المشتري .

(ط) عوائد الأسهم المقدمة من المشتري إلى البائع .

مادة (40)

يشترط لقبول قيمة الصفقة للأغراض الجمركية توافر الشروط الآتية :

(أ) ألا تكون هناك قيود على تصرف المشتري في السلع أو استخدامه لها، ولاتعد قيوداً الحالات الآتية :-

1- القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في مصر.

2- القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة السلع .

3- القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها.

(ب) ألا يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع محل التقييم.

(ج) ألا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو توزيعها أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن تحديد قيمته وإضافته للقيمة .

(د) ألا يكون بين البائع والمشتري علاقة ارتباط تؤثر في قيمة الصفقة سواء كانا شخصين طبيعيين أو معنويين.

مادة (41)

في تطبيق حكم البند (د) من المادة السابقة يعتبر الشخص مرتبطاً في أي من الحالات الآتية :

(أ) إذا كانا موظفين أو مديرين أحدهما لدى الآخر إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر .

(ب) إذا كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل.

(ج) إذا كان صاحب عمل ومستخدميه .

(د) إذا تملك أو سيطر أحدهما - بشكل مباشر أو غير مباشر - 5 % أو أكثر من الحصص أو الاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر أو كليهما .

(هـ) إذا كان أحدهما يشرف على الآخر - بشكل مباشر أو غير مباشر.

(و) إذا كان كلاهما خاضعاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - لإشراف شخص ثالث.

(ز) إذا كانا يشرفان معاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - على شخص ثالث.

(ح) إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

و يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم إحدى الحالات السابقة .

مادة (42)

إذا توافرت إحدى علاقات الارتباط المنصوص عليها في المادة السابقة فعلي الإدارة الجمركية بحث الظروف والملايسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه العلاقة على ثمن السلعة محل التقييم ، وللإدارة الجمركية أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات ويمنح المستورد مهلة للرد بعد التشاور مع مدير الجمرك التنفيذي لا تجاوز خمسة عشر يوماً .

فإن ظلت الإدارة الجمركية عند رأيها بأن علاقة الارتباط قد أثرت علي الثمن جاز للمستورد أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوماً إثبات أن علاقة الارتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة المقر عنها لا تقل عما هو في حدود 10% من أحد القيم الآتية :

(أ) القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .

(ب) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لأحكام المادتين (44) ، (45) من هذا القرار.

يراعى عند تطبيق الاختبارات السابقة الآتي :

1 - الإختلافات في مستويات التجارة ومستويات الكميات.

2 - عناصر التكاليف والمصاريف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار.

ويكون استخدام الإختبارات السابقة بناء علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ، ولا يجوز إحلال القيم الإختبارية محل القيم المقر عنها.

مادة (43)

لا تطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقاً للمادة (36) من هذا القرار في الحالات الآتية:

(أ) الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي .

(ب) وجود بعض الأصناف في الفاتورة لا تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.

(ج) السلع الواردة على سبيل الهدايا أو الهبات أو العينات أو الدعاية والإعلان .

(د) البضاعة الواردة على سبيل الإيجار أو الأمانة .

(هـ) الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلى الفرع .

مادة (44)

في حالة وجود شك في صحة القيمة المقر عنها يراعى الآتي :

(أ) إذا كان لدى المصلحة أسباب تدعو إلى الشك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة او القيمة المقر عنها من صاحب الشأن أو من ينبيه فعلى الجمرک المختص ان يطلب تقديم إيضاحات أو مستندات إضافية لإثبات صحة القيمة المقر عنها على ان يمنح صاحب الشأن مهلة للرد بعد التشاور مع مدير الجمرک المختص بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب .

(ب) إذا كانت المستندات والبيانات المقدمة والمبررات الدالة على صحة القيمة مقنعة للجمرک المختص يتم قبول قيمة الصفقة ، أما إذا كانت غير مقنعة أو انتهت المهلة الممنوحة دون رد ، يتم إصدار قرار بتحديد القيمة المقبولة جمرکياً من الجمرک المختص .

مادة (45)

إذا تعذر تحديد القيمة الجمرکية للسلع محل التقييم وفقاً لأحكام المواد السابقة تكون القيمة للأغراض الجمرکية هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى مصر وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم، على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريباً .

فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى ذلك إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة مع مراعاة الاختلافات في التكاليف والأعباء الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (36 من هذا القرار) من حيث المسافات ووسائل النقل على ان يراعى الآتي :

(أ) في حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم ادنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمرکية للسلع المستوردة محل التقييم .

(ب) لا تشمل السلع المطابقة السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي لم تضاف لقيمة السلع المستوردة بسبب أن هذه العناصر قد تم اعدادها في مصر .

(ج) لا تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد انتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل التقييم ، ولا تؤخذ السلع التي ينتجها منتج آخر في نفس بلد إنتاج السلع محل التقييم في الاعتبار إلا في حالة عدم وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم .

مادة (46)

إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسلع محل التقييم وفقاً لأحكام المواد السابقة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى مصر وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم على نفس المستوى التجارى وبنفس الكميات تقريباً .

فإذا كان المستوى التجارى أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات فى المستوى التجارى أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى ذلك إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المماثلة مع مراعاة الاختلافات فى التكاليف والأعباء الواردة فى الفقرة (هـ) من المادة (36) من هذا القرار) من حيث المسافات ووسائل النقل على أن يراعى الآتى :

(أ) فى حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مماثلة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستورد محل التقييم .

(ب) لا تشمل السلع المماثلة السلع التى تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التى لم تضاف لقيمة السلع المستوردة بسبب أن هذه العناصر قد تم اعدادها فى مصر .

(ج) لا تعتبر السلع مماثلة ما لم تكن قد انتجت فى نفس بلد انتاج السلع محل التقييم ، ولا تؤخذ السلع التى ينتجها منتج آخر فى نفس بلد انتاج السلع محل التقييم فى الاعتبار إلا فى حالة عدم وجود سلعة مماثلة ينتجها نفس المنتج الذى ينتج السلعة محل التقييم .

مادة (47)

فى حاله تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام المواد السابقة تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادتين التاليتين ، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب بشرط موافقة الإدارة الجمركية .

مادة (48)

1- إذا كانت السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة تباع بالحالة التى وردت عليها عند الاستيراد تحدد القيمة للأغراض الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة باتباع الآتى :

(أ) سعر الوحدة الذى بيعت به السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة فى السوق المحلى على حالتها عند الاستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول

السلع محل التقييم إلى مصر لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع بعد إجراء الاستقطاعات الآتية :

1- العملات التي تدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلى المستورد أو التي تدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لسلع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في مصر.

2- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في مصر.

3- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة في مصر والمتعلقة باستيراد السلع أو بيعها.

(ب) في حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلي للسلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالبند (أ) من هذه المادة يعتد بسعر بيع الوحدة في السوق المحلي خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى وردت بالبند (أ)

2- إذا بيعت السلع المستوردة بعد تجهيزها :

إذا لم تكن السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالحالة التي وردت عليها في السوق المحلي فيتم تحديد القيمة للأغراض الجمركية - إذا طلب المستورد ذلك - على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين، بعد استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الإستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .

ويشترط أن تستند الإستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز السلع المستوردة علي بيانات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.

3- يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتي :

لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أيّاً من العناصر المحددة في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا القرار لاستخدامها في إنتاج السلع المستوردة.

ويتم الحصول على سعر بيع الوحدة في السوق المحلي للسلع المستوردة من واقع سجلات ودفاتر مستورد السلعة محل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .

ويتعين ان تكون الإستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محددته علي أسس موضوعية وكمية .

ويحدد مقدار الربح والمصروفات العامة الواجبة الخصم بصفة اجمالية وعلى أساس المعلومات التي يقدمها المستورد أو من ينييه، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومات المستمدة من مبيعات سلع من نفس الفئة أو النوع . وتشمل السلع من نفس الفئة أو النوع السلع المستوردة من نفس البلد الذي استوردت منه السلع التي يجري تقييمها فضلاً عن السلع المستوردة من بلدان أخرى. وتشمل عبارة (المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق السلع محل التقييم .

وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة في مصر.

مادة (49)

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقاً لمجموع العناصر الآتية :

(أ) تكلفة أو قيمة المواد و التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة .

(ب) مقدار الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من ذات الفئة والنوع للسلع محل التقييم والمصنعة في بلد الانتاج لتصديرها الى مصر .

(ج) تكلفة أو قيمة كل المصروفات الأخرى المتعلقة بالنقل والمناولة والشحن والتأمين والتفريغ .

وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها في بلد الإنتاج ويستدل على ذلك بأى من مصادر المعلومات المتاحة .

مادة (50)

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاً لأحكام المواد السابقة يتم تحديد القيمة باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها في تلك المواد باستخدام قدر من المرونة ووسائل مناسبة تتفق مع المبادئ والأحكام العامة الواردة باتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وعلى اساس البيانات المتاحة في البلد المستورد ،وتعتبر الحالات التالية من المرونات التي يجوز تطبيقها وفقاً لأحكام هذه المادة :

(أ) إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي مصر خلال المواعيد المحددة بالمواد السابقة تستند القيمة للأغراض الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى مصر خلال 120 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .

(ب) إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من نفس المنتج للسلع محل التقييم يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من منتج آخر من ذات دولة المنشأ فإذا لم يوجد يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من منشأ آخر .

(ج) يجوز الاعتداد بالقيمة للأغراض الجمركية التي تم تحديدها لسلع مطابقة أو مماثلة طبقاً لأحكام المادتين (44) و (45) من هذا القرار.

(د) في حالة عدم وجود سعر بيع للسلع المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة بالسوق المحلي خلال التوقيينات المحددة بالمادة (47) من هذا القرار ، يجوز أن تستند القيمة للأغراض الجمركية لسعر بيع الوحدة في السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الاستيراد .

مادة (51)

لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة السابقة والمتعلقة بالمرونة على أساس :

(أ) سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً في السوق المحلي .

(ب) أى نظام بقضى بقبول أعلى القيمتين البديلتين للأغراض الجمركية.

(ج) سعر بيع السلع في السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد الإنتاج .

(د) تكلفة إنتاج أخرى بخلاف القيمة الحسابية التي حددت لسلع مطابقة او مماثلة وفقاً لاحكام المادة (48) من هذا القرار .

(هـ) سعر التصدير إلى دولة غير مصر .

(و) القيم الجمركية الدنيا .

(ى) القيم الجزافية أو الصورية .

مادة (52)

تمنح السيارات المستعملة التي ترد للأستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يسمح باستيرادها للاتجار اعتباراً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الإستيرادية.

وتمنح السيارات المشار إليها التي ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوباً اعتباراً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة .

ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين على 50% .

مادة (53)

يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتية:

(أ) إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات الفعلية المتعلقة بتكاليف ونفقات الشحن والتأمين وكافة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتى تفريغها في ميناء الوصول . ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشتري ، وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد .

(ب) العقود والمراسلات والإعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .

مادة (54)

يجوز بناء على طلب المستورد الإفراج عن البضائع مع تقديم كفالة مالية بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا كان تحديد القيمة كوعاء لهذه الضريبة يستغرق وقتاً لتقديم مستندات أو إيضاحات لأغراض التقييم.

مادة (55)

تعامل المصلحة كل معلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس السرية لأغراض التقييم الجمركي باعتبارها سرية تماماً ، ولا تقوم بالإعلان عنها دون تصريح محدد من الشخص أو الجهة التي قدمت هذه المعلومات إلا بقدر ما قد يطلب افشاؤها في سياق إجراءات قضائية

مادة (56)

للمستورد بناء على طلب مكتوب يقدم لرئيس الموقع الجمركي الحصول علي تفسير مكتوب من المصلحة عن الكيفية التي تم بها تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسلع محل التقييم .

مادة (57)

للمستورد أو من ينيبه قانوناً الحق في التظلم من قرار لجنة التقييم بالجمرك المختص أمام مدير الجمرك أو المدير العام أو رئيس الادارة المركزية المختص وذلك قبل التظلم أمام لجان التظلمات أو طلب العرض على التحكيم .

مادة (58)

إذا كانت قيمة السلع الواردة محددة بالعملة الأجنبية فيتعين تحويلها إلى العملة المصرية وفقاً لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن من الوزير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

مادة (59)

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للسلع المعدة للتصدير مساوية للمدفوعات الفعلية لهذه السلع مضافاً إليها كافة التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير بالقدر الذى لا تتضمنه تلك المدفوعات من هذه التكاليف وذلك فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى .

ولا تشمل هذه القيمة أى ضرائب أو رسوم تتعلق بالسلع المصدرة .

ويلتزم المصدر أو من ينوبه بتقديم إقرار تفصيلى بعناصر القيمة للأغراض الجمركية للسلع المعدة للتصدير .

ويتم الاسترشاد بالمبادئ العامة الواردة باتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية بشأن تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير .

مادة (60)

إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية أو أثناء السير فى الإجراءات وقبل سداد الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً لأية إتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها يتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .

وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضرائب والرسوم المقررة بالكامل .

مادة (61)

يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقة عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أى سفارة أو قنصلية عربية بهذا البلد .

وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية أو عربية بهذا البلد يكتفى بتقديم خطاب من وزارة الخارجية يفيد ذلك ويتم التصديق من أى تمثيل تجارى مصرى أو عربى بهذا البلد .

ويستثنى من التصديق البضائع التى ترد فى إطار الاتفاقيات الآتية :

- إتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .
- إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا)
- إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .
- إتفاقية منظمة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الأفتا .

- إتفاقية منظمة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية .
- الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وكل من الاردن وتونس والمغرب وتركيا وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل .
- ويستثنى كذلك من التصديق المشار إليه ما تنص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير .
- يجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهادات والمستندات المستثناة من شرط التصديق وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات المبلغة للمصلحة والمنظمة لذلك .

مادة (62)

يعتبر الترانزيت استيراداً مباشراً وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم إجراء أى تعديل عليها يغير من صفتها ، وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية لها جمهورية مصر العربية .

الفصل الثالث

مقابل الخدمات

مادة (63)

لا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور للعمل إضافية لقاء العمل الذي يقوم به العاملون بالمصلحة لحساب ذوي الشأن داخل الدوائر الجمركية أو خارجها في أوقات العمل الرسمية .

وتكون أجور العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي والممتدة أربع وعشرين ساعة وذلك على النحو الآتي :

أولاً : الملاحظة الجمركية لعمليات الشحن وتفريغ ونقل البضائع وفتح المخازن:

- 50 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها وبحد أدنى 100 جنيه لكل سفينة تجارية أو غيرها .
- 25 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها بحد أدنى 100 جنيه لكل عربة سكة حديد .
- 100 جنيه عن الساعة أو جزء منها عن كل عملية ملاحظة أو توصيل أو تفتيش للماعونة أو حراسة عليها أو أي عملية أخرى يرخص بإجرائها تحت الملاحظة أو الرقابة الجمركية علي ألا يقل المحصل عن 100 جنيه لكل عملية .
- 100 جنيه عن قيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها في أيام العطلات وفي غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل باخرة.
- 100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها مراقبة نقل بضائع تسليم صاحبه أو الترانزيت من الأرصفة إلي مخازن شركة الإيداع .
- 100 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تفريغ أو سحب أو نقل المواد البترولية ومشتقاتها المستوردة أو المستخرجة من خام أجنبي .
- 50 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تعبئة البضائع الواردة صباً التي تتم بناء علي طلب ذوي الشأن .
- 1000 جنيه عن إجراءات تراخيص السفر لكل سفينة تجارية بما فيها شهادة التمكين.
- 500 جنيه عن تسليم واستلام الأشياء الثمينة .

ثانياً : فتح جمرك الركاب بالمواني البحرية :

2000 جنيه عن كل سفينة لدخول الركاب أو خروجهم .

ثالثاً: انتقال العاملين بالمصلحة :

أ- داخل المدينة :

- 500 جنيه عن انتقال العاملين من الدرجة الأولى فما فوقها .

- 400 جنيها عن انتقال المثلث أو مأمور الحركة .

- 300 جنيها عن انتقال أي من العاملين الآخرين .

ب - خارج المدينة :

تضاعف الفئات المنصوص عليها في البند (أ).

مادة (64)

تحصل رسوم خدمة فحص حاوية بالأشعة على النحو الآتي :

1- 500 جنيها للحاويات مقاس 20 قدم للوارد و 300 جنيها للصادر .

2- 1000 جنيها للحاويات مقاس 40 قدم للوارد و 600 جنيها للصادر .

مادة (65)

يحصل رسوم خدمات استخراج وتجديد رخص المخلصين والمندوبين وفقاً للجدول الآتي :

البيان	مخلص عمومي صاحب مكتب	مخلص تابع	مساعد مخلص	بطاقات المندوبين			
				قطاع خاص واستثماري	هيئة دبلوماسية وسفارات	قطاع عام واعمال	حكومة
طلب قيد الترخيص	1000	500	300	500	400	300	200
طلب التجديد	500	300	150	300	200	200	100

ويقدر رسم انتقال معاينة مكاتب التخليص بواقع 300 جنيها داخل المدينة ، 600 جنيها خارج المدينة .

مادة (66)

تحدد رسوم خدمات النافذة الواحدة وفقاً للعقد المبرم بين المصلحة والشركة المنفذة كما تخضع أية تعديلات على هذه الرسوم وفقاً للاتفاق الذي يتم بينهما على أن تؤول النسبة المخصصة للمصلحة إلى حساب خاص باسمها لدى البنك المركزي بحساب الخزنة الموحد

مادة (67)

تحصل نفقات تخزين عن البضائع المخزنة في المخازن والمستودعات والساحات التي تديرها الجمارك على النحو الآتي :

(أ) البضائع :

- 6 جنيه لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
- 12 جنيه لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية .

(ب) سيارات الركوب الخاصة :

- 30 جنيه لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
- 60 جنيه لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية.

(ج) سيارات نقل البضائع والاشخاص :

- 45 جنيه لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الأول .
- 90 جنيه لكل سيارة عن كل يوم من أيام الأسبوع الثاني والأسابيع التالية .

مادة (68)

يعفى من مصاريف الخزن البضائع الآتية :

(أ) البضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية مقررين لصالح الجمارك طيلة بقاء الحراسة أو الحجز .

(ب) البضائع التي أوقفت إجراءات التخليص عليها في انتظار نتائج تحليلها أو التحكيم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيم عندما تكون النتيجة لصالح مقدم البيان.

(ج) الهبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية.

مادة (69)

لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز رسم الخزن نصف قيمة البضاعة.

مادة (70)

تحصل القيمة الفعلية للقفل الجمركي بحد أدنى مائة جنيه ، وتكون مصاريف استخراج صور

المستندات والأوراق الرسمية عن الواردات طبقاً للآتي :

م	النموذج او المطبوع	المقابل بالجنيه
---	--------------------	-----------------

30	إقرار جمركي عن بضائع مصدرة	1
35	إقرار جمركي عن بضائع واردة	2
50	إقرار جمركي عن بضائع عابرة (نرانييت)	3
50	إقرار جمركي عن بضائع واردة بنظام الدروبك	4
50	ملف الاقرار الجمركي الآلي + استمارة تكويد SAD	5
50	إقرار جمركي عن الامتعة الشخصية	6
50	نموذج طلب إرسال	7
40	نموذج طلب تخزين	8
40	نموذج طلب تفريغ	9
40	نموذج تموين سفن	10
20	نموذج تمكين سفر	11
50	بيان جمركي عن سيارة برسم المنطقة الحرة	12
500	كشف استخلاص صادر (دفتر 100 ورقة)	13
500	دفتر كارتات صادر	14

مادة (71)

تحصل رسوم الخدمات الآتية :

- 1- مبلغ 50 جنيه رسم طباعة بيان جمركي موحد .
 - 2- مبلغ 10 جنيه رسم خدمة ممكنة بحد أدنى 20 جنيه للإقرار الجمركي .
 - 3- مبلغ 50 جنيه محضر فض الأختام .
 - 4- مبلغ 50 جنيه مقابل شهادة إدارية .
 - 5- مبلغ 50 جنيه صورة طبق الأصل لكل مستند .
 - 6- مبلغ 200 جنيه مقابل إستخراج بيانات إحصائية من الحاسب الالى عن كل سنة أو جزء منها .
 - 7- مبلغ 1000 جنيه لإستخراج شهادات براءة الذمة عن المديونية (عدم وجود مديونية) وتحصل بمعرفة محرر الشهادة ويعفى من الرسم الجهات الحكومية والقضائية .
 - وذلك عن كل شهادة رسمية تصدرها المصلحة أو صورة مستند أو بيان جمركي علاوة علي ضريبة الدمغة المستحقة .
 - 8- يحصل رسم الربط الآلي بقاعدة بيانات المصلحة على النحو الآتي:
- أ- تحصل قيمة التكلفة الفعلية عند بدء التعاقد لخدمة ربط الجهات الخارجية بالنظام الآلي لمصلحة الجمارك والتي تقدر بمعرفة الشركة المنفذة والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير الإجراءات بالمصلحة ، ولا يتم الترخيص لأية مستودعات جديدة أو التجديد للمستودعات القائمة إلا بعد الالتزام بإدخال هذه الخدمة .

ب- تحصل مقدماً قيمة التكلفة الفعلية لصيانة المعلومات والأجهزة والتي تقدر بمعرفة الشركة المنفذة والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمصلحة وتحصل هذه القيمة في حالات تجديد التعاقد مع الجهات المتعاقدة فعلاً .

ج- يلتزم المتعاقد مع المصلحة بما جاء بنصوص العقد المبرم بينهما دون الإخلال بالأحكام السابقة .

مادة (72)

تحصل مصروفات إدارية نظير ما تكبدته المصلحة نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن المواعيد المقررة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية ، وذلك على النحو الآتي :

1- مبلغ 400 جنية عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها ، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن الحضور في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة النافذة الواحدة لحضور عملية الكشف والمعاينة للرسالة المقيد عنها البيان الجمركي بالمنظومة بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وحتى اليوم السابق لتاريخ الحضور .

2- مبلغ 200 جنية عن كل طرد أو حاوية بالموانئ الجوية والمنافذ البحرية والبرية بحسب الاحوال يتم تجهيزه للكشف والمعاينة دون أن يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه الكشف او المعاينة على الرغم من إخطاره بالموعد المحدد لذلك عبر منظومة النافذة الواحدة .

3- مبلغ 300 جنية عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استكمال مستندات البيان الجمركي التي طلب منه استيفائها وذلك عبر منظومة النافذة الواحدة بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها .

4- مبلغ 400 جنية عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها يتأخر فيها صاحب الشأن او من ينوب عنه استلام إذن الإفراج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة النافذة الواحدة وذلك بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وحتى تاريخ استلام إذن الإفراج .

ويجوز الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجب سداذه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختص .

مادة (73)

تنشأ إدارة للاستعلام المسبق بكل منطقة جمركية .

مادة (74)

يجوز الاستعلام عن بند التعريف الجمركية ، والإتفاقيات الدولية ، وقواعد المنشأ ، والقواعد الرقابية ، والقواعد الاستيرادية أو التصديرية والنظام الجمركي الواجب التطبيق للسلع الواردة والصادرة وذلك بالشروط الآتية :

- 1- عدم قيد بيان جمركي عن بالبضائع المستعلم عنها .
- 2- تقديم طلب رسمي على النموذج المعد بمعرفة قطاع النظم والإجراءات الجمركية إلى إدارة الاستعلام المسبق بهذا الغرض .
- 3- تقديم تعهد معتمد بأن الصنف المستعلم عنه ليس محل منازعة جمركية أو قضائية .
- 4- أن يتم تقديم بيانات الصنف أو المستندات الداعمة له أو عينة أو غيرها مما يساعد في تحديد التصنيف السليم للبضائع .
- 5- أن يتم سداد الرسم المقرر عن كل عملية مستعلم عنها .

مادة (75)

تقوم إدارة الإستعلام المسبق بإستلام الطلب ومراجعته وتحديد قيمة رسوم الخدمات وسدادها من صاحب الشأن واستلام ما يفيد السداد ويجوز أداء الخدمة إلكترونياً .

مادة (76)

مع عدم الإخلال بالقوانين والإتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي تصدر نتيجة الإستعلام المسبق خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من تاريخ قسيمة السداد وفي حالة عدم كفاية المعلومات المقدمة يحق لإدارة الاستعلام المسبق طلب المزيد من المعلومات مع تحديد إطار زمني آخر لتقديم المعلومات الناقصة وقرار الاستعلام .

وفي حالة عدم إستيفاء هذه المتطلبات يحق لإدارة الاستعلام المسبق رفض طلب الاستعلام المسبق وإخطار المتعامل رسمياً بسبب الرفض .

مادة (77)

لا يجوز الإحتجاج بنتيجة الإستعلام المسبق في الأحوال الآتية :

1. تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة بطريق الغش أو التدليس .
2. اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقديم طلب الاستعلام بشأنها .
3. إذا كانت الأصناف محل منازعة جمركية أو قضائية .

مادة (78)

يحصل رسم استعلام بواقع 50 جنيه عن كل استعلام عن بند جمركي أو شرط استيرادى أو جهة عرض رقابية أو إتفاقية تفضيلية وبحد اقصى 10000 جنيه .

الباب الرابع

الإعفاءات الجمركية

مادة (79)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (19) من قانون الجمارك ما يأتى :-

(أولا) بالنسبة لما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي :

- 1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو أجهزتها أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أو لحساب أي منها ، مع تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ، بالنسبة للرسائل الواردة لوزارة الدفاع أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة للرسائل الواردة للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .
وبالنسبة لسيارات الركوب فيقتصر إعفائها على ما تستورده وزارة الدفاع للاستعمال الرسمي .
- 2- أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد بأن هذه الاشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .

(ثانيا) بالنسبة لما يستورده جهاز المخابرات العامة :

- 1- أن تكون الرسالة واردة برسم جهاز المخابرات العامة أو لحسابه مع تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الجهاز أو من يفوضه .
- 2- تقديم خطاب معتمد من رئيس جهاز المخابرات العامة أو من يفوضه بأن هذه الاشياء المستوردة لازمة لنشاطه .

(ثالثا) بالنسبة لما تستورده وزارة الداخلية :

- 1 - أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الداخلية أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك من وزير الداخلية أو من يفوضه .
- 2 - تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية أو من يفوضه يفيد بأن هذه الاشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الأمن .

مادة (80)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) من المادة (19) من قانون الجمارك ما يأتي :-

أن تكون الرسالة واردة برسم إحدى الجهات المشار إليها بتلك البنود أو لحسابها مع تقديم ما يفيد أنها لازمة للاستعمال الرسمي لها وفي حدوده من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أو من يفوضه ، وزير الخارجية أو من يفوضه ، أمين عام مجلس الدفاع الوطني أو من يفوضه ، رئيس هيئة الرقابة الادارية أو من يفوضه .

مادة (81)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي :-

- 1- أن تتحقق المصلحة من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية .

2- تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة لمزاولة نشاطها .

مادة (82)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي :-

(أولاً) بالنسبة للسياح والعابرين :

ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتي :-

- 1- الملابس الشخصية المستعملة .
- 2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التي تكون معه ، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار .
- 3 - الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي وطبقاً لما تقدره الجهة الرقابية المختصة .
- 4 - الأشياء الجديدة في حدود عشرة آلاف جنيه ، وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء.
- 5- عدد واحد خرطوشة سجائر (200 سيجارة) أو 25 سيجاراً أو 200 جرام دخان ، ولتر مشروبات روحية ، مع إثبات كميات هذه الأصناف على جواز السفر .
- 6 - ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار أمريكي ، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن (3) لتر و(3) خرطوشة سجائر ، ويسمح له باستبدال زجاجة من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة ، ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالبند يمنح حد الاعفاء لكل منهما على حدة ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
- ويمنح الإعفاء المشار إليه في الفقرات السابقة للعائد بما لا يجاوز (4) مرات في العام الواحد ، مع اثبات ذلك على جواز السفر ، وبشرط تواجد صاحب السفر شخصياً .
- وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على مبلغ الإعفاء المشار إليه .

ثانياً - بالنسبة للمقيمين :-

- 1- عند المغادرة: أن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته في إعادتها إلى البلاد ، على النموذج المعد لذلك .
- 2- عند العودة : ألا تتجاوز الأمتعة !الشخصية للعائد ما يأتي :
- (أ) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق .

(ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود عشرين ألف جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفاء.

(ج) عدد واحد خرطوشة سجائر (200 سيجارة) أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية ، مع إثبات كميات هذه الأصناف على جواز السفر .

(د) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن 3 لتر و 3 خرطوشة سجائر والدخان والكولونيا ويسمح له باستبدال زجاجة مشروبات روحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، وبشرط عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وفقاً للبند ذات الفئة الأعلى من البنود المشتركة ، مع إثبات ذلك على جواز السفر ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً عند الشراء. علي أن يعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الاعفاء لكل منهما على حدة ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.

ويمنح الاعفاء المشار إليه في الفقرات السابقة للعائد بما لا يجاوز مرتين في العام .

مادة (83)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه في البند (3) من المادة (20) من قانون الجمارك أن تكون هذه الأشياء شخصية، سواء كانت برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها من الجهة المختصة .

مادة (84)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها في البند (4) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي :-

- 1- أن يحرر عنها عند التصدير استمارة (126 ك م) يثبت فيها البيانات الشخصية للمسافر والبيانات التفصيلية الكافية لإثبات شرط العينية للأشياء المصدرة من أصل يحفظ لدى المصلحة وتقيد بالسجل المعد لذلك، وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .
- 2 - أن يتحقق الجمرك المختص من أن الأشياء ، الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها من خلال الاستمارة 126 ك م وشهادة الصادر إذا ما لزم الأمر .
- 3 - التحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل إقامة جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القوانين المصرية وأن تواجهه بالخارج كان بصفة مؤقتة .

مادة (85)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للبضائع التي ترد من الخارج دون قيمة ، والمنصوص عليه في البند (5) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي :-

- 1 - أن تكون الرسالة واردة برسم المستورد الأصلي الثابت أسمه في البيان الجمركي الذي وردت به الرسالة الأصلية وأن تكون الضرائب الجمركية قد سددت عنها ، وأن يرفق مع البيان الجمركي الفاتورة التي يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق تواريخها أو رفض قبولها .
- 2 - أن ترد الرسالة من نفس المورد وأن تكون واردة بدون قيمة ، وأن تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى لا تتجاوز السنة ولأسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة أو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص
- 3 - مطابقة الصنف الوارد (بدل تالف أو ناقص) على مستندات البيان الجمركي الوارد به الرسالة الأصلية من حيث (الماركة ، والمنشأ ، والكمية) وتحديد الضرائب الجمركية المسددة عن الصنف التالف أو الناقص ، وفي حالة إعدام الرسالة الأصلية يجب التحقق من العينية من خلال بيانات محضر الإعدام ، وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم استرداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق سدادها عن الرسالة الأصلية محل إعادة التصدير أو الإعدام.
- 4 - أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة الأصلية أو إعدامها تحت الملاحظة الجمركية ، قبل تطبيق الإعفاء المقرر بالنسبة لبدل التالف ، ويجوز أن تتم إعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن الرسالة الواردة (بدل تالف أو بديل عن رسالة سبق رفضها) لأسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقررة بنتيجة الضرائب والرسوم محل الإعفاء .
- 5- أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.

مادة (86)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في البند (6) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي :-

1- الرسائل التي لا تحمل الصفة التجارية :-

أن يحزر عنها استمارة (126 ك. م) عند التصدير من أصل يحفظ لدى المصلحة وتفيد بالسجل المعد لذلك ، وصوره معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة ، وبالنسبة للآثار المصرية يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة الآثار تفيد بأنها آثار مصرية ، وعند العودة يجب تقديم شهادة من الجهة المشار إليها تفيد بان الآثار المعادة هي بعينها التي سبق تصديرها .

2 - الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ، ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها :

(أ) أن يتم إعادتها خلال سنتين من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمدة أخرى لأسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة .

(ب) أن يتحقق الجمرك المختص من أن الأصناف المعادة هي ذات الأصناف السابق تصديرها بعينها، من واقع مستندات شهادة الصادر ، وأنها معادة بالحالة التي تم تصديرها بها

(ج) أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند التصدير ، فإذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .

3 - السيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها للخارج عند إعادة استيرادها :

(أ) ألا يكون قد تم رد أي ضرائب أو رسوم عند التصدير، فإذا تبين ردها فلا يفرج عنها الا بعد تحصيلها .

(ب) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من المصلحة عند التصدير، على أن يكون شاملاً لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة.

مادة (87)

يكون إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالإعفاء المنصوص عليه في البند (7) من المادة (19) من قانون الجمارك وفقاً للنظم المقررة، وتحت رقابة المصلحة .

ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين المشار إليها في تطبيق حكم هذه المادة :-

- 1-المؤن : المأكولات والمشروبات والأصناف التي تدخل في صناعتها ، اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على السفن والطائرات.
- 2- مواد الوقود :السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن والطائرات ومولدات الطاقة بها

3- المهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار :-

(أ) العدد والآلات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل السفينة أو الطائرة والمبينة فيما يأتي :

- العدد اليدوية والآلية .
- الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين .
- وحدات الإدارة الهوائية .
- وحدات الإدارة الكهربائية .
- الآلات الرافعة الآلية واليدوية التي تستخدم في عمليات رفع وتحميل الحقائب والحاويات .
- الباليات والأقفال الخاصة بها والحاويات وطبالي التحميل والشبك ومستلزماتها .

- أجهزة قياس واختبار الطائرات .
- نظم وأجهزة العلامات الارشادية المصممة والمضيئة لإرشاد الطائرات على المهبط والممرات ولوازمها (System Lighening Runway)
- المواد المستخدمة في الإصلاح .
- الأجهزة والمعدات والمساعدات والاتصالات الملاحية اللازمة للرصد والمراقبة ولوازمها (Radars Navigation Aids Equipment Tower Control)
- وحدات التكيف المتحركة لخدمة الطائرات على المهبط (Mobile Air Condition Units)
- معدات خدمة الطائرات على المهبط أثناء الطوارئ (Rescue Equipments)
- أوناش ، وسائل هوائية ، سلال كهربائية ، رافعات تحميل فوركليف .
- نظم وأجهزة ومعدات تناول حقائب الركاب (نظم سيور الحقائب ولوازمها) (Baggage Hamdling Systems)
- كباري نقل الركاب والملاحين من مبنى المطار الى الطائرات ولوازمها (Boarding Bridge Tunnels)
- (ب) السيارات التي تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصاً لإعداد الطائرات للإقلاع والمبينة فيما يأتي:
- سيارات التكيف وسيور العفش والتواليات والسلالم ونقل المؤن والإمداد بالمياه .
- السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيهم السائق المجهزة لنقل الركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات .
- وحدات تموين الطائرات بالوقود (سيارات مجهزة لتموين الطائرات) .
- سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية .
- سيارات مجهزة بوحدات إدارة هوائية .
- سيارات مجهزة ومعدة كورش للصيانة .
- سيارات نقل الركاب المعاقين داخل المطارات والمجهزة بمجاري ومسارات لتثبيت المقاعد ذات العجلات الخاصة بالركاب المعاقين .
- سيارات (دابل كابينه – فان) مجهزة بمعدات ارشاد للطائرات عند الهبوط والاقلاع (Follow me Cars)
- سيارات ذات استعمالات خاصه مجهزة لإزالة المطاط من الممرات لتأمين هبوط واقلاع الطائرات . (Rubber Removers)
- سيارات ذات استعمالات خاصه مجهزة لقياس الاحتكاك لتأمين حركة الطائرات في المهبط (Friction Cars) .

- سيارات فرش الرغوي لحالات الطوارئ والهبوط الاضطراري للطائرات (Foaming Cars)
- سيارات الإطفاء المجهزة خصيصا لإنقاذ الطائرات والتعامل معها أثناء الطوارئ غير المسموح بحركتها على الطرق الاسفلتية المعتادة (Air Port Rescue Vehicles) .

(ج) جرارات قطر الطائرات وسفن أعالي البحار والمبينة فيما يأتي :

- جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات شحن العفش .
- جرارات (قاطرات) قطر سفن أعالي البحار لأعدادها للأبحار أو انقاذها .
- (د) قطع الغيار الخاصة بالأصناف المنصوص في البنود السابقة وكذلك قطع غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية .
- 4 - مواد الدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التي تستخدم على الطائرة أو السفينة .

5 - ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين :

- (أ) الأدوات والأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها لاستهلاكها على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .
- (ب) الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التي تستخدم على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها
- (ج) المعدات والأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها.
- (د) كراسي وأجهزة المعوقين وقطع غيارها .
- ويقتصر الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على ما يستخدم منها في الرحلات الخارجية للسفن والطائرات ، ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التي تكون نقطة بدايتها أو نهايتها في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائرة أو السفينة .
- 6 - أن ترد الأصناف السابق الإشارة إليها برسم شركات الخطوط الملاحية (البحرية أو الجوية) ، أو الشركات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية .
- 7 - تقديم موافقة الجهة المشرفة (وزارة النقل أو وزارة الطيران المدني) حسب الاختصاص ، تفيد أن الأصناف المستوردة مشمول الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة منها لازمه لنشاط الشركة .
- 8 - وفي جميع الأحوال يجب على الجهات المستوردة للأصناف المعفاة طبقا لهذه المادة تقديم شهادة جمركية وفق القواعد العامة لأحكام القانون.

مادة (88)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (8) من المادة (19) من قانون الجمارك لأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها وفقاً لأحكام هذا البند ، وبمراعاة ما يأتي :

- 1- ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضرائب الجمركية على أربعين ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة ، وفي حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم المبعوث أو أسرته بسداد ما يزيد على ذلك .
- 2- تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وفقا للنموذج المعد لذلك تفيد الانتهاء من البعثة وحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو ما يفيد وفاته قبل انتهاء دراسته بالخارج .
- 3- في حالة الشراء من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة يتعين تقديم شهادة من جمرك الأفراج للأشياء الواردة من الخارج بمبلغ الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها، أو ما يفيد بعدم حصوله على الإعفاء.
- 4 - في حالة استحقاق كلا الزوجين للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الاعفاء لكل منهما على حدة ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاءين في شيء واحد .
- 5- يمنح هذا الاعفاء للمبعوث للأشياء الواردة معه من الخارج أو المشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حصول المبعوث على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو تاريخ وفاته ، ويجوز لوزارة المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجد أسباب تبرر ذلك .

مادة (89)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (9) من المادة (20) من قانون الجمارك وفقا لما يلي :

- 1 - بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات :
 - (أ) أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل لوظيفة داخل البلاد ، أو إنهاء الخدمة ، أو الإحالة إلى التقاعد ، أو عودة أسرته في حالة الوفاة .
 - (ب) تقديم خطاب من إدارة المراسم بوزارة الخارجية مرفقاً به بيان بالأمتعة الشخصية والأثاث معتمد من رئيس البعثة الدبلوماسية التابع له ، أو الوكالة ، أو المنظمة المعار إليها وترسل صورة منه بعد الافراج الى إدارة المراسم بوزارة الخارجية.
- 2 - بالنسبة للمعارين إلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريين العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي .
 - (أ) يجب ألا تقل مدة الاعارة أو العمل في الخارج عن سنة ميلادية حتى تاريخ العودة النهائية
 - (ب) تقديم شهادة من الجهة المختصة بإجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة ، على ألا تجاوز قيمة الأمتعة الشخصية محل الاعفاء نسبة 30% من إجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة الموضح بالشهادة المقدمة ، وتسدد الضرائب الجمركية عما يزيد على قيمة هذه النسبة.

3 - أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء خلال ستة أشهر من تاريخ الوصول .

مادة (90)

يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالبند (10) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي :

أن ترد الرسالة برسم الجهات المحددة بالبند المشار اليه أو لحسابها مع تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع تفيد بأن الأشياء المستوردة لازمة للاستعمال الشخصي لأفراد تلك الجهات أو لازمة لأداء مهماتها طبقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة، وفي حدود المعاملة بالمثل.

مادة (91)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (11) من المادة (20) من قانون الجمارك ما يأتي:

- 1 - أن ترد الأصناف المحددة بالبند المشار اليه برسم وزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الحكومية، أو الجامعية، أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك .
- 2 - تقديم شهادة من وزارة الصحة بأن الأصناف المستوردة لازمة للجهات المحددة بالمادة .

مادة (92)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند رقم (12) من المادة رقم (20) من قانون الجمارك وفقاً لما يأتي:

- 1 - أن ترد الرسالة برسم الجهة على أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة لوزير المالية موضحاً به الأصناف المطلوب إعفاؤها ومبررات الإعفاء ومدى لزومه لنشاط الجهة.
- 2 - تتولى وزارة المالية في حالة الموافقة إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته ورفعته الى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار الإعفاء محدداً به الأصناف المعفاة وكمياتها ، وفي حالة عدم صدور قرار الإعفاء خلال سنة من تاريخ الأفراج المؤقت تصبح الضريبة الجمركية واجبة التحصيل .

مادة (93)

يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة (21) من قانون الجمارك وفقاً لما يأتي :-

- 1 - بالنسبة للإعفاء المقرر بالبند رقم (1) :
 - (أ) أن يكون أسم المستفيد بالإعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) مقيد في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية.
 - (ب) تقديم الاستمارة رقم (4 ك م) المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحدداً بها المعاملة الجمركية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
 - (ج) الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .

2 - بالنسبة للإعفاء المقرر بالبند رقم (2) :

تقديم شهادة من وزارة الخارجية (ادارة المراسم) تفيد بأن الأشياء الواردة لازمة للاستعمال الرسمي للسفارة أو القنصلية أو المفوضية وأن الاعفاء المطلوب مطابق لمبدأ المعاملة بالمثل

3 - بالنسبة للإعفاء المقرر للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر بالبند رقم (1) من المادة (20) من قانون الجمارك :

(أ) تقديم بيان معتمد بالأصناف المعفاة من رئيس البعثة أو القنصلية ومصدق عليه من وزارة الخارجية (ادارة المراسم) .

(ب) تقديم موافقة من ادارة اعفاءات الدبلوماسيين بالأفراج عن السيارة .

(ج) أن ترد الأشياء المعفاة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز بطلب من وزارة الخارجية وموافقة رئيس المصلحة مد المهلة لأسباب مبررة .

مادة (94)

يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الجمارك بفئة الضريبة الجمركية الموحدة المقررة بالمادة ما يأتي:-

1- تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقية الجهة في التمتع بالفئة الموحدة (5%) بالنسبة إلى الاصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها .

2- معاينة المصلحة للأصناف الواردة للمشروع كماً ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية بعد التركيب والمعاينة .

3- في حالة ورود الأصناف الواردة مفككة أو على شحنات مجزأة يتم تقديم أمانة نقدية أو بخطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة الجمركية المعفاة ، وذلك لحين التركيب والمعاينة والتشغيل .

مادة (95)

يشترط لتطبيق الفئة الموحدة المقررة بالمادة رقم (23) من قانون الجمارك ما يأتي :

1- تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط لوزارة السياحة بأن السيارات الواردة لازمة للإنشاء أو التوسع للشركة المرخص لها وفي حدود الطاقة الانشائية أو التوسعية المصرح بها .

2- أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المشار إليها على النشاط المرخص من أجله .

3 - تسدد كامل الضرائب الجمركية السابق الاعفاء منها إذا تم التصرف في السيارة خلال الثلاث سنوات من تاريخ الافراج ، وتسدد بنسبة 40% من تلك الضرائب إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة ، وتسدد بنسبة 20% من تلك الضرائب إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة .
وذلك بشرط التحقق من استعمال السيارة الاستعمال الفعلي المتوازن مع حجم حركة العمل بالشركة المؤيدة بالمستندات .

مادة (96)

على الجهات المتمتعة بفئة التعريف الموحدة طبقاً لأحكام المواد أرقام (22 ، 23) من القانون تقديم بوليصة تأمين على الأشياء المستوردة بقيمة الضرائب الجمركية التي اعفيت منها ، ويجوز قبول تعهد من الجهات الحكومية الخاضعة لها تلك الجهات بسداد الضرائب الجمركية المعفاة وذلك في حالة سرقتها أو وقوع حادث جبري يؤدي الى تدميرها جزئياً أو كلياً خلال فترة الحظر باستثناء القوة القاهرة وفقاً لأحكام القانون المدني .

مادة (97)

يعتبر استعمال الأشياء المعفاة كلياً أو جزئياً أو المتمتعة بتخفيضات جمركية خلال فترة الحظر بواسطة نفس الشخص الذي تقرر له الاعفاء أو التيسير ولكن في غير الغرض المعفاة من اجله ، أو بواسطة أشخاص أو جهات غير التي تقرر لها الاعفاء أو التيسير مخالفة لنص المادة (2/74) من قانون الجمارك ، بالإضافة الى سداد الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الاخرى حال استحقاقها .

المادة (98)

يحظر التصرف الناقل للملكية للأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريف الجمركية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء ، إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها .
ويعتبر التصرف الناقل للملكية بدون إخطار المصلحة تهريباً جمركياً .

ولا يدخل في مفهوم التصرف الناقل للملكية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ، أو التأجير التمويلي لشخص يتمتع بذات الإعفاء ويعمل في ذات النشاط المعفى وذلك دون إخلال بأن حقوق المصلحة تعتبر ديناً ممتازاً وفقاً لأحكام القانون المدني .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أصل الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف أو الاستعمال في غير الأغراض عن قيمة الضرائب التي سبق الاعفاء منها .

المادة (99)

يحدد بقرار من رئيس المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العامة المصرية الجهة المختصة بتصميم طابع البندول أو العلامة المميزة الدالة على الإعفاء للصق على السجائر والدخان والمشروبات الروحية المفرج عنها معفاة من الضرائب الجمركية .

مادة (100)

تستمر متابعة مدة الحظر للمشروبات الروحية التي ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية محددة والمعفاة طبقاً لتذييلات التعريفات الجمركية للمنشآت الفندقية أو السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 طوال مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك أو التصرف فيها طبقاً لقانون الجمارك أو سداد الضريبة الجمركية المقررة عليها .

مادة (101)

تلتزم الجهات المعفاة بإمسك دفاتر مرقمة تعتمد من المصلحة وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة، ورقم وتاريخ قسيمة السداد، ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها.

ويسرى هذا الالتزام على الشركات والجهات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية .

وعلى شركات النقل السياحي إمساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة والمصلحة تقيد بها تحركات السيارات المفرج عنها طبقاً المادة (22) من القانون .

مادة (102)

على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى قانون الجمارك أو القوانين والقرارات الأخرى إخطار المصلحة عند تغيير محل مزاولة النشاط وذلك خلال شهر من إجراء التغيير وكذا بصورة من توقيعات المختصين باعتماد طلبات الإعفاء أو التخفيض .

مادة (103)

على المصلحة إمساك سجلات دفترية أو إلكترونية للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفترًا عامًا للإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحق بها ، والجهات الواردة لها التيسير ونوع التيسير الممنوح، كما تخصص المصلحة دفترًا خاصاً لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التي أعفيت منها .

الباب الخامس

النظم الجمركية الخاصة

الفصل الاول : البضائع العابرة (الترانزيت)

الفصل الثاني : المستودعات الجمركية .

الفصل الثالث : التخزين المؤقت.

الفصل الرابع : المناطق الحرة .

الفصل الخامس : المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

الفصل السادس : الاسواق الحرة .

الفصل السابع : السماح المؤقت .

الفصل الثامن : الافراج المؤقت .

الفصل التاسع : رد الضريبة .

الفصل الاول

البضائع العابرة (الترانزيت)

مادة (104)

يجوز عبور البضائع الأجنبية خلال أراضي الجمهورية لخروجها الى خارج البلاد دون أن تأخذ طريق البحر بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلى منفذ الخروج وبعد تقديم أحد الضمانات الآتية :

(أ) أمانة نقدية .

(ب) ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للالغاء .

(ج) تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات العامة أو الشركات القابضة لجميع الانظمة الجمركية على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه ، ويفوض رئيس المصلحة ورؤساء الادارات المركزية ومديرو العموم بالجمارك كل في حدود اختصاصه في قبول التعهد .

على أن تغطي تلك الضمانات قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

مادة (105)

يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج المواني أو إلى المناطق الحرة أو الأسواق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي مواني أخرى وفقاً لنظام الترانزيت وفق الضمانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتكون القيمة المقر عنها بجمرك الإرسال قيمة للاغراض الجمركية وتقدر وفقاً لاحكام إتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ، ويلتزم جمرك الإفراج بهذه القيمة دون الأخلال بحق المستورد أو من ينيبه في التظلم منها وفقاً لنص المادة (301 من هذه اللائحة .

مادة (106)

يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين السابقتين بياناً جمركياً في ميناء الإرسال يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالكشف والمعاينة ووضع الأقفال الجمركية عليها ، و لجمرك الوصول الاكتفاء بالتحقق الظاهري في حالة وصول الطرود سليمة وعليها أقفالها أو إعادة المعاينة وكشف الجميع في حالة الاشتباه .

مادة (107)

يكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو عدم وصولها لوجهتها النهائية أو تلف الأختام أو العبث بها دون الأخلال بمسئولية مالك البضاعة .

مادة (108)

يجب عند نقل البضائع الممنوعة أو المرفوضة ، أن يتم النقل تحت الرقابة الجمركية وحراسة الشرطة .

مادة (109)

إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أجنبية يتوقف رد الضمان أو إبراء التعهد على وصول كعب الأرسال موقعاً من جمرك الوصول بما يفيد وصول البضاعة سليمة ، وللمصلحة أن تقبل تقديم شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت تسليم البضاعة مشفوعة بما يفيد تمام الشحن كبديل عن وصول كعب طلب الأرسال .

مادة (110)

يقوم جمرك الإرسال بوضع الأقفال الجمركية وذلك تحت إشراف لجنة الكشف والمعاينة وذلك مع مراعاة ما يأتي :

(أ) أن يقوم الجمرك بتوضيح أرقام الأقفال التي تم وضعها على كل من طلب الإرسال والبوليصة والبيان الجمركي .

(ب) في حالة عدم إمكانية وضع الأقفال على وسيلة النقل فإنه يجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة.

وعلى جمرك الوصول التأكد من سلامة الحاويات و الأقفال الجمركية المستخدمة ، فإذا تبين أن هناك عبث بالرسالة أو الأقفال ، يتم كشف الجميع مع خصم قيمة الضرائب والرسوم **المستحقة** عن العجز إن وجد من الضمان ، دون الأخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .

وعند تحرير محضر فض الأقفال يجب توضيح نوع القفل الموضوع على الحاويات وبيان ما إذا كان :

1- قفل المورد بالخارج .

2- قفل صاحب الشأن فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته.

3- قفل الجمرك .

4- قفل الشركة أو التوكيل الملاحي .

مادة (111)

تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي:

(أ) يتقدم صاحب الشأن أو وكيله ببيان جمركي إلى جمرك الوصول للبدء في تنفيذ إجراءات نقلها لوجهتها النهائية ، على أن يرفق بالبيان ما يأتي:

- 1- إذن التسليم وبوليصة الشحن .
 - 2- الفاتورة التجارية إن وجدت أو صورة معتمدة من البنك .
 - 3- بيان العبوة ، ويكتفى بالفاتورة إذا كانت تتضمن محتويات الطرود .
 - 4 - طلب الإرسال من أصل وصورتين .
 - 5 - الضمان بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى بعد مرحلة التثمين .
- (ب) يقوم جمرك الإرسال بإدراج البيانات الجمركية بالحاسب الآلي، كما يقوم بفحص المستندات وتحديد مسار الإفراج وإتخاذ الإجراءات الآتية :
- 1- في حالة اتمام الاجراءات بالمسار الأخضر تتم مراجعة المستندات والتأكد من تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت بالإضافة إلى المعاينة والمطابقة للتأكد من الصنف والكميات في حالة اتمام الاجراءات بالمسار الأحمر على أن يتم كشف الجميع لرسائل الترانزيت المنقولة للمناطق الحرة الخاصة .
 - 2- الاكتفاء بتمرير الرسائل الواردة علي جهاز (X-RAY) التي سبق اتمام الاجراءات عنها بالمسار الأخضر بشرط سلامة الأقفال على الحاويات وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة
 - 3- ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك يومياً لقيدها في سجل خاص مميكن وترسل ملفات البيانات إلى إدارة حفظ البيانات .
 - 4- يقوم رئيس قسم التعريفه بالتوقيع على أصل وصورتى طلب الإرسال بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية ويتم تحديد الاختلاف في المشمول والمستندات المقدمة إن وجد على طلب الإرسال، ويراعى ذلك في قيمة الضمانات المقدمة .
 - 5- تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركية وتسجيل أرقامها علي طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المرورى المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك .
 - 6- يحال الملف إلي الحسابات لتحصيل قيمة الأقفال الجمركية وغيرها من مقابل الخدمات ، وختم طلب الإرسال وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيان العبوة .
 - 7- لمدير جمرك الإرسال تعيين مندوب توصيل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك .
 - 8- يسلم لصاحب الشأن أو وكيله أصل طلب الإرسال ومرفقاته .

9- ترسل صورة طلب الإرسال مرفقاً بها صورة طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف ويحتفظ بالصورة الثانية بملف البيان الجمركي.

10- متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت وإخطار ادارة مكافحة التهريب الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية .

(ج) إجراءات باب الصرف :-

1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الصرف الذي يقوم باستدعاء البيان الجمركي بالنهاية الطرفية إن وجدت والتأكد من صحة بيانات طلب الإرسال وسلامة الأقفال والطرود ومطابقة أصل وصورتى طلب الإرسال .

2- يقيد بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوى طلب الإرسال ووقت الصرف وأسماء المصاحبين للرسالة من مندوبي الجمرك والشرطة المعينون على الرسالة ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق .

3- يسمح بالصرف بعد مراجعة أرقام الحاويات التأكد من سلامة الأقفال والطرود وماركتها دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود .

4- تعاد صورة طلب الإرسال وكارثة الصرف إلى الجمرك المختص الذى يقوم بدوره بإرسالها إلى إدارة حفظ البيانات حيث تسكن في ملفات البيانات الجمركية الخاصة بها

(د) تتبع الإجراءات التالية بجمرك الوصول :-

أ- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الدخول حيث يتم التأكد من سلامة الأقفال والحاويات والطرود وماركتها والتأشير على أصل طلب الإرسال بذلك و تسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوى وأرقام الحاويات .

ب- في حالة سلامة الأقفال والطرود يؤشر مأمور الحركة المختص علي كعب طلب الإرسال بذلك ويرسل إلكترونياً أو بالفاكس لجمرك الإرسال ويرسل أصل طلب الإرسال إلي منافستو جمرك الوصول للقيّد ، ويرسل منافستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلي جمرك الإرسال خلال يومى عمل ويجوز إرساله بالفاكس أو بأي طريقة إلكترونية أو عن طريق البريد السريع بناءً على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته .

ج- في حالة عدم سلامة الاقفال والحاويات والشاحنات أو وصول الطرود بحاله ظاهرية غير سليمة , يتم كشف الجميع باستمارة جرد تفصيلية تقيد أرقامها على طلب الارسال وترفق الاستثمارات بأصل طلب الإرسال وترسل إلي منافستو جمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوارد الفعلي ، وإخطار الإدارة القانونية بالجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإستيداء حقوق الخزانة العامة بعد استدعاء البيان الجمركى من جمرك الارسال .

ويكون حفظ ضمانات الترانزيت غير المباشر وقيدها وردّها وفقاً لما يأتي:

- أ - تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال وتسلم آخر اليوم إلى حسابات الجمرك.
- ب - تقوم حسابات جمرك الإرسال يقيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات.
- ج - بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلى جمرك الإرسال بأي طريقه، وفي حالة وصول الرسالة بدون أي ملاحظات يتم إخطار حسابات الجمرك برد الضمان.

مادة (112)

تتم إجراءات الترانزيت المباشر (الأقطرمة) وفقاً لما يأتي:

- (أ) يقدم الناقل أو الوكيل الملاحي صورتين من مستخرج قائمة الشحن للبضائع إلى إدارة المنافستو لمراجعتها ومطابقتها على النسخة الأصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها واردة برسم الترانزيت المباشر .
- (ب) ترسل إدارة المنافستو صورة من المستخرج إلى إدارة الحركة المختصة والتي تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين تقدم الوكيل الملاحي بأذن الشحن لإعادة شحن الرسالة تحت الملاحظة الجمركية .
- (ج) يتم إعادة الشحن تحت الملاحظة الجمركية بعد تحصيل مقابل الخدمات والرسوم المستحقة في غير أوقات العمل الرسمية .
- (د) تختتم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسدد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى إدارة المنافستو لتسديد قيوداتها .

الفصل الثاني

المستودعات الجمركية

مادة (113)

تنقسم المستودعات الجمركية إلى نوعين : مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها وتقام تلك المستودعات خارج الموانئ .

مادة (114)

تتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو الآتي :

(أ) يتقدم صاحب المستودع بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص الخاص بإقامة المستودع حيث يتم إجراء المعاينة وتحديد الشروط اللازمة وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .

(ب) يصدر الترخيص من رئيس الإدارة المركزية المختص بإقامة المستودع بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ويحدد في الترخيص نوع المستودع - مكان المستودع - **الجمالة الواجب أدائها** سنوياً - عدد الورديات التي يعمل بها المستودع - نوع البضائع المراد تخزينها - ونظام العمل به ويوقع من صاحب المستودع للالتزام بما ورد به ويحرر من أصل وثلاث صور يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة وتحفظ صورة بالإدارة المالية المختصة وتسلم صورة لإدارة الشئون الجمركية والائدياعات وتسلم صورة إلى صاحب الشأن .

(ج) يصدر قرار من رئيس المصلحة باعتبار المستودع المقام خارج الموانئ دائرة جمركية بعد استيفاء الاشتراطات والقواعد والضمانات المقررة .

مادة (115)

يشترط للترخيص في مزاولة نشاط تخزين البضائع بالمستودعات تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات صاحب المستودع الناشئة عن قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات على الوجه الآتي :-

1- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 50% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع التي يحددها صاحب المستودع أو من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، وتكون ضامنة أيضا للجمالة المستحقة للمصلحة .

2 - تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع ، على أن لا تقل الضمانات المقدمة في جميع الأحوال عن خمسة ملايين جنيه .

ويجوز لرئيس المصلحة ورؤساء القطاعات الجمركية ورؤساء الإدارات المركزية المختصين بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من الضمان المنصوص عليه في الفقرة (2) .

مادة (116)

يشترط للترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات تقديم ضمانات تغطي إلتزامات صاحب المستودع الناشئة عن قانون الجمارك على أن تكون كالاتي :

1- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 20% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتي يحددها صاحب المستودع أو من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، وتكون ضامنة أيضاً للجعالة المستحقة للمصلحة .

2- تقديم وثيقة تأمين تغطي 30% الإلتزامات صاحب المستودع ، على أن لا تقل الضمانات المقدمة في جميع الاحوال عن عشرة ملايين جنيه .

مادة (117)

على صاحب المستودع عند إنشائه ربطه الكترونياً مع المصلحة ، وعلي المستودعات القائمة توفير أوضاعها في ميعاد غايته ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وإلا تم إلغاء الترخيص.

مادة (118)

يلتزم صاحب المستودع المرخص له بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي :

(أ) المستودع العام :

15% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه في السنة .

(ب) المستودع الخاص :

1% من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خلال العام، وبالنسبة للمشروبات الكحولية 1% من قيمتها ، على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في السنة ، وبالنسبة للدخنة والتبغ ومصنوعاته 1% من قيمتها على ألا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في السنة .

مادة (119)

علي صاحب المستودع أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقفة مع الإلتزام بتزويد العاملين بالمستودع بالدورات اللازمة للحماية ورفع الوعي واستخدام تلك الاجهزة .

وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات، وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع .

مادة (120)

يسمح بالتخزين في المستودعات الجمركية كافة أنواع البضائع المستوردة الخاضعة للضرائب والرسوم ماعدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد ، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد يضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك .

مادة (121)

يجوز بترخيص من الجمرك المختص وموافقة المستودع نقل البضائع المستوردة والمخزنة تحت نظام الإيداع إذا طلب صاحب البضاعة أو وكيله ، ولا يجوز إدخال أية بضائع في المستودع أو إخراجها منه إلا بترخيص من الجمرك المختص .

مادة (122)

تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تزيد على سنة ، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين اعتباراً من تاريخ التخزين عند الورود . ويجوز في الأحوال التي تقتضيها الصالح العام خفض تلك المدة أو إطالتها بقرار من رئيس المصلحة .

مادة (123)

يجوز تجزئة الافراج عن البضائع المودعة في المستودعات بحد اقصى ثلاث مرات وفقاً للإجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز الافراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين .

مادة (124)

يتم التخزين البضائع داخل المستودعات الجمركية بموجب طلبات تخزين مصحوبة بطلبات إرسال ويتم معاينتها ونقلها وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها في شأن البضائع العابرة ووفقاً لنظام المعمول به في ادارة المخاطر .

مادة (125)

يلتزم المرخص له باستغلال المستودع إمساك دفاتر الكترونية أو يدوية عند الضرورة خاصة بدخول وخروج البضائع المودعة لديه ، وعليه أن يضع السجلات والمستندات المتعلقة

البضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرک وأن يقدم کل المعلومات التي تطلب منه , وللجمرك الحق في مباشرة جرد البضائع الموجودة بالمستودع في كل وقت كلما اقتضت الظروف ذلك .

مادة (126)

يجب الحصول علي ترخيص من الجمرک المختص قبل إجراء العمليات التالية بالمستودع العام :

أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .

ب - نزع ووضع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على أي من ذلك تغيير في فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عنها دخولها للبلاد .

وتخضع المواد المحلية اللازمة لتلك العمليات للإجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، وتخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة للعمليات المذكورة للإجراءات المقررة في شأن البضائع الواردة .

مادة (127)

للجمرك المختص أن يرخص كتابة في الحالات العاجلة في إجراء العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة في غير مواعيد العمل الرسمية مقابل خدمات يتحملها المرخص له استغلال المستودع .

مادة (128)

يحظر دخول المستودع علي غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال الجمارك وموظفي وعمال السلطات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع ، ومع ذلك فلصاحب المستودع أن يسمح بموجب ترخيص من الجمرک المختص لغير هؤلاء في معاينة البضائع المودعة، وله أخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على هذه العينات .

مادة (129)

تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما في الجمرک المختص ، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرک والمرخص له باستغلال المستودع او وكيله طبقا لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .

مادة (130)

يجوز بترخيص من الجمارك وموافقة المستودع نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظام الإيداع إذا طلب صاحب البضاعة أو من ينيبه، ولا يجوز إدخال أية بضائع في المستودع أو إخراجها منه إلا بترخيص من الجمارك.

ويسمح بنقل ملكية البضائع المودعة في المستودعات وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

مادة (131)

يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية وفقاً لإشترطات وضمانات إقامة مستودعات السيارات والتزامات المرخص له باستغلال المستودع ووفقاً للآتي :

أ - يلتزم المرخص له باستغلال المستودع بآداء أية مستحقات مالية ناتجة عن مخالفة نظام الإفراج خلال فترة التخزين .

ب - لا يجوز تخزين السيارات بالمستودع إلا بعد تطهيرها من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضرائب عن النواقص .

ج - الالتزام بمدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد الإفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه اللائحة .

د- على الجمرك المختص المشرف على المستودع المرخص له إخطار جمرك الإفراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين السيارات .

وعلى المرخص له توفير اوضاعه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة والا يحق للمصلحة سحب الترخيص .

مادة (132)

لا تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الاخرى عن النقص او التغيير في اوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة في المستودعات اذا كان ناشئاً عن اسباب طبيعية كالتبخر او التسرب او الجفاف ، وذلك في حدود نسبة 5% تحسب من مشمول كل طرد على حدة او وفقاً لما تقرره الجهات المختصة ، ولا تخضع هذه النسبة لاي غرامات .

ويجوز للمصلحة في حالة ارتكاب المرخص له استغلال المستودع او احد تابعيه جريمة تهرب جمركي أو الاشتراك فيها الغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطاره بذلك .

مادة (133)

تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي :

أ - يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاث صور الى المنافستو المركزي موضحاً به بيانات الرسالة وقيمة الضرائب والرسوم التقديرية ومؤشر عليه بموافقة المستودع علي نقل الرسالة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل الى مستودع واحد .

ب - يقوم المنافستو المركزي باستيفاء الآتي :

- 1- المراجعة والمطابقة علي المنافستو الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين .
- 2- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسلة لكل مستودع علي حده .
- 3- التأشير بما يفيد المراجعة والقيود وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمركي من قبل .
- 4- حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الصورتين بالرقم المسلسل وختمها بخاتم الإدارة والموافقة علي النقل وتوزيع الثلاث صور كالاتي :
- صورة إلي اللجنة الجمركية المشرفة على المستودع وصورة أخرى الى ادارة المستودع المنقول اليه مشمول طلب التخزين وصورة لصاحب الشأن .
- 5- يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين بعد استيفاء الاجراءات السابقة بالبند اولا الى الجمرك المختص مرفقا به صور الفواتير وبيان العبوة وتتم عليه الاجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت .

مادة (134)

يتم اجراء جرد جزئي للبضائع المودعة بالمستودعات كل ثلاث شهور بمعرفة اللجنة الجمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة ومدى مواءمتها واتخاذ اللازم قانوناً نحو العجز والزيادة .

و تشكل لجان جرد مفاجئ كل مدة بمعرفة رئيس القطاع التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية ومكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر اللجنة الجمركية بالمستودع وتعد مذكرة بالعجز والزيادة ان وجدت تعرض على المدير العام المختص.

مادة (135)

للمصلحة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تباع البضائع المودعة في المستودع إذا لم يقيم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ اخطار المرخص له باستغلال المستودع على العنوان الوارد

بالترخيص بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، وتودع حصيلة البيع بعد خصم كافة الرسوم والضرائب والنفقات في حساب أمانة لدى المصلحة لتسليمه لأصحاب الشأن، ويسقط الحق في المطالبة به بعد خمس سنوات من تاريخ البيع .

وعلى المرخص لهم باستغلال المستودعات إرسال بيان تفصيلي عن الطرود التي انتهت المدة القانونية لبقائها بالمستودع خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء على أن يشتمل على (رقم البوليصة - رقم الطريق - الوزن - العدد - المضمول - اسم صاحب الشأن) مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص الأصلية.

وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصلاحيه البضاعة من تاريخ التخزين . ويقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود في وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركي.

يتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفي حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين مستودع الشركة بعد تجنيبها في المخازن الخاصة بالمستودع وتكون تحت مسؤولية أمين المستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

مادة (136)

عند تصفية الايداع او انتهاء مدة الترخيص او بفقده احد شروطه يجوز لاصحاب البضائع الافراج نهائيا عنها او نقلها الى ايداع اخر او اعادة تصديرها ، وفي هذه الحالة يتم استكمال باقي المدة المصرح بها .

الفصل الثالث

التخزين المؤقت

مادة (138)

يجوز الترخيص في إقامة المخازن الجمركية المؤقتة داخل الموانئ ، وتسرى في شأن اجراءات استخراج الترخيص ذات الاحكام المنصوص عليها بالمادة (114) من هذه اللائحة .

مادة (139)

يجوز تخزين البضائع الواردة او الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخص بها من المصلحة في الساحات ومحطات الحاويات والاماكن الاخرى لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية بشأنها .

ويسمح بنقل البضائع من مخزن جمركي مؤقت الى اخر مؤقت او مستودع جمركي بترخيص من المصلحة وتحت رقابتها .

مادة (140)

يحدد بترخيص الإنشاء نوع المخزن سواء صادر او وارد و البضائع المرخص بتخزينها فيه ، ولا يجوز تخزين بضائع بخلاف المرخص بها إلا لأسباب مبررة تقبلها المصلحة قبل التخزين .

مادة (141)

يسمح بالتخزين المؤقت لكافة انواع البضائع ، وتخزن البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها المخزن للخطر أو البضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة أو البضائع التي تضر بجودة المنتجات الأخرى بمخازن في أماكن معزولة مجهزة ومهيئة خصيصا لذلك ، ولا يجوز تخزين أي بضائع أخرى خلافها بتلك الأماكن.

مادة (142)

يسمح بترخيص من الجمرك المختص باجراء العمليات العادية اللازمة للحفاظ على البضائع داخل المخازن المؤقتة وتسهيل اخراجها منها ، دون تغيير في حالتها او التأثير على الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الاخرى المستحقة .

مادة (143)

يشترط للترخيص في مزاولة نشاط التخزين المؤقت داخل الموانئ تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات صاحب المخزن الناشئة عن قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات بنسبة 10% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمخزن التي يحددها صاحبها أو من المتوسط الشهري للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، والجعالة الواجب ادائها للمصلحة ، على ان تكون نصف تلك الضمانات بامانة نقدية او ب خطاب ضمان مصرفي ، والباقي بوثيقة تأمين .

ويجوز لرئيس المصلحة ورؤساء القطاعات الجمركية ورؤساء الإدارات المركزية المختصين بالنسبة للمخازن التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الأعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من وثيقة التأمين .

مادة (144)

يلتزم صاحب المخزن المرخص له بمزاولة نشاط التخزين المؤقت بأداء الجعالة للمصلحة قدرها 15 % من إجمالي إيرادات المخزن خلال العام على الا تقل عن ثلاثين الف جنية ولا تجاوز اربعمائة وخمسون الف جنية في السنة .

مادة (145)

تلتزم الجهة المستغلة للمخزن المؤقت قبل الحصول على الترخيص ربطه الكترونيا مع مصلحة الجمارك وعلى المخازن القائمة توفيق اوضاعها في ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وإلا جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إيقاف مزاوله النشاط بتلك الاماكن .

مادة (146)

تحدد مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهرين أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها .

ويجوز لدواعى الصالح العام خفض تلك المدة او اطالتها بقرار من رئيس المصلحة .

مادة (147)

تطبق احكام المواد 119، 125، 128، 131 ، 133 من احكام المستودعات الجمركية على المخازن الجمركية .

الفصل الرابع

المناطق الحرة

مادة (148)

للمصلحة الحق فى الاطلاع على كافة الاوراق والسجلات والوثائق والمستندات واجراء الجرد الدورى والمفاجئة لمشروعات المناطق الحرة واتمام المطابقات الدفترية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة للتأكد من صحة الارصدة

مادة (149)

تخطر الجمارك الجهة الادارية التابع لها المنطقة الحرة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحصل الجمارك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حالات العجز والزيادة غير المبررة دون الاخلال باحكام الباب التاسع من قانون الجمارك .

مادة (150)

دون الاخلال بحكم المادة السابقة يتم كشف ومعاينة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة عند الوصول بمقر المشروع وتتم عملية المطابقة وتحديد قيمة الرسالة .

مادة (151)

لأصحاب الشأن قبل قيد البيان الجمركي بالنسبة للبضائع الواردة برسم المناطق الحرة طلب تحويلها الى وارد نهائي أو إعادة شحنها الى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة بعد موافقة المنافستو ودون الرجوع الى هيئة الاستثمار

مادة (152)

تخضع البضائع المنقولة من الدوائر الجمركية الى المناطق الحرة أو منها أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض للأحكام الخاصة بالبضائع العابرة ترانزيت

مادة (153)

يجوز السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو الغير من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لأصلها أو لأجراء عمليات صناعية عليها وأعادتها لداخل البلاد مع الزام المشروعات بتقديم ضمانات مقبولة بالضريبة الجمركية و الضرائب الأخرى تكون ضامنه لهذه البضائع عند عدم أعادتها، وتطبق القواعد الاستيرادية البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند أعادتها الى داخل البلاد

مادة (154)

يعتبر المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئول مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ويلتزم بسداد الضرائب والرسوم الجمركية العجز والزيادة غير المبررة ودون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .

مادة (155)

يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة الى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات .

ويتم التداول بين الشركات داخل المنطقة الحرة الواحدة بموافقة هيئة الاستثمار وتحت الملاحظة الجمركية علي أن تلتزم الشركة المشتريه والبائعة أخطار جمرک المنطقة الحرة بتمام التداول .

مادة (156)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تسرى على المناطق الحرة وعلى الإجراءات التي تتبع بالنسبة الى البضائع الخاصة بها أحكام قانون الأستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المنفذة لهذا القانون .

الفصل الخامس

المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

مادة (157)

للمصلحة الحق في الاطلاع على الاوراق والسجلات والوثائق والمستندات ايا كان نوعها واجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واتمام المطابقة اللازمة على الارصدة وتخطر الجهة الادارية التابع لها المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتطبق احكام قانون الجمارك حيال العجز والزيادة غير مبررة .

مادة (158)

تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة احكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002 والقرارات المنفذة له .

مادة (159)

تسرى على هذه المشروعات التدابير الخاصة بالرقابة الجمركية .

الفصل السادس

الاسواق الحرة

مادة (160)

للووزير او من يفوضه الترخيص بانشاء الاسواق الحرة الجديدة داخل صالات الركاب بالموانئ وتجديد تراخيصها ، ويكون إنشاء الأسواق الحرة الجديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائمة منها وقت العمل بقانون الجمارك خارج الموانئ بقرار من الوزير بعد أخذ موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة .

مادة (161)

تتم اجراءات انشاء الاسواق الحرة على النحو الاتي :

1- يتقدم صاحب الشأن بطلب لرئيس الادارة المركزية المختص لاصدار الترخيص باقامة السوق الحرة (معرض - مخزن) حيث يتم اجراء المعاينة وتحديد الشروط اللازمة واطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .

2- يصدر الترخيص باقامة السوق الحرة بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ، ويوقع من صاحب الشأن المرخص له الالتزام بما ورد به ويحرر الترخيص من اصل وثلاث صور يحفظ الاصل بالادارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة بالادارة المالية والجمركية المختصة ، وتسلم صورة الى صاحب الشأن .

مادة (162)

يجب الا تزيد مدة بقاء البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية المودعة بمعارض او بمخازن الاسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للاستعمال او الاستهلاك ، او ظهور عيوب في البضاعة على نحو يجعلها غير ملائمة للعرض او البيع في معارض الاسواق الحرة .

وفي حالة انتهاء الصلاحية او صدور قرار عدم صلاحية العرض او البيع بالاسواق الحرة ، يتم اعادة تصديرها او اعدامها تحت اشراف الجمرك المختص على نفقة الجهة المستغلة للسوق الحرة .

ويجوز داخل مخازن الاسواق الحرة لصق او تعديل وضع العلامات الدالة على الاعفاء من الضرائب الجمركية (البندول) ، وبما يتفق مع الغرض من الاعفاء وبما يتفق مع مستندات الاستيراد الاصلية وذلك تحت اشراف الجمارك .

مادة (163)

يحظر الافراج عن اصناف السجائر والسيجار والمشروبات الروحية التى تباع لجهات او اشخاص معفاة من الضرائب الجمركية بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندول) او العلامة المميزة الدالة على اعفاءها من هذه الضرائب .

مادة (164)

يسمح بتموين السفن الاجنبية فى الموانئ بالشراء من الاسواق الحرة (سلع محلية الصنع و سلع غير خالصة الضرائب و الرسوم الجمركية) بما فيها السجائر والمشروبات الروحية وغيرها ، وذلك بناء على طلب من ربان السفينة او التوكيل الملاحي او متعهدى السفن مع استيفاء القواعد النقدية المقررة .

مادة (165)

يسمح لربابنة السفن التقدم بطلب تجميعى لرغبات افراد الطاقم فى الشراء من الاسواق الحرة لسلع محلية الصنع و سلع غير خالصة الضرائب و الرسوم الجمركية بما فيها السجائر والمشروبات الروحية وغيرها اللازمة لهم ، ويجب مراعاة تناسب الكميات المطلوبة للشراء مع عدد افراد الطاقم ومدة الرحلة لاقرب ميناء وصول للباقرة وفقا للضوابط الاجرائية الخاصة بتوصيلها للسفينة

مادة (166)

تطبق احكام المواد 119، 125، 128، 131 ، 133 من احكام الترانزيت والمستودعات على الاسواق الحرة .

الفصل السابع

السماح المؤقت

مادة (167)

تُعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كلا من:

- ١- المواد الأولية والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ثم إعادة تصديرها .
 - ٢- مستلزمات التعبئة والتغليف المستوردة اللازمة للسلع المصدرة.
 - ٣- الآلات والمعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف المستوردة بغرض إصلاحها ثم إعادة تصديرها.
 - ٤- الأصناف والبضائع الأجنبية غير تامة الصنع لتكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.
- وتعفى هذه المواد والسلع والأصناف مؤقتاً من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
- ولا تسرى أحكام هذا الفصل على المواد والسلع والأصناف المعفاة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .

مادة (168)

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :

(أولاً) إيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، بأي من الصور الآتية :

- 1- ضمان نقدي.
- 2- ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء وغير مشروط ومعزز وساري المفعول لمدة سنة على الأقل.

3- ضمان أصول منشأة بواقع (80%) من متوسط صافي حقوق الملكية للمنشأة عن الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة طبقاً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقاً لتقرير أحد مراقبي الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية .

4- تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بالتصدير بنظامي السماح المؤقت أو رد الضريبة بما لا يجاوز (50%) من متوسط إجمالي قيمة ما تم تصديره بهذين النظامين بمعرفة المنشأة خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة .

ويشترط لقبول التعهد الشخصي من المنشآت التي تعمل بالتصدير بهذين النظامين استيفاء الشروط الآتية :

أ- أن يقتصر تقديم هذا التعهد على المشروعات الإنتاجية المقيدة بالسجل الصناعي، وشركات الإنتاج الزراعي، والتي سبق قيامها بالتصدير وفقاً لنظام السماح المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط وبتقديم ميزانية عمومية للشركة عن آخر ثلاث سنوات يثبت منها قيمة الصادرات عن المنتجات المستوردة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد الضريبة وبعد مطابقتها بالقيودات الجمركية .

ب- ألا يكون قد سبق إدانة المشروع أو ممثله القانوني بحكم قضائي نهائي في جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك أو تم التصالح فيها خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير .

ج- أن يقدم المشروع تعهداً من ممثله القانوني موقعاً عليه من الموظف المختص بالمصلحة المختص وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة .

د- ألا يقل رأس المال المدفوع للمنشأة عن خمسة ملايين جنيه.

ويشترط للمنشآت والمشروعات التي تتعامل بضمانات أصول المنشأة أو التعهد الشخصي أن تكون مالكة للآلات والمعدات خالية من الحقوق العينية التبعية وألا يتم الجمع بين ميزتي التعامل بضمان أصول المنشأة والتعهدات الشخصية.

(ثانياً) التزام المنشآت والمشروعات التي تعمل بهذا النظام بالآتي :

1- إمسك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف التي يتم استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت هذا النظام .

2- إخطار مصلحة الرقابة الصناعية لتحديد معدلات الاستخدام ونسب الهالك .

3- تقديم مستند إثبات الملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد الايجار الموثق والمقيد بالسجل التجاري وكذا المخازن والملحقات .

(ثالثاً) أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة إقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئى من الضرائب والرسوم وذلك بمعرفة المستورد أو عن طريق الغير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل نهاية المدة الأصلية ، فإذا انقضت المدة دون إتمام التصدير أو التجديد أصبحت الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة الإضافية واجبة الاداء مع إستيفاء القواعد الإستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

مادة (169)

يتعين أن تغطى الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام كامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت ، ويجوز بعد إنتهاء هذه المدة تقديم ضمانات لا تقل عن نسبة (30%) من تلك القيمة ، وذلك بناء على طلب يقدمه المشروع أو المنشأة ويوافق عليه رئيس المصلحة أو من يفوضه وبشرط ألا تقل الصادرات التي تمت تسويتها عن نسبة (50%) من إجمالي المواد والسلع والأصناف السابق استيرادها بهذا النظام خلال تلك المدة .

مادة (170)

استثناء من حكم المادة السابقة يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التي تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطة ومعززة وغير قابلة للإلغاء وسارية المفعول ومعززة لمدة سنة على الأقل وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابع الألبسة وكذلك الأصناف والمواد اللازمة لمنتجات الشركة ولا تدخل في تصنيع أحد المنتجات الموضحة بالسجل الصناعي للمشروع أو المنشأة .

2- الأصناف والمواد المستوردة التي تحتاج إلى عمليات تشغيل لدى الغير والتي تخرج عن نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعي .

3- إذا ارتكب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك التي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح وذلك عن الثلاث السنوات التالية بعد قبول التصالح .

مادة (171)

تتخذ ذات الاجراءات الجمركية المتبعة عند قيد البضائع بنظام الوارد النهائي بالنسبة للسلع الواردة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة الآتي :

1- تقوم اللجنة الجمركية المختصة باجراء عمليات الكشف والمعاينة ، وسحب وتحريز ثلاث عينات قانونية أو أكثر من الصنف الوارد موقعة من صاحب الشأن أو ممثله وموظف الجمرك المختص وتحفظ إدارة الوارد المختصة بإحداها وترسل الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة لصاحب الشأن أو من ينيبه ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ.

2- يقوم مأمور التعريفية المختص بتحديد القيمة للأغراض الجمركية طبقا لاحكام المادة (16) من قانون الجمارك ومواد هذه اللائحة .

3- في حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كئالوجات أو رسومات أو شهادة مكونات للصنف الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج تمكن من المطابقة عليها عند التصدير.

4- بعد إيداع الضمان يتم تسليم صاحب الشأن نسخة أذن الأفراج الخاصة به أصل أذن التسليم الملاحي وعدد ثلاث صور ضوئية من شهادة الوارد بعد اعتماد الجميع بخاتم شعار الجمهورية .

مادة (172)

تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة على الصادر النهائي بالنسبة للسلع المصدرة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة حكم المادة (17) من قانون الجمارك وعلى أن يتم الالتزام بالآتي :

1- أن يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باثبات أرقام شهادات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بالمواد والسلع والأصناف التي استخدمت في إنتاج السلع المصدرة على أصل شهادة الصادر مع إرفاق صورة ضوئية من إذن إفراج الوارد .

2- تقوم اللجنة المختصة باستبعاد أرقام شهادات الوارد التي انتهت المدة القانونية لإعادة تصديرها ، ويجوز لصاحب الشأن تصديرها بنظام الصادر النهائي ، أما باقي الشهادات المستوفاة فيتم التأشير بالموافقة على القيد والإدراج .

3- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بمطابقة الأصناف المصدرة مع الفاتورة وبيان العبوة التفصيلي ، وعلى اللجنة مطابقة العينات المحرزة لدى المصلحة باعتبارها الأصل في المطابقة وفي حالة عدم وجودها أو ضياعها يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب ، فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزة لدى المصلحة فيتم المطابقة على العينة المحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صلاحيتها للمطابقة مع حجز عينة قانونية من الأصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع إثبات أرقام شهادات الوارد التي

تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السماح بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مره أخرى والتوقيع عليها من اللجنة .

4- في حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صلاحيتها للمطابقة يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير بعد سحب عينات قانونية ثلاثية من الأصناف المصدرة موقعة من صاحب الشأن أو ممثله وموظف الجمرك المختص ليتم الرجوع إلى خطاب مصلحة الرقابة الصناعية للأصناف المصدرة أو إرسال عينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن ولا يمنح المصدر الصور الضوئية المعتمدة إلا بعد المطابقة .

5- وفي جميع الأحوال إذا وجدت البضاعة المصدرة غير مطابقة لعينات الوارد يتم وقف التصدير بنظام السماح المؤقت وتتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .

6- في حالة التصدير من جمرك آخر خلاف جمرك إتمام الإجراءات يجوز لجمرك التصدير التأكد من مطابقة الأصناف المصدرة على المستندات المعتمدة الواردة إليه من جمرك الإرسال ، وبعد تمام الشحن يقوم بإثبات ذلك على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للسماح المؤقت، مع إرسال أصل إذن الإفراج وبوصلة التوصيل إلى جمرك إتمام الإجراءات وذلك بالبريد على نفقة أصحاب الشأن أو صحبة مندوب الجمارك.

7- وفي جميع الأحوال في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الادارات المعنية بالمصلحة وقبل إتمام التسوية بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية .

8- بعد ورود تمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو من ينوبه عدد (3) صور ضوئية طبق الأصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها أمام الجهات المعنية والإدارة المختصة بالتسويات لرد ما سبق إيداعه من ضمانات ويكتب على كل صورة الغرض منها.

9- إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتهما ، فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنوعا عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .

10- يعتبر تصدير الاصناف والمواد السابق استيرادها بهذا النظام بحالتها الأصلية في الغرض المصرح به مع مراعاة تطبيق أحكام الباب التاسع من قانون الجمارك .

مادة (173)

تتبع الإجراءات الجمركية التالية بالنسبة للأصناف والمواد والمنتجات المباعة لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسبق ورودها بنظام السماح المؤقت:

(أولاً) يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باستيفاء نموذج البيع المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة يرفق به:

1. فاتورة بيع تفصيلية توضح الأصناف والمراقيم والأعداد والأوزان والقيمة للأغراض الجمركية الواردة بشهادة الوارد سماح مؤقت لهذه المواد والسلع والأصناف .

2. أمر التوريد الصادر من الجهة المعفاة .

3. شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة التي سيتم لها البيع وسند هذا الإعفاء .

4. يتم إدراج بيانات النموذج بدفتر 46 وإدخال بياناته على الحاسب الآلي بعد مراجعته بمعرفة اللجنة المختصة .

(ثانياً) تقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاينة ومطابقة الأصناف علي كل من الشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة و فاتورة البيع وأمر التوريد وكذلك مطابقة العينة المحرزة طرف المصلحة أو صاحب الشأن مع اتباع ذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات الواردة في البنود من (1 الى 4) من المادة (170) من هذه اللائحة .

(ثالثاً) تقوم إدارة الإعفاءات المختصة بمراجعة مستندات الإعفاء وسندها والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة (على ضوء المعاينة الفعلية) لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم للإدارة المختصة لإتمام الإجراءات وإخطار إدارة متابعة الإعفاءات بما تم لأعمال شئونها.

(رابعاً) تقوم الإدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق الأصل من نموذج البيع وشهادة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية لإتمام إجراءات التسوية ورد الضمان بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية التي تتضمنها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .

مادة (174)

تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند التسوية على الرسائل المستوردة بنظام السماح المؤقت والمصدرة إلى الخارج أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب أو الرسوم وفقاً لهذا النظام:

(أولاً) يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب التسوية للإدارة المختصة على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

1- الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الوارد محل التسوية بما فيها أصل إذون الافراج .

2- الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الصادر وبما يفيد إتمام التصدير.

3- شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الجهة المختصة بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية التي تتضمنها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

4- صور خطابات مصلحة الرقابة الصناعية الخاصة بتحديد معدل التصنيع ونسب الهالك والفاقد الخاصة بالأصناف محل التسوية بعد التأكد من صحة البيانات الواردة بها من خلال الأصل المحتفظ به في الإدارة المختصة.

(ثانياً) تقوم الإدارة المختصة بمراجعة البيانات الواردة بطلب التسوية ومطابقتها على الصور الضوئية وإدراج كافة البيانات بالحاسب الآلي في ضوء خطاب مصلحة الرقابة الصناعية والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التي يتعين ردها.

(ثالثاً) تلتزم الإدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بألا يتم الرد إلا في حدود شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتي تمت المطابقة عليها .

(رابعاً) تقوم الإدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب الآلي (إشعار) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التي سيتم ردها أو تسويتها وتسليم الكشف (الإشعار) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته.

مادة (173)

تتبع الإجراءات الآتية في حالة البضائع والسيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها للخارج بنظام السماح المؤقت وأعيد إستيرادها مرة أخرى خلال سنة من تاريخ تصديرها ، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة لأسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة (مرتجع صادر سماح مؤقت) فيتم إتخاذ الإجراءات الجمركية بإحدى الحالتين التاليتين :

(أولاً) في حالة رغبة صاحب الشأن في الإفراج عن البضاعة الواردة بصفة نهائية تتبع الإجراءات الآتية:

1- يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه إلى الإدارة المختصة بطلب يوضح فيه رغبته في الإفراج بصفة نهائية عن البضاعة المرتجعة من الخارج على أن يوضح في الطلب أرقام شهادات الصادر التي تم التصدير على قوتها وصورة منها.

2- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة (تحقيق شرط العينية) وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التي تم إستدعائها بناء على طلب صاحب الشأن .

3- إذا كانت البيانات مطابقة فيتم تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التي تم استخدامها في تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة بالإضافة الى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ ورود شهادة الوارد وحتى تاريخ شهادة المرتجع والتي حددتها إدارة السماح المؤقت المختصة من واقع شهادة الوارد وشهادة الصادر وقامت بإثباتها على شهادة المرتجع وتستكمل باقي إجراءات الإفراج النهائي .

(ثانياً) في حالة رغبة صاحب الشأن في الإفراج عن البضاعة المرتجعة بنظام السماح المؤقت مرة أخرى تتبع الإجراءات التالية :

1- يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه إلى إدارة السماح المؤقت المختصة بطلب يوضح فيه رغبته بذلك ويذكر رقم شهادة الصادر التي تم التصدير بموجبها وتقديم صورة منها ،موضحاً به العمليات التي سيتم إجراؤها على الصنف المرتجع .

2- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة (تحقيق شرط العينية) وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التي تم إستدعائها بناء على طلب صاحب الشأن ، وإذا كانت البيانات مطابقة يقوم صاحب الشأن بإيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التي تم إستخدامها في تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة بالإضافة الى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ الورود وحتى تاريخ المرتجع والتي حددتها إدارة السماح المؤقت المختصة من واقع شهادة الوارد وشهادة الصادر وقامت بإثباتها على شهادة المرتجع وتستكمل باقي إجراءات الإفراج بنظام السماح المؤقت ، وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق تحصيله من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها .

3- تتخذ باقي إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على شهادة الوارد المرتجع .

4- يتم إعادة التصدير خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الإفراج ولا يجوز تجديدها .

مادة (174)

يحظر التصرف في المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت سواء للإنتاج أو للتجارة إلا بعد موافقة المصلحة وعلى أن تتخذ ذات الاجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي مع إستيفاء القواعد والقيود الاستيرادية على أن يحدد صاحب الشأن الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه المواد والسلع والأصناف على أن تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأصناف والكميات المراد التصرف فيها بالإضافة الى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ الورود وحتى تاريخ السداد .

الفصل الثامن

الإفراج المؤقت

مادة (175)

يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك بالشروط وفي الأحوال الآتية :

(أ) الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما في حكمها للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها، ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.

(ب) الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة (34) من قانون الجمارك .

(ج) البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة الحكومية المختصة .

(د) الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها اللازمة لإجراء التجارب أو الأختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة .

(هـ) الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها ، وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التي تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .

(و) المواد والأصناف الخاصة بالحصائد الزراعية المصدرة كالأوعية الفارغة ومواد التعبئة والتغليف وأجزائها والمواد المطهرة والشموع **والمواد الكيماوية للمعالجة والمبيدات الزراعية والبيتموس وموقفات الانبات.**

(ز) آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائي.

(ح) الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلى الجمهورية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .

ط - الأمتعة الشخصية الغير استهلاكية لكل من :

1 - ذوى المكانة .

2 - اللاجئين السياسيين .

3 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .

4 - المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء إجازاتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد .

5- الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.

6- أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي الجمهورية إلى الأراضي المقدسة.

7- الخبراء المرخص لهم بالعمل في البلاد .

(ط) الأصناف التي ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء .

(ى) البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التي تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها خلال ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه.

(ك) الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير .

مادة (176)

يشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1 - تقديم إحدى الضمانات بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله وهي كالتالي:

(أ) تأمين نقدي .

(ب) ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء .

(ج) تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات أو الشركات القابضة على ان يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه ، ويفوض رئيس المصلحة ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالمصلحة كل في حدود اختصاصه في قبول التعهد .

2 - أن يتم إعادة تصدير تلك الأصناف خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها عدا الفقرة رقم (7) من البند (ط) من المادة السابقة ، أما الاصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية فيعاد تصديرها خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها ، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص .

3 - يتم إعادة تصدير الحاويات خلال شهر من تاريخ الإفراج ، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بعد موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه .

4- يتم إعادة تصدير الأصناف الواردة بالفقرة (7) من البند (ط) من المادة السابقة فور انتهاء مدة الإقامة أو إنتهاء المشروع أيهما أقرب.

مادة (177)

يتم الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بشرط استيفاء المستندات وفقاً للآتي :

(أ) تقديم خطاب من بنك الاستثمار القومي يفيد قيام البنك بتجنيب مبلغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحساب المصلحة .

(ب) في حالة عدم كفاية الإعتمادات المخصصة للجهة يتم تقديم خطاب من وزارة التخطيط يفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق الإعتمادات المطلوبة مع موافقة بنك الاستثمار القومي على إضافتها لحساب المصلحة فور تعليلها.

مادة (178)

يتم الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب واليخوت) الواردة للعمل أو التأجير في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها وفقاً لما يأتي :

1- أن يسدد مقدماً عند الإفراج المؤقت نسبة 2% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد اقصى 20% سنوياً ، مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .

2- ان يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل إنتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب واليخوت) داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .

3- أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المشار إليها طوال مدة بقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج والإفراج النهائي عنها .

وفي حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الاصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام الإفراج المؤقت بعد خصم 2% نسبة الضريبة الجمركية المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي او التصرف فيه .

مادة (179)

يتم الإفراج مؤقتاً عن المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وفقاً لما يأتي :

1- أن يسدد مقدما عند الإفراج المؤقت نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد اقصى 10% سنويا مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .

2- في حالة طلب إعادة التصدير أو مد المدة يتم قبل إنتهاء المدة المسدد عنها نسبة الضريبة الجمركية المشار اليها بالفقرة السابقة تقديم طلب بذلك و بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها وفي حالة المخالفة يتم تطبيق حكم المادة (2/74) من قانون الجمارك .

3- أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المحددة المشار إليها طوال مدة بقاء المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .

- وفي حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الاصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررة وقت الافراج المؤقت بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية خلال الشهر الذي تم التصرف فيه فقط .

مادة (180)

يتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية المستحقة عند الافراج مؤقتاً عن البضائع الواردة للبلاد برسم إعادة تصديرها كالاتي :

(أ) أصناف البنود (ج ، ح) من المادة (175) من هذا الفصل :

- 1000 عن الثلاث اشهر الاولى أو جزء منها عن كل رسالة .

- 1500 جنيه عن ثلاث اشهر التالية أو جزء منها .

- 2000 جنيه لكل ثلاثة اشهر عما زاد عن ذلك أو جزء منها .

(ب) أصناف البنود (هـ ، و ، ز) من المادة الاولى من هذا الفصل ما عدا الحاويات :

- 1000 عن الستة اشهر الاولى او جزء منها عن كل رسالة .

- 2000 جنيه عن الستة اشهر التالية أو جزء منها وذلك في العام الاول عن كل رسالة .

ويتم مضاعفة تلك المبالغ عند التجديد للفترة الثانية.

مادة (181)

مع عدم الأخلال بأحكام الباب التاسع من قانون الجمارك في حالة عدم إعادة التصدير تكون الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج المؤقت مستحقة فور إنقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل ، و يجوز تجزئة إعادة التصدير في عدة شحنات

علي أن يكون تمام التصدير لكامل الشحنات قبل نهاية المدد المقررة للنظام، ويتم الرد الجزئي للضمان وفقاً للمصدر الفعلي علي أن تحصل الضرائب و الرسوم المستحقة عن الأجزاء التي لم يتم تصديرها فور إنقضاء المدد المقررة للإفراج المؤقت .

الإفراج المؤقت عن السيارات و اليخوت

وتحديد مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

مادة (182)

مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد، وذلك دون الإخلال بالإتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون مدة الافراج للسيارات وما في حكمها متناسبة مع الغرض الذي تقرر الافراج المؤقت من أجله .

مادة (183)

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصى ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها .

مادة (184)

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقاً للأحكام المبينة قرين كل منها، وذلك بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة طبقاً للجدول التالي:

(أ) المستثمرون الأجانب، في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات .

(ب) الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها (بما فيها الجامعات والمدارس) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .

(ج) ذوى المكانة من الأجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.

(د) شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني .

(و) تكون مدة الإفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود (ب) و (ج) و (د) متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله.

البيان	الستة اشهر الاولى او جزء منها	الستة اشهر الثانية او جزء منها	الستة اشهر الثالثة او جزء منها	الستة اشهر الرابعة او جزء منها	الستة اشهر الخامسة او جزء منها	الستة اشهر السادسة او جزء منها
السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3	1000 جنيه	2000 جنيه	2500 جنيه	3000 جنيه	3500 جنيه	4000 جنيه
السيارات ذات السعة اللترية اكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3	2000	3000	3500	5000	6000	7000
السيارة ذات السعة اللترية اكثر من 2000 سم3	4000	7000	10000	13000	16000	20000

ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ايهما أقل .

وفي حالة زيادة مدة الإفراج المؤقت عن ثلاث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (ب ، ج ، د) يستمر تحصيل الفئة الأخيرة من الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو جزء منها .

مادة (185)

يتم الإفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل من:

- اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب .
- الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب . بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600 سم3 مقابل تعليق أداء الضريبة .
- شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب .

وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله ، ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن كل ستة أشهر أو جزء منها كالآتي :

1- السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سم³

(مائة دولار) أو ما يعادلها عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .

(مائة وخمسون دولار) أو ما يعادلها عما يزيد عن مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .

2- السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم³ وحتى 2000 سم³ .

(مائتا دولار) أو ما يعادلها عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها

(ثلاثمائة دولار) أو ما يعادلها عما يزيد عن مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .

3- السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم³:

(أربعمائة دولار) أو ما يعادلها عن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .

(ستمائة دولار) أو ما يعادلها عما يزيد عن مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .

وبالنسبة لسيارات البحث والتنقيب عن البترول وما في حكمها أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ (مائتا دولار) أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها .

مادة (186)

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :

(أ) السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة على حد الإعفاء المقرر بقانون الجمارك وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .

(ب) السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات .

وتكون مدة الإفراج المؤقت وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع المصلحة .

ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، أو خمس دولارا أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) في حالة عدم الاعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة (187)

يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري أو التجارب على النحو الآتي :

(أ) سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما لا يتجاوز أربع سيارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السيارات الأجنبية .

(ب) سيارات الركوب الخاصة الواردة لأغراض التجارب بما لا يتجاوز سيارتين مختلفتي الطراز واردتين برسم مصانع إنتاج السيارات , وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .

وتكون مدة الإفراج عن هذه السيارات ستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة رئيس المصلحة ولا يجوز ترخيصها بالمرور.

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على تلك السيارات على النحو الآتي :

5000 جنية عن الستة أشهر الأولى أو جزء منها.

10000 جنية عن الستة أشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغير ذلك من الضرائب والرسوم الأخرى.

مادة (188)

يتم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل و التريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من رئيس الادارة المركزية المختص .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على النحو الآتي :

100 جنية عن كل أسبوع أو جزء منه من الأسبوعين الأول والثاني .

500 جنية عن كل أسبوع أو جزء منه من الأسبوعين الثالث والرابع .

وفي حالة الرغبة في إبقاء أي من هذه السيارات أو التريلات أو البرادات داخل البلاد للعمل بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة (34) من قانون الجمارك .

مادة (189)

يتم الإفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل (بيك أب) ذات الكابينة المزدوجة والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي تسعة بخلاف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بواقع 500 جنيه عن الشهر الأول أو جزء منه ، و 1000 جنيه عن الشهر الثاني أو جزء منه .

مادة (190)

يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد للإقامة المؤقتة في حدود فترة الإقامة وبحد أقصى اثني عشر شهراً .

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة للموانئ السياحية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 وفقاً لقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 وتحصل المصلحة ما يعادل ذات المبالغ في باقي موانئ الجمهورية وتوزع بذات النسب الموضحة بالقرار سالف الذكر .

مادة (191)

يتم الافراج عن الآلات والمعدات بما فيها معدات النقل والأجهزة وسيارات الركوب الخاصة بالاجانب القادمين للبلاد اللازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر يجوز مدها مدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة و بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه لاسباب مبررة .

ويكون مقابل تعليق أداء الضريبة مائة جنية عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه .

مادة (192)

في جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التي قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة اشهر بالنسبة لليخوت وتعتبر فترة التخزين داخل الدائرة أو المارينا بمثابة إعادة تصدير.

مادة (193)

يتم الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى الجمارك أو رخصة تسيير وقيادة دولية) بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية).

وبالنسبة لليخوت التي ترد بالموانئ البحرية للسياحة الاقليمية فيكتفى بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه على أن تخطر مصلحة أمن الموانئ عند الإفراج عن اليخت .

وبالنسبة لراغبي السياحة الداخلية (النيلية) يشترط للإفراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة .

مادة (194)

يكون الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد السابقة طبقاً للشروط الآتية :

(أ) يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي , ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصاً، وفي حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من احد الأندية التي أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .

(ب) يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار ، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة .

(ج) يجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتاً علي الأغراض التي تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوي الإعاقات الذين تستدعي حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعي القيادة بسائق ، بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه .

(د) يحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة وإستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ويجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار اليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها .

ويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة في حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان.

وفي حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك .

مادة (195)

يشترط لقبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً الآتي :

(أ) ألا تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركي .

(ب) تطهير السيارة من الغرامات أو التعويضات ومقابل تعليق أداء الضريبة وسداد الضرائب والرسوم على الأجزاء الناقصة والمستبدلة .

ويفوض رؤساء الادارات المركزية كل في دائرة اختصاصه في قبول التنازل عن السيارات.

مادة (196)

تتم الإجراءات الجمركية عن الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي:

(أ) يقوم صاحب الشأن أو من ينوبه بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الالكتروني مع المصلحة مع تقديم المستندات الدالة على الإفراج المؤقت .

(ب) تكون المستندات المطلوبة للإفراج هي :

1 - البيان المميكن بنظام الإفراج المؤقت .

2 - بيان الأصناف الواردة .

3 - إذن التسليم الملاحي .

4 - فاتورة الأصناف الواردة .

(ج) تتم الاجراءات الجمركية مع مراعاة أن الأصناف المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت لا يفرج عنها بالمسار الأخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وحساب قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وللتأكد من العينية عند التصدير .

(د) تحصيل الضمانات اللازمة ويسلم أصل إذن الإفراج مرفقاً به صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة إذن الإفراج مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف .

(هـ) يقوم قسم الإجراءات بالجمرك المختص بإرسال البيانات الجمركية المفرج عنها إفراجاً مؤقتاً خلال 72 ساعة من تاريخ الافراج أو إلكترونياً لإدارة المعلقات و تتم المتابعة بإدارة الإفراج المؤقت (المعلقات) على ان يتم الأتي :

1- قيد هذه البيانات إلكترونياً أو يدوياً في سجل يوضح به رقم الإقرار وسبب الإفراج المؤقت وقيمة الضرائب والرسوم ونوع الضمان المقدم ومهلة الإفراج المؤقت .

2- استخراج تقارير بشكل دوري توضح موقف البيانات التي تنتهي مهلة الإفراج المؤقت عنها ومتابعتها لإنهاء موقفها.

مادة (197)

يتم الإفراج المؤقت عن البخوت طبقاً للإجراءات الآتية :-

(أ) يتقدم صاحب اليخت أو من ينيبه أو مندوب السياحة إلى جمرك الوصول بالنموذج المعد لذلك من أصل وصورة موضحاً به البيانات الأساسية (مرفقاً به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت خمور - سجائر - وغيرها) .

وفي حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو من ينيبه بسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد إنتهاء مدة الإفراج المؤقت وفي هذه الحالة تقوم الجمارك بإخطار مصلحة أمن الموانئ عند الإفراج المؤقت عن اليخت .

وبالنسبة لراغبي السياحة (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن اليخت في حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت .

(ب) تقوم اللجنة الجمركية بالمعينة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها على النموذج الجمركي المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت .

(ج) يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحاً عليه الموافقة على الإفراج المؤقت ويحتفظ بالصورة وصور المرفقات في جمرك الإفراج ويعد النموذج الجمركي بمثابة إفراجاً جمركياً مؤقتاً صالح للعمل به في الموانئ المصرية الأخرى التي يتردد عليها اليخت خلال فترة الإفراج المؤقت.

(د) في حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقاً به قسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد في المكان المخصص لذلك في النموذج الجمركي ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التي قامت بالتجديد بإخطار اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة .

(هـ) لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أى ميناء مصري غير الميناء الذي قام بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركي للإفراج المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .

(و) يكون النموذج الجمركي هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة بخط السير خلال صلاحية مدة الإفراج المؤقت .

(ز) تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة إدارة الافراج المؤقت (إدارة المعلقات) على أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خلال مدة الإفراج المؤقت .

مادة (198)

تتم الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي :

(أ) تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق الإفراج عنه تحت هذا النظام لإجراء عملية المطابقة قبل تمام إعادة تصدير الرسائل السابق الإفراج عنها برسم الأفراج المؤقت بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك الإفراج أو صورة طبق الأصل من بيان الصادر في حالة التصدير من جمرك غير جمرك الإفراج إلى وحدة متابعة الإفراج المؤقت (المعلقات) بالقطاع المختص ويتم إثبات تمام التصدير على البيان الجمركي للوارد ويختم بخاتم جمرك الصادر.

(ب) تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم الإفراج عنه بما تم تصديره وبعد التأكد من عمليات المطابقة وعدم وجود أى ملاحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على إقرار الوارد والصادر بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير في إجراءات رد الضمان.

(ج) ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيوداتها في سجل البيانات الجمركية

(د) تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات ، حيث تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن في حالة ما اذا كانت الضمانات تعهدات من جهات معينة وتأخر أصحاب الشأن في التقدم للتسوية خلال شهر من التصدير ولا توجد أية ملاحظات يتم تسوية البيانات بقسيمة سايرة ويخطر أصحاب الشأن بذلك .

(هـ) وفي حالة وجود ملاحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بالفروق والضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن ولا يتم رد الضمان إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة نتيجة هذا الاختلاف أو تقديم المبررات المقبولة جمركياً .

(و) في حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضرائب والرسوم عن الجزء الذي تم تصديره لاتخاذ إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .

(ز) تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار عند التصدير إلى المناطق الحرة موضحاً بها الكميات المصدرة اليها .

الفصل التاسع

رد الضريبة

المادة (199)

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والاصناف والمستلزمات الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي أو الجزئي خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى قبل البدء في إجراءات التصدير أو النقل أو البيع لجهة معفاة كلياً أو جزئياً وذلك وفقاً للشروط التالية .:

أ- يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه بمستندات البيان الجمركي ويقر عليه بطلب الإفراج بنظام رد الضريبة ويقر بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة ، ويقر كذلك بإخطار مصلحة الرقابة الصناعية واستخراج قرار بمعدلات التصنيع ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة قبل إعادة التصدير.

ب- تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة بشأن البضائع المستوردة بنظام الوارد النهائي مع الالتزام بأحكام الفقرات 1،2،3 من المادة 170 من الفصل السابع من هذه اللائحة .

المادة (200)

تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة على الصادر النهائي مع اتباع ذات الاجراءات الواردة بالمادة (170) من الفصل السابع من هذه اللائحة .

المادة (201)

بعد تمام التصدير للبضائع المصدرة يتم تسوية البيان الجمركي مع اتباع ذات الاجراءات الواردة بالمادة () (مادة التسوية) من الفصل السابع من هذه اللائحة .

المادة (202)

في حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلا بعد تمام تصديرها ، وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والاصناف والمستلزمات المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار مصلحة الرقابة الصناعية والذي يحدد معدلات التصنيع ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة .

المادة (203)

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المفرج عنها برسم الوارد النهائي والتي ليس لها مثل من المنتجات المحلية أو التي يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات وذلك بالشروط الآتية:

- 1- أن يتقدم صاحب الشأن إلى مدير جمرك الصادر بطلب موضح به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته في إعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها .
- 2- يقوم جمرك الصادر بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما سبق استيراده لإثبات العينية على أن يكون المصدر هو ذات المستورد.
- 3- أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
- 4- ألا تكون البضاعة قد استعملت داخل البلاد ويستثنى من ذلك الآلات والأجهزة والمعدات التي تستعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
- 5- بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكون موضحاً على البيان الجمركي عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير .

المادة (204)

- فضلاً عن الشروط السابقة يشترط لرد الضريبة على الأشرطة السينمائية الواردة للتحميم وإعادة تصديرها تقديم المستندات التالية:
- أ- إيصال البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه .
 - ب- نسخة حافظة مراقبة الأفلام بوزارة الثقافة.

المادة (205)

يشترط لرد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الأسباب تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة والتأكد من عينيته وأن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .

المادة (206)

ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عن البضائع والمواد المحلية المصدرة للخارج أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة إذا أعيد استيرادها بحالتها بالشروط الآتية:

- 1- أن يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه إلى الجمرك المختص بطلب موضح به رقم شهادة الصادر ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته في الإفراج عن البضائع السابق تصديرها واسترداد الضريبة الجمركية السابق سدادها ويجوز إرفاق خطاب من الجهة المختصة يفيد أن البضائع المعاد استيرادها محلية الصنع.
- 2- يقوم الجمرك المختص بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة والمطابقة على ما سبق تصديره من واقع شهادة الصادر لإثبات العينية على أن يكون المستورد هو ذات المصدر.
- 3- أن تكون البضاعة واردة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير.
- 4- أن يتم إعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
- 5- يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق تحصيله من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها .

الباب السادس

الاجراءات الجمركية

- الفصل الاول : التخليص المسبق .
- الفصل الثاني : نقل البضائع .
- الفصل الثالث : قوائم الشحن .
- الفصل الرابع : البيان الجمركي .
- الفصل الخامس : المخلص الجمركي .
- الفصل السادس : معاينة البضائع وسحبها .

الفصل الاول

التخليص المسبق

مادة ()

يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات التالية الخاصة بالبضاعة يدوياً أو الكترونياً إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد :

1- صورة الفاتورة المبدئية أو عقد الشراء .

2- صورة بيان العبوة وتغنى عنها الفاتورة التفصيلية .

ويتولى الجمرک المختص التأشير على المستندات برقم قيد جمركى مبدئى ، ويلتزم المستورد أو وكيله باخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .

وتمتد صلاحية رقم القيد الجمركى المبدئى لمدة ثلاثة شهور من تاريخ قيده على المستندات .

ويلتزم الناقل أو ربانة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم بادراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد (قوائم الشحن – بوالص الشحن)

مادة ()

يجوز فى حالة ورود مستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة إلى البلاد دون ادراج رقم القيد الجمركى المبدئى عليها ، تقديم طلب من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى مصحوباً بفاكس من الناقل فى الخارج لادراج الرقم قبل وصول البضاعة إلى البلاد .

وفى حالة وصول البضاعة إلى البلاد دون تقديم الرقم الجمركى المبدئى على مستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله .

ماده (207)

يجوز اتخاذ اجراءات التخليص المسبق وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة الى اراضى الجمهورية ، ويتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتها واستيفاء القواعد الرقابية والاستيرادية المقررة ووفقا للتعريف الجمركية النافذة السارية وقت الافراج واعتماد التسوية النهائية .

ماده (208)

يجوز للمستورد او وكيله قيد البيان الجمركى وفقا لاجراءات التخليص المسبق فى اى موقع جمركى بخلاف جمرك الافراج وتتم الاجراءات الجمركية بجمرك الوصول على النحو الاتى :

1- يجب ان تكون البضائع جديدة واضحة الوصف والمراقيم بالمستندات المقدمة (غير مجهلة)

2- ان تكون البضائع قد تم شحنها فعلاً .

3- تقديم صور المستندات الخاصه بالرساله فى حالة عدم توافر اصول المستندات على ان تقدم اصول المستندات واذن التسليم الملاحي بجمرك الوصول .

3- تقديم اصل بوليصة الشحن او صورة منها .

مادة (209)

تتبع الاجراءات الجمركية التالية فى حالة التخليص المسبق :-

اولا : بعد الشحن وقبل وصول البضاعة

أ- يتقدم المستورد او وكيله لقيد البيان الجمركى وفقا لاجراءات التخليص المسبق مرفقا به ما يثبت شحن البضاعة من الخارج بتقديم اصل بوليصة الشحن او صورة منها وذلك بعد التأكد من وجود رقم القيد الجمركى المبدئى والمثبت بمستندات الشحن قبل شحن البضاعة .

ب- بعد قيد البيان الجمركى تتم المراجعة المستندية والاجراءات ويتم اخفاء مسار الافراج لحين ربط بوليصة الشحن بجمرك الوصول ، ويسلم للمستورد او وكيله بعد اداء كافة الضرائب والرسوم المستحقة اذن الافراج ونسخة الى جهات العرض وصورة طبق الاصل من الفواتير وبيان العبوة .

ثانيا : بعد وصول البضاعة

أ- فى حالة التأكد من وجود رقم القيد الجمركى المبدئى ومستندات البضاعة يتم السير فى الاجراءات ، وفى حالة عدم وجود هذا الرقم بمستندات الشحن يتم اعادة شحن هذه البضائع للخارج.

ب- يتقدم المستورد او وكيله الى جمرك الوصول بمستندات الافراج بالاضافة الى اذن التسليم الملاحي وصورة ضوئية منه وأصول المستندات في حالة عدم تقديمها عند اتمام الاجراءات الاولى .

ج- يقوم جمرك الوصول بمطابقة رقم القيد الجمركي المبدئي على كل من المستندات الخاصة بالبضاعة وعلى مستندات الشحن (قائمة الشحن وبوالص الشحن) وذلك من خلال ادارة المنافستو المركزي التابع لها الجمرك .

د - يتم استدعاء البيان الجمركي على النهاية الطرفية وربط المنافستو بالاقرار الجمركي (تسديد رقم بدفتر 46 ك م) ، ويتم تحديد مسار الافراج طبقا لمعايير ادارة المخاطر ،

وفي حالة الإفراج بالمسار الأخضر :

يسلم المستورد او وكيله بعد استيفاء جهات العرض أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفواتير و بيان العبوه وإذن التسليم ليتوجه لصرف الرسالة، وترسل صورة من إذن الإفراج ومرفقاته لباب الصرف ويختم أصل وصورة إذن الإفراج " لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائي .

د - في حالة الإفراج بالمسار الأحمر :

يسلم المستورد او وكيله مستندات الإفراج للجنة المعاينة، لإتمام الإجراءات الجمركية والرقابية والأمنية في آن واحد، وفي حالة المطابقة وموافقة هذه الجهات يسلم لصاحب الشأن أو من ينوبه أصل إذن الإفراج بمرفقاته ليتوجه لصرف الرسالة بعد ختمه بـ "لا مانع من الصرف" ويصبح السداد نهائياً ويخطر باب الصرف بصورة اذن الافراج الموضح عليها (لا مانع من الصرف)

هـ - في حالة وجود اختلاف في الكميات أو الاصناف يسحب أصل إذن الإفراج ويتم جرد الرسالة بالكامل، وتعاد احتساب الضرائب والرسوم حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

و- في حالة رفض الجهات الرقابية أو الأمنية الإفراج عن الرسالة يسحب أصل إذن الإفراج ويرفق به نسخة جهات العرض موضحة بها الرفض وتتخذ الإجراءات المتبعة سواء بإعادة التصدير أو الإعدام وترسل إلى الجمرك الذي تم فيه قيد البيان الجمركي لاتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم .

ز- يقوم جمرك الافراج بارسال اصل المستندات ونسخ اذن الافراج الى الجمرك الذي تم به قيد البيان الجمركي لاجراء المراجعة .

الفصل الثانى

نقل البضائع

مادة (210)

لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة ، كما لا يجوز لها نقل البضائع الخاضعة لضرائب باهظة كالتبغ ومصنوعاته بما فيها السجائر والسيجار و السوائل والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها وإلا فى حدود استخدام طاقمها.

مادة (211)

يتبع الاقى بشأن اجراءات التفريغ والنقل بالموانى البحرية والنهرية :

1- يلتزم الوكيل الملاحي باخطار الجمرك المختص الذى تتراكى به السفينة او الناقلة او الزورق او غيرها من وسائل النقل البحرى او النهري بدائرته بموعد تفريغ البضائع المشحونة موضحا به اسم وسيلة النقل ووجهة تراكيبها .

2- يتم تفريغ البضائع تحت الملاحظة الجمركية وللجمرك المختص الحق فى الاطلاع على دفاتر قيد المفرغ اولا باول .

3- بعد تمام تفريغ البضائع يتقدم الوكيل الملاحي ببيانات البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والارقام والمصدر الذى شحنت منه مصحوبة بصور من بطاقات النقل الداخلية والموقعة من امين المخزن او الساحة ويتم التسوية بمجرد الانتهاء من التفريغ بمقارنة الوارد بالمنافستو والمفرغ الفعلى لادارة الجمرك المختص الكترونيا

مادة (212)

يتم تفريغ ونقل البضائع من السفن او الناقلات او الزوارق او غيرها من وسائل النقل البحرى او النهري الى المخازن والساحات المخصصة لذلك .

مادة (213)

يتبع الاتى بشأن اجراءات التفريغ والنقل من الطائرات :

1- تلتزم شركات الطيران او وكلاء الشحن الجوى باخطار الجمرك المختص الذى تهبط الطائرات بدائرته بموعد تفريغ البضائع المشحونة على الطائرة .

2- يتم تفريغ البضائع تحت الملاحظة الجمركية .

3- بعد تمام تفريغ البضائع تتقدم شركات الطيران او وكلاء الشحن الجوى ببيانات البضائع التى تم تفريغها بالمخازن الجمركية ، وتتم التسوية بمجرد الانتهاء من التفريغ بمقارنة الوارد بالمنافستو والمفرغ الفعلى .

مادة (214)

يتبع الاتى بشأن اجراءات تفريغ ونقل البضائع بوسائل النقل البرى او السكك الحديدية :

1- يلتزم اصحاب البضائع المشحونة برا او بالسكك الحديدية باخطار أقرب دائرة او نقطة جمركية من الحدود بقائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل البرى .

وبالنسبة الى البضائع المنقولة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار .

2- تتبع نفس الاجراءات الواردة فى المادة () اذا تم تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية

مادة (215)

يجوز بناء على طلب صاحب الشأن تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النقل بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى الحالات وبالشروط الآتية :

أ - رسائل المشاركة البحرية .

ب - البضائع بحكم طبيعتها من النوعيات الآتية :

1 - سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات .

2 - البضائع التى تتسبب فى تلويث الأرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق الأعلاف.

3 - البضائع التى تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البلاستيك .

4 - البضائع الخطرة مثل الكيماويات والمفرقات .

ج - البضائع المنفرطة (الصب) .

د - البضائع العارية الواردة دون عبوات .

هـ - الرسائل ذات العدد الكبير التي ترد في عبوات يمكن معاينة مشمولها بالعين المجردة بشرط:

1 - تماثل العبوات .

2 - تجانس المشمول أو خضوعه لبند جمركي واحد .

و - بضائع تسليم صاحبه التي ترد في جوانات أو براميل بأعداد كبيرة .

مادة (216)

لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر على وسائل النقل (من تحت الشبكة) على الرسائل الواردة من أصناف الفرز الثاني وما دونها ، أو بواقي الأصناف والموديلات.

كما لا يجوز تطبيق هذا النظام على الأصناف التي ترد بأسعار متعددة إلا إذا أقر المستورد أو وكيله بقبوله حساب الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السعر الأعلى .

مادة (217)

تتبع الاجراءات الجمركية لتطبيق نظام التفريغ المباشر (من تحت الشبكة) ، ما يأتي:

أ- أن يطلب المستورد او وكيله ، وأن يبين في طلبه مبررات سحب الرسالة طبقا لهذا النظام وفقا للبيان الجمركي، ويؤشر بذلك على إذن الإفراج .

ب - أن يتعهد المستورد او وكيله ، كتابة على البيان الجمركي بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أى عجز يظهر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز) .

ج - أن يوافق مدير الجمرك المختص على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إليه.

د - أن تقدم المستندات اللازمة لتأمين الرسالة وإتمام الإجراءات الأولية عليها وصدور إذن الإفراج عنها .

هـ - استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل الإفراج في حالة لزومها .

وتخضع البضائع التي يتقرر الإفراج عنها تحت هذا النظام لإجراءات الكشف والمعاينة والتحقق والوزن أولا بأول على ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد التي تحكم هذه الإجراءات .

وتتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من مأمور تعريف ورئيس قسم تعريف، على أن يتم إثبات نتيجة المعاينة على البيان الجمركي، ويعتمد رأى اللجنة من مدير الجمرك المختص.

مادة (218)

يشترط لاتمام الاجراءات الجمركية والافراج عن الرسائل المستوردة او المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك ، ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي .

ولمدير عام خدمة المتعاملين السماح عند الاقتضاء باجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة او نموذج تحديد الموقف من التسجيل بضريبة القيمة المضافة (نموذج 8)

مادة (219)

يشترط للقيد في سجل المتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات الاتية :

أ- نشاط الاستيراد بقصد الاتجار

1- البطاقة الضريبية .

2- بطاقة القيد بسجل مستوردين .

3- شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)

4- السجل التجارى .

ب- الاستيراد بقصد الانتاج

1- البطاقة الضريبية .

2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الانتاجى الصناعى أو الخدمى أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

2- شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)

4- السجل التجارى .

ج - التصدير

1 - البطاقة الضريبية .

- 2- ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إلا ما يستثنى بنص خاص
- 3 - شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)
- 4- السجل التجارى .
- د - التوكيلات الملاحية
- 1- البطاقة الضريبية .
- 2- ترخيص وزارة النقل او اجهزتها
- 3- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)
- 4- مستند سداد التأمين النقدي (عشرة الاف جنيه) لدى المنافستو المركزي.
- (وتقرح اللجنة زيادة قيمة التأمين النقدي مع زيادة قيمة الغرامات فى القانون الجمارك الجديد)
- 5- السجل التجارى .
- هـ - الوكلاء والوسطاء التجاريون
- 1- بطاقة القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
- 2- البطاقة الضريبية
- 3- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)
- 4- السجل التجارى .
- و - مكاتب الخدمات العلمية
- 1- بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات العلمية
- 2- البطاقة الضريبية .
- 3- شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)
- 4- السجل التجارى .
- ز - المتعاملون داخل نطاق الميناء
- (متعهدي تموينات - تجار مخلفات السفن - متعهدي التوريدات البحرية - خدمات اصلاح السفن - وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء)

- 1- البطاقة الضريبية .
- 2- شهادة تسجيل بضريبة القيمة المضافة او نموذج (8)
- 3- ترخيص مزاولة المهنة او النشاط من الجهة المختصة .
- 4- السجل التجارى .
- و- بوالص المجمعة
- 1- البطاقة الضريبية .
- 2- شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج (8)
- 3- منشور العمل بنظام البوالص المجمعة الصادر من الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية .
- 4- السجل التجارى .
- ط- الاستيراد للاستخدام الخاص
- 1- البطاقة الضريبية .
- 2- شهادة تسجيل قيمة مضافة او نموذج (8)
- 3- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط .
- 4- السجل التجارى .
- ى- الاستيراد بنظام الحصص للمدينة حرة ببورسعيد
- 1- البطاقة الضريبية .
- 2- مستند صادر من الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة ببورسعيد بالحصص الاستيرادية المقررة .
- 3- السجل التجارى .

مادة (220)

يقدم طلب القيد بسجل المتعاملين للادارات المختصة بالمصلحة على النماذج المعدة لذلك مرفقا به المستندات المبينة قرين كل حالة من الحالات المنصوص عليها باللائحة مع تحصيل مقابل تكلفة الخدمة على النحو التالى :

- 1500 جنيه مقابل ادراج متعامل جديد وانشاء ملف متعاملين له .

- 100 جنيه مقابل تحديث او اضافة اى مستند على قاعدة البيانات المصلحة .
- 200 جنيه مقابل طباعة برنت بيانات متعامل .

مادة (221)

يجب على كل متعامل اخطار المصلحة كتابة بأى تغيرات تطرأ على البيانات والمستندات المدرجة بسجل المتعاملين مع المصلحة خلال شهر من حدوث تلك التغيرات .

مادة (222)

يتم وقف القيد بسجل المتعاملين مع المصلحة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (80) من قانون الجمارك في الحالات الآتية :

- 1- اذا كان المتعامل مدينا للخزانة العامة للدولة بدين معين المقدار حال الاداء .
- 2- اذا فقد أى شرط من شروط القيد في سجل المتعاملين لفترة محددة بناء على طلب من الادارات الجمركية او اى جهة رسمية مختصة .

مادة (223)

يلغى قيد المتعامل بسجل المتعاملين مع المصلحة في الحالات الآتية :

- 1- اذا صدر حكم قضائي نهائي بالغاء القيد بسجل المتعاملين .
- 2- اذا فقد اى شرط من شروط القيد في سجل المتعاملين بصفة نهائية بناء على قرار صادر من جهة رسمية مختصة .
- 3- اذا طلب المتعامل مع المصلحة الغاء القيد بالسجل .

مادة (224)

تقوم ادارة خدمة المتعاملين المختصة باخطار المتعامل مع المصلحة بأسباب وقف أو الغاء القيد بسجل المتعاملين بأى وسيلة من وسائل الاتصال او ارسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح بسجل المتعاملين .

مادة (225)

يتم التظلم من القرارات الصادرة بوقف او الغاء بسجل المتعاملين مع المصلحة امام الجهة طالبة الوقف او الالغاء او رئاسة تلك الجهة خلال ستين يوما من تاريخ اخطار المتعامل .

مادة (226)

يجوز بناء على طلب الجهة طالبة الوقف او الغاء القيد بسجل المتعاملين مع المصلحة سحب طلبها اذا زال سبب الوقف او الغاء .

لفصل الثالث

قوائم الشحن

مادة (227)

يشترط في قوائم الشحن ما يأتي :

أ- أن تكون واضحة وموقعاً عليها من قائد وسيلة النقل او وكيله الملاحي وموضحاً بها اسم وسيلة النقل وجنسيته ورقم الرحلة وتاريخها وانواع البضائع باسمائها الحقيقية وان كانت ممنوعة ومقاديرها وعدد طرودها وارقامها وارقام الحاويات وعلاماتها واسم الشاحن والمستفيد والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها ورقم سجل المتعاملين مع المصلحة ورقم القيد الجمركي المبدئي في حالة التخليص المسبق وكود المواد الخطرة .

ب- أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام المضروبة عليها.

مادة (228)

يجوز قبول ملاحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وذلك وفقاً للشروط الآتية :

أ- أن يقدم الملحق خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل وقبل تفريغ البضائع من الباطنة مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.

ب- أن يكون الملحق موقعاً عليه من المسئول بالتوكيل الملاحي ومختوم بخاتمه .

ج- أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية أو صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه.

- وفي حالة قبول ملحق قائمة الشحن تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على القائمة.

مادة (229)

على المصلحة الاحتفاظ بقوائم الشحن والأوراق المنصوص عليها في المادتين السابقتين لمدة خمس سنوات ، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق الالكترونية .

مادة (230)

على إدارات المنافستو استلام ومراجعة إخطارات بيانات قوائم الشحن والمستندات المرفقة والملاحق وتحديد ما يقع في الإجراءات من مخالفات والغرامات المترتبة عليها .

مادة (231)

يلتزم الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه بقوائم الشحن وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشاف الواقعة (أو من تاريخ وصول وسيلة النقل) ، فإذا لم يقيم الناقل أو وكيله بإعادة الشحن، كان للمصلحة بيعها بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة أو اعدامها على نفقته .

مادة (232)

يختص مدير المنافستو بإجراء أى تعديل للأخطاء الواردة في قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 46 ك.م ، فإذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر كان الاختصاص في إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو إذا لزم الأمر.

مادة (233)

يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناءً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.

و يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، في الحالتين الآتيتين :-

أ- إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له .

ب- إذا كانت البوليصة واردة لأمر (TO Order) بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .

وإذا تضمن تعديل اسم المستورد في قوائم الشحن تنازلاً عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كلاهما معفى من هذه الضريبة.

مادة (234)

يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقائمة الشحن طبقاً للشروط الآتية :-

أ- أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى مصحوباً بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ك.م أيهما أسبق.

ب- أن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أى مستند آخر يثبت ذلك.

- ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذه اللائحة .

مادة (235)

يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى مرحلة الوجهة النهائية - دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه - في الأحوال الآتية :-

أ - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو هيئة المناطق الاقتصادية .

ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الانظمة الجمركية الأخرى في حالة توافر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة .

ب - إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى وارد نهائي مع تقديم موافقة هيئة الاستثمار أو المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال .

ج - إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزيت إلى وارد نهائي والعكس قبل القيد بسجلات الجمارك

وفي جميع الأحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات الجمارك يجب إلغاء البيان السابق .

مادة (236)

علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين من يمثلونهم تفرغ البضائع مطابقة لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة الى البضائع المنفرطة (الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10% ، ولا تخضع هذه النسبة لأي غرامات، ولا يجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد أداء الضرائب المستحقة عنها.

مادة (237)

تنتفي المسؤولية عن النقص الجزئي في البضائع المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات وانسياب محتوياتها أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول، وذلك في حدود 5% تحسب من مشمول كل طرد على حده .

مادة (238)

تنتفي المسؤولية عن ربانة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين او من يمثلونهم في الحالات الآتية :

- 1- اذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا من ميناء الشحن .
 - 2- اذا شحنت البضائع او الطرود الا انها لم تفرغ في البلاد او فرغت خارجها .
 - 3- اذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
 - 4- اذا سلمت الحاويات باختام سليمة وارقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .
 - 5- اذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة باختام سليمة وارقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن .
- ويتعين ان يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)(2) من الفقرة الثانية من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اكتشاف النقص .

مادة (239)

يكون ربانة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيين او من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر وفقاً لأحكام المادة السابقة ، ولا يجوز البدء في اتخاذ أى إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها فيها.

الفصل الرابع

البيان الجمركي

مادة (240)

يجب تقديم البيان الجمركي الموحد (SAD) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية على أن يكون موضحاً به كافة البيانات والعناصر التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب في حالة استحقاقها .

مادة (241)

يجب ان يقدم بيان جمركي عن كل بضاعة واردة خلال شهرين من وصولها وتكون مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ القيد بدفتر 46 جمارك ، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التظلمات او التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة ففي هذه الحالة تنتهي صلاحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء التحكيم أو الدراسة أو الفصل في النزاع.

مادة (242)

يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية :

- 1- إذن التسليم و بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق ، و يتم تسليمها إلكترونياً
- 2 - الفاتورة التجارية التفصيلية ، و تغني عن كشف العبوة في حالة اشتغالها علي بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة .
- 3- مستند اثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقاً لللائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .

مادة (243)

يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة المستندات الآتية:

- 1 - الفاتورة التجارية التفصيلية و تغني عن كشف العبوة في حال اشتغالها علي بيانات العبوة التفصيلية للبضائع المصدرة
- 2- موافقة الجهة الرقابية المختصة حسب الاحوال .
- 3 - إذن الشحن حالة توافره و يتم تسليمه إلكترونياً .

مادة (244)

يتم تسجيل البيان الجمركي اليا لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه مقدم من مالك البضاعة او وكيله ، ومن استيفائه للبيانات المقررة، ويتبع الآتي :-

أ - يتم تخصيص دفتر 46 ك.م لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر .

ب - يمسك بكل جمرك مختص دفتر طوارئ يستخدم في حاله تعطل الحاسب الآلي، تدرج به البيانات برقم مسلسل طوارئ خاص بكل جمرك ، وتتم الإجراءات يدويا بعد القيد بدفتر حوادث الجمرك وصدور تعليمات مدير الجمرك بذلك.

ويجب بعد عودة العمل بالحاسب الآلي إدراج بيانات دفتر الطوارئ بالحاسب الآلي، ويقفل دفتر الطوارئ برقم مسلسل 46 ك.م الاصلى .

مادة (245)

يتعين على الموظف المختص عند استلام ملف البيان الجمركي التأكد من توقيع مالك البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين المعتمدين بموجب توكيل رسمى بعد التحقق من رخصته وتوقيعه على القيمة المقر عنها واقرار القيمة وعلى البيان الجمركي .

مادة (246)

يعتبر مالك البضاعة مسئولاً عن صحة ما يرد في البيان الجمركي من بيانات ومستندات مع عدم الاخلال بمسئولية الموقع على البيان .

مادة (247)

يجوز للمصلحة الافراج عن البضائع محل البيانات الجمركية غير المكتملة اذا تضمنت المستندات المقدمة للافراج تفاصيل كافية يقبلها مدير الجمرك المختص بشرط تقديم مالك البضاعة او وكيله ضمان يعادل نصف قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى المستحقة قبل الافراج، على ان يتم استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها القوانين واللوائح والمنشورات .

ويتم وضع البيان الجمركي في حالة الحفظ المؤقت ، ولا تتم التسوية وتسديد البيان ورد الضمان الا بعد استيفاء تلك المستندات .

مادة (248)

يتعين قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك.م بالجمرك المخزن بدائره الرسالة وفقا لقوائم الشحن الواردة له ، ويستثنى من ذلك نظام التخليص المسبق .

وتتم الإجراءات الآلية بمعرفة مقدم البيان الجمركي وفقاً لما يأتي :-

أ- إدراج البيانات بالحاسب الآلي:

يقوم صاحب الشأن (أو من ينوبه) بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي من خلال إحدى طرق الربط الإلكتروني وبصفة خاصة :-

• النهاية الطرفية بمكتب المستورد ، أو من ينوبه ، أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للجمارك.

• مراكز خدمة العملاء بالمناطق الجمركية المختلفة .

ويراعى إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملة ، وإدراج البيانات السعرية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية .

وفي جميع الأحوال يكون إدراج البيانات مسئولية المستورد أو وكيله ، وفي حالة تقديم الإقرار بمعرفة مندوب عن المستورد الذي يجب أن يكون من المخلصين المعتمدين من المصلحة .

ب - تحديد جهات العرض الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض علي هذه الجهات .

ج - تجهيز ملف الإقرار الجمركي بمعرفة المستورد أو وكيله ، بعد طباعة الإقرار المميكن ، وذلك بإرفاق هذا الإقرار مع المستندات المطلوبة، وصورتين ضوئيتين من كل مستند.

د - تقديم ملف الإقرار (الإقرار المميكن - المستندات المطلوبة) إلى شبك الاستقبال في جمرك الإفراج ، مقابل إيصال استلام

مادة (249)

يتم إثبات رقم القيد بدفتر 46 ك.م والجمرك والتاريخ في مكانه بغلاف الملف وعلى جميع مستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتير وقوائم التعبئة التي تسلم لصاحب البضاعة أو وكيله .

وعلى الجمرك ختم جميع المستندات المرفقة بالبيان ، ويراعى عدم تسليم ملف البيان الجمركي لصاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بأي حال من الأحوال .

مادة (250)

يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمركي التي تمكن من تطبيق النظام الجمركي المقيد به البيان واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء بعد تقديمه للجمارك وقيده بدفتر (46 ك.م) إذا تقدم صاحب البضاعة أو وكيله بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعاينة، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية والحسابية الواردة في هذا البيان في أى مرحلة ولو بعد الإفراج. وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء أى تعديل في البيان الجمركي إلا بناء على قرار كتابي من مدير الجمرك المختص .

مادة (251)

يجوز لصاحب البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين طلب العدول عن النظام الجمركي المقيد به البيان الجمركي وذلك قبل الافراج عن البضائع وتحويله الى احد الانظمة الجمركية الاخرى وذلك وفقا للشروط الاتية :

1- توافر الشروط الخاصة بالنظام الجمركي المراد التحويل اليه .

2- تطهير البيان الجمركي من كافة الغرامات او التعويضات او اية مستحقات مالية اخرى .

3- الغاء البيان الجمركي وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل اليه باستثناء التحويل لنفس المستورد من نظام الافراج النهائي الى نظام الدروباك شريطة استيفاء احكام وقواعد النظام الاخير .

مادة (252)

يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية ما يأتي :-

أ- في حالة القيد في سجل المتعاملين مع المصلحة لا تطلب المستندات المقيدة به.

ب- يجوز قبول صور المستندات المقدمة للمصلحة والسير في الاجراءات الجمركية المقررة على الا يتم الافراج عن البضاعة الا بعد تقديم اصول تلك المستندات .

ج- عدم تقديم بيان العبوة عدا حالة التخليص المسبق والإفراج من المراكز الجمركية المتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفردة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة ..

د- عدم وزن الأصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن الا في حالات ان يكون اجراء الوزن استرشاديا لاغراض تحديد القيمة الجمركية على ان يتم الوزن اثناء الاجراءات الجمركية وقبل الصرف اخذا مع مراعاة العناصر التي تؤثر على تحديد القيمة للاغراض الجمركية كالمنشأ البضاعة والمستوى التجارى .

هـ- عدم الكتابة يدوياً إلا في حالة الضرورة وفي المكان المخصص لذلك.

و- عدم تكرار ما تم إنجازه إلكترونيا بالطريقة اليدوية .

ز- أن يكتب الاسم ثلاثياً بجانب التوقيع للموظفين الجمركيين المعنيين لانتهاء الاجراءات على البيان الجمركي .

ح- عدم الإفراج وفقاً لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد .

ط- إذا طلب صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب قبل إدراج البيانات بالحاسب الآلي وترقيمه بدفتر 46 ك.م التقدم للمنافستو المركزي

بطلب تجزئة البوليصة، ويتم الإفراج عن مشمول كل نظام ببيان جمركي منفصل ويجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الافراج بنظام رد الضريبة

ى- مع عدم الاخلال بحق المصلحة في ضم أكثر من بوليصة شحن لصاحب شأن واحد أو أكثر من صاحب شأن حال ثبوت وجود علاقة ارتباط بينهم ، اذا تبين لها ان الاصناف الواردة او التي تم الافراج عنها بحد اقصى ستة اشهر تتوافر فيها الصفة الاساسية للصنف الكامل ، وفقا للقاعدة (2/أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق ، يجوز لصاحب الشأن أو من ينوبه قبل القيد بدفتر 46 ك م طلب ضم أكثر من بوليصة شحن اذا كانت واردة له على وسيلة النقل ذاتها ، ومخزنة في نطاق جمركي واحد ، ويجب أن يتم توضيح أرقام هذه البوالص ببيان الوارد المقدم للجمرك المختص

وفي مجال تطبيق احكام هذه الفقرة يعتبر الاشخاص مرتبطين في اى من الحالات الاتية :

- 1- اذا كان احدهم يعمل لدى الآخر او يعملون لدى شخص اخر .
- 2- اذا كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل .
- 3- اذا كان احدهم ممتلكا بشكل مباشر او غير مباشر نسبة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .
- 4- اذا كان احدهم مديرا مسئولاً او عضوا او رئيس مجلس ادارة في مؤسسة تابعة للآخر .
- 5- اذا كان احدهم يقوم بالتصنيع لدى الآخر او لحسابه .
- 6- اذا كان احدهم يقوم بالاستيراد لحساب الآخر .
- 7- اذا كانت الرسائل الواردة لأكثر من شخص داخل الدائرة الجمركية تحوى منتج كامل مفكك او منتج ناقص في حكم الكامل تخص علامة تجارية واحدة للصنف .
- 8- اذا كانت الرسائل الواردة لأكثر من شخص داخل الدائرة الجمركية بموجب فواتير تجارية من ذات المورد بالخارج وتحمل ارقام سلسلة وتشكل منتج كامل او منتج ناقص في حكم الكامل .

الفصل الخامس

المخلص الجمركي

المادة (253)

لا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحة وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد وفقا للقواعد الموضحة بهذه اللائحة .

وينتهي العمل بالترخيص اذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ، ويجوز بناء على طلب المخلص اعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها في هذه اللائحة .

المادة (254)

مع عدم الاخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام قانون الجمارك يشترط في من يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقا لاحكام المادة السابقة من هذه اللائحة ما يأتي :

أولا: يشترط لمنح رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقا لحكم المادة السابقة ما يأتي :

- 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- 2- أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها .
- 3- ألا يقل سنه عن 21 سنة .
- 4- أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
- 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في احدى جرائم التهريب الجمركي او الضريبي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويتم اثبات ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية .
- 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مغل بالشرف او الامانة ما لم يكن قد مضى على ذلك خمس سنوات .
- 7- ألا يكون عاملا في اى من الجهات الحكومية او مؤسساتها او الهيئات العامة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام ويشترط لمن سبق وكان موظفا بالمصلحة ان يكون مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات وبصفة عامة لا يجوز الجمع بين مهنة التخليص الجمركي وأى مهنة اخرى .
- 8- أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وان يجتاز بنجاح في نهاية امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار اليه .
- 9- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة اشهر تحت التمرين باحد مكاتب التخليص المعتمدة وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

10- ان يتخذ له مكتبا مستقلا يتناسب مع مزاولة مهنة التخليص وتقبله المصلحة .

11- تقديم بطاقة ضريبية ممكنة مثبت به نشاط التخليص الجمركي .

12- تقديم سجل تجارى مثبت به نشاط التخليص الجمركي .

13- تقديم ما يفيد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية .

14- تقديم شهادة تسجيل القيمة المضافة .

ثانيا : يشترط لمنح رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي على البضائع للأشخاص الاعتبارية ما يأتي :

1- تقديم السجل التجارى مشتملا على نشاط التخليص الجمركي محددًا به المدير المسئول عن هذا النشاط .

2- ان يكون لنشاط التخليص مقرا مستقلا بالشركة .

3- الا يمارس عمليات التخليص الا من ينطبق عليهم شروط الفقرة اولا من هذه المادة .

ثالثا : يشترط لتجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي على البضائع ما يأتي :

1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية .

2- ثبوت مزاولة مهنة التخليص خلال مدة سريان الترخيص .

3- عدم فقد شروط منح الترخيص الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة .

المادة (255)

يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينا نقديا بالمصلحة مقداره خمسون الف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة الف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب او الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم ، على ان يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات او تعويضات .

وتلتزم مكاتب أو شركات التخليص الجمركي التي سبق الترخيص لها قبل صدور قانون الجمارك بتوفيق أوضاعها بشأن مبلغ التأمين النقدي خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

ويجوز تقسيط مبلغ التأمين النقدي بناء على طلب المخلص الجمركي على خمس سنوات أقساط متساوية تسدد سنوياً ، على أن تلتزم مكاتب التخليص التي سبق الترخيص لها قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها بشأن مبلغ التأمين النقدي .

المادة (256)

علي المخلص الجمركي مراعاة ما يأتي :-

أ - امساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به الرسائل التي يتولي التخليص عليها بارقام مسلسلة مع اثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة , ويلتزم بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها .

ب - أن يسلم عميله بيانا تفصيليا موقعا عليه ومختوما بخاتم المكتب بالمصاريف واجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة .

ج - ان يحتفظ بهذا السجل والمستندات لمدة خمس سنوات .

وعلى الادارات الجمركية المختصة بشئون المخلصين بالمصلحة القيام بمتابعة مكاتب وشركات التخليص للتحقق مما سبق .

المادة (257)

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والهيئات والقنصليات اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها وذلك بناء علي تفويض كتابي منها بعد اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها المصلحة وفقا للضوابط والشروط الاتية :

1- ألا يكون من ضمن نشاط اي من الفئات السابقة التخليص الجمركي .

2- حصول العاملين بهذه الفئات على الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة .

3- ألا يمثل المندوب اكثر من جهة من الجهات التي سبق ذكرهم ويثبت ذلك بموجب تفويض معتمد صادر منها و بشهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية .

وللمصلحة الحق في الاعتراض على أى منهم واطار الجهة التابع لها باسباب الاعتراض .

مادة (258)

تقدم طلبات استخراج بطاقات المندوبين العاملين بالجهات المنصوص عليها بالمادة السابقة لأول مرة للادارة العامة لشئون المستخلصين ويتم استخراجها بعد تقديم المستندات الاتية :

أ- ان يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل .

ب- تفويض معتمد من الجهة او الشركة التابع لها .

ج- ما يفيد قيده بالتأمينات الاجتماعية على الجهة أو الشركة التابع لها .

د- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها .

هـ- صحيفة الحالة الجنائية .

و- شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي تعدها المصلحة .

ز- تقديم صور طبق الاصل من مستندات الجهة او الشركة التابع لها (سجل تجارى – بطاقة ضريبة مميكنة – شهادة تسجيل قيمة مضافة)

المادة (259)

تشكل بالدوائر الجمركية التي تقع بدائرتها المخالفات التي تقع من المخلصين الجمركيين لجان تأديبية تتولي مساءلتهم عن تلك المخالفات برئاسة رئيس ادارة مركزية يختاره رئيس المصلحة او من يفوضه وعضوية كل من :-

1- مدير عام الشئون القانونية المختص (عضوا)

2- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة ممن لم يوقع عليه جزاءات تأديبية (عضوا)

وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاراء ويجب ان تكون مسببة .

المادة (260)

يجوز للجنة التأديبية توقيع اي من الجزاءات الاتية :-

1- الانذار .

2- الايقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الاولى ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة اخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

3- الغاء الترخيص .

المادة (261)

لا يجوز توقيع اي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة علي المخلص الجمركي الا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة المصلحة .

ويجوز لرئيس المصلحة في حالة ارتكاب اى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية ان يصدر قرارا مسببا بوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة التأديبية من اصدار قرارها .

مادة (262)

للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا القرار .

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لايقل مستواه الوظيفي عن رئيس ادارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على الا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الاحوال يجب الا يكون من بين اعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه .

وتتولى اللجنة البت في التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم .

وتصدر اللجنة قراراتها مسببة باغلبية الاراء وتكون واجبة النفاذ .

المادة (263)

يتولى مدير الجمرك المختص الذي وقعت في دائرته المخالفة تبليغ الجزاءات الموقعة على المخلصين الجمركيين للادارة المركزية لشئون المجتمع التجاري فور صدورهم لقيدها في السجلات واعلام كافة القطاعات الجمركية بها .

المادة (264)

يلغى الترخيص باعمال التخليص الجمركي بقوة القانون في الحالات الاتية :

أ- صدور حكم نهائي في جنائية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة .

ب- فقد احد شروط الترخيص بمزاولة المهنة .

ج- وفاة المخلص .

د- اساءة استخدام الترخيص عن طريق تأجير الترخيص .

المادة (265)

يجوز استخراج تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي للفئات التالية طبقا للاحكام المبينة قرين كل منها :

1- المخلص التابع لمكتب :

وتسرى عليه شروط استخراج رخصة المخلص العمومي عدا شرطي تأسيس مكتب و سداد التأمين النقدي ويعمل المخلص التابع لمكتب التخليص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط .

2- مساعد مخلص جمركي

تقدم طلبات استخراج تصاريح مساعد المخلص الجمركي لأول مرة للإدارة العامة لشئون المخلصين بالعدد المناسب لحجم عملها

ويتم استخراجها بالشروط الآتية :

- أ- ان يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل .
 - ب- تقديم ما يفيد قيده بالتأمينات الاجتماعية على مكتب التخليص الذي يعمل به .
 - ج- تقديم صحيفة الحالة الجنائية .
 - د- تفويض معتمد من صاحب مكتب التخليص .
 - ز- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها .
 - ى- تقديم صور طبق الاصل من مستندات مكتب التخليص الذي يعمل به (سجل تجارى - بطاقة ضريبة مميكنة - شهادة تسجيل قيمة مضافة - رخصة تخليص المكتب)
- ويقتصر عمل المساعدين على الاعمال المساعدة للمكتب ولا يحق لهم التواجد في مراحل الكشف والتثمين .

المادة (266)

يكون اصدار المصلحة للتراخيص المشار اليها وفقا للنماذج الخاصة التي يحددها رئيس المصلحة ، ويثبت بها الاسم والعنوان ورقم الرخصة ورقم التعامل (عدا المساعد) ومدة الترخيص او التفويض .

الفصل السادس

معاينة البضائع وسحبها

مادة (267)

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها ، ولها أيضا حق إعادة معاينتها طالما كانت البضائع تحت رقابتها ولم يتم الافراج عنها بصفة نهائية ولأسباب مبررة يقبلها مدير الجمرک المختص .

مادة (268)

لا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أى من الجهات العاملة بالموانئ المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية ويشترط حضور موظفى المصلحة المختصين وتوقيعهم على نتائج المعاينة والفحص .

وفى حالة وجود إخباريات أو معلومات لدى أى جهة أمنية يتم التقدم بها للمصلحة على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص ويمكن للجهة مقدمة الإخبارية أو المعلومات الحضور أثناء إتمام الإجراءات .

مادة (269)

تتولى الإدارة العامة للمخاطر بالمصلحة تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها .

مادة (270)

يتولى الجمرک المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج وفقاً لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآلية، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدوياً فى حالة توقف الحاسب الآلى .

مادة (271)

يجوز بناء على طلب ذوى الشأن أو وكلائهم إجراء معاينة البضائع المستوردة ذات الطبيعة الخاصة ولأسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقاً للإجراءات الآتية :

(أ) موافقة المدير العام المختص أو من ينوب عنه على هذا الاجراء .

(ب) تشكيل لجنة جمركية بعد سداد مقابل الخدمات المقرر .

(ج) تحرير بيان جمركى عن البضاعة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .

(د) تنقل الحاويات المراد معاينة محتوياتها بعد وضع الأقفال الجمركية عليها فى حالة فض السيل الملاحي داخل الدائرة الجمركية بموجب محضر فض أختام وغلق وموقع عليه من اللجنة المختصة تحت رقابة واشراف الجمرک المختص إلى مقر الجهة أو المصنع لحين إجراء المعاينة .

(هـ) تقوم اللجنة الجمركية بفض أختام الأقفال الجمركية ومعاينة ومطابقة الرسالة على المستندات وتسوية الأمانة إلى قطعى وتحصيل الفروق إن وجدت .

مادة (272)

يراعى إتباع ما يلي بشأن أساليب الكشف والمعاينة للأغراض الجمركية :

(أ) الحد الأدنى لنسبة الكشف لأي رسالة بما فى ذلك قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة من مشمول كل حاوية بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة وأن تشتمل على الاعداد والكميات الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التى تحدد الصنف .

ويجوز لمدير التعريفه المختص تخفيض هذه النسبة فى حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والمراكات والمراقيم التى تحدد الأصناف ، كما يتم هذا الإجراء فى حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.

(ب) نسبة الكشف للبضائع الواردة للأجهزة الحكومية وما فى حكمها (1%) من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة .

(ج) فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون إلزامياً فى الأحوال الآتية:

- 1- توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة .
 - 2- ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة أو كانت هذه العلامات باليد .
 - 3- إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة فى المستندات المقدمة .
 - 4- إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام بالمخازن .
 - 5- الرسائل المستعملة والاستوكات والمرتجع والامتعة الشخصية .
- (هـ) يكتفى بمعاينة البضائع العارية (المنفرطة وتلك التى تتحدد قيمتها بالوزن) إذا كان المشمول ظاهراً للعين المجردة.
- وفى جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر .

مادة (273)

في حالة الافراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم اعادة التصدير تحت أى من النظم الجمركية الخاصة فإنه يتعين عند كشف ومعاينة هذه الواردات التدقيق في التوصيف بحيث تكون نافية للجهالة .

مادة (274)

يجب إخضاع الرسائل التالية لأجهزة الفحص بالأشعة :

(أ) رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والموانئ الجافة .

(ب) الرسائل التي تحوى صنفاً واحداً وطرودها متماثلة.

(ج) الرسائل التي يرى الجمرك المختص أهمية فحصها بأجهزة الفحص بالأشعة، على أن توضح الأسباب على البيان الجمركي بمعرفة مدير الجمرك المختص أو من ينوب عنه.

مادة (275)

يراعى في حالة إجراء تحليل بعض البضائع الواردة أو الصادرة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية بعد تقديم البيان الجمركي ما يأتي:

(أ) أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة رسمياً بقرار من وزير المالية وذلك على نفقة ملاكها او وكلائهم .

(ب) أن تؤخذ عينة ثلاثية من الأصناف المراد تحليلها وتحرز بالشمع الأحمر وتختتم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك .

(ج) أن ترسل العينة الأولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك الإفراج بأرقام سلسلة وبصحة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لمالك البضاعة او وكيله ، ويحتفظ الجمرك بالعينة الثالثة للرجوع اليها عند اللزوم .

(د) تحصل الضرائب والرسوم الجمركية بصفة قطعية على فئة البند الجمركي الأدنى والفرق بين فئة البند الجمركي والأدنى والاعلى أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء .

(هـ) يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجرائه .

(و) على الجمرك المختص إخطار ملاك البضائع أو وكلائهم بنتيجة التحليل إذا جاءت مغايرة لما ورد في البيان الجمركي بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه أو بالطرق الالكترونية المعتمدة .

(ز) في حالة اعتراض ملاك البضائع او وكلائهم على نتيجة التحليل يتعين عليهم التقدم للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمهم بنتيجة التحليل ، ويعاد التحليل على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسمياً المشار إليها ما لم تكن البضائع من الاصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضى المدة وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية .

وفي جميع الأحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط أن يكون الصنف وارد من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل ذات الرقم الكودي (ARTICLE) و ذات المواصفات، وذلك دون الإخلال بحق الجمرك في طلب التحليل عند الشك في اختلاف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.

(ح) في حالة تعذر إرسال عينات من الصنف للتحليل بمعامل حكومية بسبب وزنها أو حجمها أو ورودها بشكل أطقم أو ما يماثل ذلك ، فإنه يؤخذ بالكتالوجات الأصلية للمنتج أو شهادات التحليل الواردة من المنتج من المعامل الاجنبية على أن تكون هذه الشهادات معتمدة من الجهات المختصة في بلد الانتاج .

(ط) يجب عدم التصرف في العينات القانونية المحجوزة إلا بعد الانتهاء من الغرض المحجوزة من أجله . ويخطر ملاك البضائع أو وكلائهم لاستلام هذه العينات، وفي حالة عدم حضورهم لاستلامها خلال شهر من تاريخ علمهم يحرق بها محضر متروكات و ترسل إلى إدارة المهمل للتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة لذلك او اعدامها في حالة عدم الصلاحية أو غير ذات قيمة

مادة (276)

يقصد بالبضائع الممنوعة الأصناف التي تمنع القوانين والقرارات السارية استيرادها أو تصديرها او مرورها لأي غرض من الأغراض منعاً مطلقاً وتلك التي يتم رفضها من الجهات الرقابية المختصة.

ولا يجوز التصرف فيما يرد للبلاد من البضائع الممنوعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة.

ولا يعتبر من البضائع الممنوعة الأصناف التي تسمح القوانين والقرارات السارية باستيرادها أو تصديرها بشروط خاصة أو موافقة الجهة المختصة، ويتعين للإفراج عن هذه الأصناف أو تصديرها استيفاء هذه الشروط أو موافقة الجهة المختصة.

وتتولى الجهات الرقابية المختصة اعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجمركية او خارجها في حضور مندوب عن المصلحة وكمالك البضاعة او وكيله ، فاذا تخلف مالك البضاعة او وكيله عن الحضور يحرق محضر بذلك ، وفي جميع الاحوال يكون الاعدام على نفقة مالك البضاعة ، وتتبع الاجراءات الجمركية التالية في حالة الاخطار برفض الرسالة :

أ - اذا كانت الرسالة مخزنه داخل الدائرة الجمركية يتم ابلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو اعادة تصديرها او الإشراف على إعدام ما تم رفضه وفقاً للآحكام المنظمة في هذا الشأن .

ب- اذا كانت الرسالة مخزنه خارج الدائرة الجمركية وصدر قرار من الجهة الرقابيه المختصه بإعادة تصديرها يتم نقلها الى منفذ التصدير صحبه مندوب الجهات الرقابيه الراضية ويتم المطابقه على الرسالة طبقاً لمستندات الافراج قبل التصدير وإذا قررت الجهة الراضية اعدامها يتم الإعدام بمعرفة الجهات الرقابية وفي حضور مندوب الجمرك .

ويتم إخطار الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي - بقطاع الالتزام التجارى - وذلك لاختار الادارة العامه لمكافحة التهرب التابعه لها بكل منطقة جمركية طبقاً لموقع التخزين لمتابعه النتائج النهائية لفحص لهذه الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ لتسديد القيودات ومتابعة تسوية الامانات في مدة لا تتجاوز الشهر .

ويمسك سجل بالمناطق اللوجستية لمتابعة الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنطقة الجمركية .

وبالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة قطعية ، ويحظر الإفراج النهائي عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك ، وتلتزم المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية - بحسب الاحوال - حال رفض هذه السلع برد المبالغ التى سبق تحصيلها عنه مع الزام مالك البضاعة باعادة تصديرها او اعدامها طبقا للاجراءات المقررة في هذه اللائحة .

ويكون مالك البضاعة مسئولاً عن تخزينها تحت اشراف الجهة الرقابية المختصة .

وفي حالة صدور النتائج النهائية للفحص بعدم المطابقة تتخذ إجراءات إعادة التصدير خلال فترة لا تتجاوز شهر وفقاً لما تقررره الجهة الرقابية أوالأمنية المختصة على أن يتم النقل إلى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية الراضية، ويتم المطابقة على الرسالة طبقاً لمستندات الافراج قبل التصدير (مالم تقرر الجهة الراضية اعدامها)

ويتم اخطار الادارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالادارة المركزية لدعم العمليات بكل منطقة جمركية لمتابعة الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ ومتابعة النتائج النهائية للفحص لتسديد القيوات ومتابعة تسوية الامانات ، حيث ان الشهادة المفرج عنها تحت التحفظ ولم يصدر بشأنها قرار نهائى من الجهة الرقابية فانها تعتبر كما لو كانت محل منازعة .

ولا يتم اعدام البيانات الجمركية للسلع المفرج عنها تحت التحفظ الا بعد انقضاء الفترة القانونية المقررة والتأكد من التأشير على البيان الجمركى بالموقف النهائى للمشمول .

مادة (277)

تكون الإجراءات الجمركية على الوارد النهائي بالموانئ والمراكز الجمركية المطورة في :

1- المناطق اللوجيستية : وهي مراكز خدمة المتعاملين وتشتمل على مراكز الادراج والبنوك والجهات الرقابية ومكاتب الاستعلامات وشبابيك الجمارك.....الخ

2- الادارة الالكترونية : وهي اللجان الجمركية المنوط بها مراجعة الاقرارات الجمركية والقيمة والتعريف والقيود الاستيرادية .

3- مناطق الفحص والمعاينة : وتوجد بمناطق التخزين والمكلفة بعملية الفحص والمعاينة وتتواجد بها الجهات الرقابية بجانب اللجان الجمركية .

أولاً : الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجيستية:-

إدراج البيانات الجمركية

- تستقبل اللجان الجمركية بالمناطق اللوجيستية البيانات الجمركية بواسطة الطرق الإلكترونية المختلفة .. مثل .. EDI أو XML وأيضاً الإدراج المباشر أو بالإنترنت من المكاتب الخارجية لأصحاب الشأن أو المخلصين الجمركيين .
- يتم إدراج البيانات الجمركية بمعرفه أصحاب الشأن أو من ينوب عنهم برقم مبدئي فقط ويظهر بحاله مبدئي وذلك من خلال مركز الإدراج المعد لذلك بالمناطق اللوجيستية .

تقديم البيانات الجمركية

شباك رقم (1) :

- تقدم ملفات البيانات الجمركية بعد طباعة الإقرار وتوفير المستندات المطلوبة إلى شباك (1) جمارك حيث يقوم موظفي المصلحة بالآتي :

(أ) يقوم المسئول عن الاستلامات باستلام المستندات المطلوبة ومراجعتها ورقياً وبعد تمام استلام المستندات يتم القيد بسجل 46 ك.م من خلال الرقم المبدئي مع طباعة إيصال استلام مستندات بعد استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان الجمركي .

(ب) تحديد مسار الإفراج طبقاً لبرنامج إدارة المخاطر .

(ج) ختم المستندات المرفقة بملف البيان برقم 46 ك . م (الرقم المسلسل للبيان) .

(ح) ضرورة التنبيه بالزام القائمين بمسح المستندات بتسكين كل مستند في مكانه الصحيح (الحقل المخصص له) .

(د) إرسال صور من الإقرار المميكن + الفواتير + بيان العبوة إن وجد + شهادة المنشأ إلكترونياً إلى الإدارة الجمركية بمركز المعلومات .

(ه) إبلاغ مناطق الفحص بالبيانات الجمركية المفرج عنها بالمسار الأحمر أو المطلوب عرضها على الجهات الرقابية أو الأمنية إلكترونياً (في حالة المراكز غير المربوطة إلكترونياً بمناطق الفحص تسلم لصاحب الشأن أو من ينوب عنه صور طبق الأصل من بيان العبوة والفاتورة - الإقرار الجمركي) لتقديمها لمناطق الفحص والمعاينة .

(و) عند العرض على الجهات الرقابية يتم طباعة نموذج جمركي خاص مكتوب عليه نسخه (للعرض على الجهات الرقابية) .

(ز) إرسال ملف الإقرار الجمركي إلى شباك (2) جمارك .

ثانياً: الإجراءات الجمركية بالإدارة الإلكترونية DATA CENTER .

(أ) مراجعة البند طبقاً للنظام المنسق H.S والقيمة طبقاً للاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ومراجعة إقرار القيمة المرفقة بالفواتير .

(ب) التأكد من إدراج كافة الأصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوة بالحاسب الآلي وإظهارها بالإقرار المميكن.

(ج) تحديد جهات العرض الرقابية المقررة علي السلع المستوردة .

(د) إضافة أى ضرائب أو رسوم لم تضاف عند تقديم الإقرار وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم وإخطار شباك (2) جمارك والبنوك بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات العرض بالمناطق اللوجيستية ببيان الإقرارات الجمركية التي تمت عليها الإجراءات .

(ه) تقوم اللجنة الجمركية بمركز المعلومات بعد المراجعة المستندية لمستندات الإقرار والتأكد من تحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم بإخطار كل من :

1- أصحاب الشأن عن طريق الشاشات أو أي طريقة إلكترونية .

2- البنوك بالضرائب والرسوم المستحقة.

3- شباك (2) جمارك .

ثالثاً: الإجراءات الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة

• يتقدم أصحاب الشأن أو مندوبيهم المعتمدين من الجمارك (المخلصين الجمركيين) إلى مناطق الفحص والمعاينة بالإقرارات الآتية :-

* الإقرارات الجمركية المفرج عنها بالمسار الأحمر .

* الإقرارات الجمركية التي تتطلب العرض على الجهات الرقابية .

- يقوم موظف الجمارك بمناطق الفحص والمعاينة بإتمام إجراءات المعاينة والمطابقة ، وإخطار اللجنة الجمركية بالمناطق اللوجستية بنتائج المعاينة والمطابقة وإرسال استمارات الجرد في حالة كشف الرسالة إلى المنطقة اللوجيستية المحفوظ لديها ملف البيان الجمركي .
- كما تبلغ نتائج الفحص الرقابي للجنة الجمركية بالمناطق اللوجستية .
- يقوم موظف الجمارك المختص بتصنيف الملفات — ثم إرسالها إلى إدارة حفظ المستندات.
- يجوز لصاحب الشأن بناء على طلبه سحب عينات للتحليل بمعرفته (غير ملزمة للجمارك) قبل أو أثناء الإجراءات تحت الملاحظة الجمركية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها .
- وفي حالة الإفراج بالمسار الأخضر- تتم الإجراءات الرقابية والأمنية تحت الملاحظة الجمركية .
- التأكيد على الإخطارات التي تتم بين منطقة الفحص والمعاينة ومركز المعلومات دون توسط أصحاب الشأن بطريقة آلية .

رابعاً :-المناطق اللوجستية [شباك رقم (2)] يراعى مايلي .

- عدم مسح اى مستند بعد مرحله " معتمد وتحت السداد" الا بموافقه مدير الجمرك المختص .
- بعد الانتهاء من عمليه التثمين وتحويل الاقرار الى معتمد وتحت السداد ، يتم اضافته مرحله جديدة لمدير الدفع باللوجيستيه "يتم السداد" ولمدير الدفع بالتحويل من "معتمد وتحت السداد" الى " يتم السداد" بعد المراجعته النهائيه للبيان الجمركي .
- تلقي إخطار اللجان الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة بالمطابقة وإستمارات الجرد .
- تلقي مايفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية .
- تلقي موافقة الجهات الرقابية .
- يتم اضافته اسم مدير الدفع آلياً على الاقرارات الجمركية بدون ارتباطه بلجنه متخصصة .
- يقتصر طباعة اذن الافراج بعد مرحله " معتمد وتحت السداد" فقط .
- التأكد من إستيفاء وكتابة المستندات الإستيرادية أو التصديرية وإستكمال أي مستندات مطلوبة ولم تقدم .
- التوقيع علي نسختي إذن الإفراج وتسليم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج بمرفقاته .
- إخطار الإدارة الإلكترونية بسداد الضرائب والرسوم والموافقة على الصرف.
- إبلاغ بوابات الصرف بيانات الرسائل المفرج عنها جمركياً .
- إرسال الملفات إلى إدارة الحفظ .

خامسا : اجراءات صرف الرسالة

- بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية يتسلم صاحب الشأن أصل إذن الإفراج مرفقاً به صورة ضوئية طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن التسليم الملاحي .
- ترسل صورة إذن الإفراج و مرفقاً بها صورة ضوئية طبق الأصل لباب الصرف الإلكتروني أو صحبة مندوب جمرك مناسب .
- وفي حالة ميكنة أبواب الصرف يكتفي باستدعاء بيانات إذن الإفراج علي النهاية الطرفية بباب الصرف بدلاً من إرسال صورة إذن الإفراج ورقياً أو إرسال اشارة اليكترونية بصرف الرسالة .
- يقوم مأمور الباب بمراجعة ومطابقة أصل إذن الإفراج وصورة إذن الإفراج المرسل إليه ورقياً أو إلكترونيا والتأكد من ختم أصل وصورة إذن الإفراج ، ويقوم بتسجيل بيانات إذن الإفراج في دفتر حوادث الباب ورقياً أو إلكترونيا
- في حالة المطابقة يأذن مأمور الباب بصرف الرسالة فوراً ويتولي معاون الباب مراجعة عدد الطرود والماركات وأرقام الحاويات وأرقام السيول وسلامتها (إن وجدت في حالة الإفراج بأحد النظم الجمركية الخاصة)
- وتقتصر مسئولية باب الصرف علي مراجعة ماركة الطرود وعددها وفي حالة الصرف بالحاويات يتم مراجعة أرقام الحاويات وأرقام السيل الجمركي (إن وجدت) .
- في حالة وجود اختلاف يعرض علي المجمع المختص إذا كان الصرف في مواعيد العمل الرسمية وإذا كان الصرف بعد مواعيد العمل الرسمية يعرض علي نوباتجي الرئاسة أو المأمور النوباتجي لاتخاذ اللازم
- وفي نهاية كل وردية يقوم معاون باب الصرف بتجميع صور أذون الإفراج مرفقا بها كارتات الصرف وتسلم للجمرك المختص حيث ترفق بالإقرارات الجمركية
- في حاله الصرف الجزئي إذا لم يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه للصرف أكثر من أسبوع يعاد إذن الإفراج إلى المنطقة اللوجستية المختصة .
- لا يتم الصرف من المنافذ الجمركية إلا بعد وصول صور إذن الإفراج من الجمرك المختص أو الإشارة الإليكترونية
- في حالة إستخدام الأبواب الإليكترونية يقوم مأمور الباب بمتابعة الصرف من خلال النهايات الطرفية في الأماكن المخصصة لذلك .

مادة ()

لصاحب الشأن أو من ينوبه طلب تجزئة صرف مشمول كل بوليصة على حدة مع مراعاة ألا يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تجزئة الطرد الواحد .

مادة (278)

- تتم الإجراءات الجمركية على الواردات في حالة تجزئة البوليصة على النحو الآتي:
- أ - يحرر بيان جمركي بكامل المشمول تدرج به بيانات البوليصة بالكامل بالحاسب الآلي بدفتر 46 ك.م ، باسم المستورد الموضح اسمه بالمنافستو وتتم المعاينة والمطابقة واستيفاء تأشيرات الاتفاقيات وموافقة الجهات الرقابية والأمنية أن وجدت .
 - ب - يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه بطلب للسحب الجزئي لمشمول البوليصة يتضمن بيان عدد الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفي حالة الموافقة يحرر بيان جمركي بالمشمول الجزئي على ألا تزيد التجزئة على ثلاث مرات، ولرئيس الإدارة المركزية المختص الاستثناء من ذلك لأسباب مبررة .
 - ج - تقوم اللجنة الجمركية بتحديد الضرائب والرسوم المستحقة على الكميات المطلوب سحبها ، وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ القيد بدفتر 46 ك.م على البيان الجمركي، والبند الجمركي المطبق عند الإفراج.
 - د - ترسل صورة الطلب إلى إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلى قسم الأرصدة لخصمها من رصيد البوليصة .
 - هـ - يحرر أصل وصورة إذن الإفراج بالكميات المراد صرفها وتخصم من البيان الجمركي، ويتم ترقيم إذن الإفراج بأرقام جانبية من رقم 46 ك.م
 - و - بعد أداء الضرائب والرسوم وخصم الكميات المنصرفة من مشمول البيان الجمركي الأصلي يسلم لصاحب الشأن إذن الإفراج الجزئي بمرفقاته وصورة طبق الأصل من طلب السحب موضحاً به عدد الطرود وأرقامها، وتحفظ هذه المستندات بقسم الإجراءات مع إثبات رقم قسيمة السداد وتاريخها على البيان الأصلي وصورة من إذن الإفراج .
 - على ان يراعى صرف الجزء الأخير على البيان الأصلي، وترفق به كافة المستندات الأصلية .

مادة (279)

- تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن البترول على النحو الآتي :
- أ - يقوم صاحب الشأن أو من ينوبه بالتقدم لجمرك البترول لإعداد طلبات تخزين سواء كان الوارد زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته.
 - ب - تقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعلية المعدة بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية إلى هذا الجمرك .
 - ج - تقوم إدارة الأرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب الآلي أو الدفاتر المعده لذلك، على أن تشمل البيانات النوع والكمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لها
 - د - يقوم صاحب الشأن أو من ينوبه عند الرغبة في الإفراج عن واردات البترول ومنتجاته بإدراج

بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة المحددة بهذه اللائحة وذلك قبل السحب، سواء كان الإفراج بنظام الوارد النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .

هـ- تتم مطابقة شهرية بين الأرصدة بإدارة الأرصدة وكشوف الحركة المرسله من الشركات وفي حالة وجود مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية .

مادة (280)

- تتم الإجراءات الجمركية للإفراج عن الدخان على النحو الآتي :
- أ - يتم التخزين سواء بمخازن داخل الدوائر الجمركية بالموانئ أو بالإيداعات الخارجية وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية متسلسلة.
- ب - عند التقدم للإفراج يتم التخصيص المبدئي على الطرود المراد الإفراج عنها بمعرفة قسم الأرصدة.
- ج - يتم اتباع الإجراءات الجمركية المعتادة في الوارد النهائي للإفراج النهائي عن الطرود المراد الإفراج عنها.
- د - تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستورد طبقا للأوزان الفعلية التي تجريها الجمارك عند الإفراج إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة، وفي حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين الإفراج عنها يتم احتساب الضريبة على أساس وزنها عند التخزين. وفي حالة ورود الحاويات أو الطرود بحالة غير سليمة ووجود نقص في الوزن فتحتسب الضرائب المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير النقص بمستندات جديّة تقبلها مصلحة الجمارك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة من قانون الجمارك المشار إليه .
- هـ- يعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب و الرسوم ويرسل إلى قسم الأرصدة التخصيص النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .
- ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان وفقاً للإجراءات الموضحة بهذه اللائحة بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلي، على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة .

مادة (281)

- تتبع الإجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :
- أ - يتم وزنها أولاً بأول والإشراف على تعبئتها وقيدها بالدفتري المعد لذلك بإدارة الحركة ويعرض الأمر على مدير الجمرك في الوقت المناسب حتى لا تتكدس المخازن بها.
- ب - يشكل مدير الجمرك لجنة من التعريف والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق من الصنف.
- ج - تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها للإستخدام الادمي من عدمه .
- د - إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة للإستخدام الادمي يتم وزنها، وتتخذ

إجراءات بيعها وفقاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة لحساب مصلحة الجمارك، فإذا ما تقرر أنها غير صالحة ، يتم إعدام الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرک ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات الإعدام.

مادة (282)

تتم الإجراءات الجمركية على الصادر النهائي على النحو الآتي :

- أ- يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينوبه بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الاليكترونية بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك ويتم طباعة الإقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة ويقدم من خلال شبك الاستقبال وذلك لاتخاذ الآتي:
 - 1- استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان المميكن.
 - 2 - مراجعة مستندات الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص بغلاف ملف البيان الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت .
 - 3 -تحديد مسار التصدير (اخضر - اصفر - احمر) آلياً أو يدوياً وفقاً لما تقررته إدارة المخاطر .
 - 4 - يتولى موظف الإجراءات بشباك الاستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر 46 ك. م وترقيمها برقم القيد صادر بالخرامة الآلية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه .
 - 5 -يقوم مدير التعريفية بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن الإفراج الصادر وإشعارات الرسوم، إن وجدت ، ويحال الملف للإجراءات.
- ب - يقوم قسم الإجراءات بالآتي .:
- 1- مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.
 - 2- إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة و إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شبك الاستقبال
 - 3- يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.
 - 4- إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة إلى إدارة حركة الصادر .
 - 5- يسلم لصاحب الشأن أو من ينوبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته (صور طبق الأصل من الفواتير وبيان العبوة) وإذن الشحن .
 - ج- يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه عند وصول البضائع المصدرة إلى باب الدائرة الجمركية لإدارة حركة الصادر بأصل إذن الإفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن.
 - د- عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ بالآتي :
 - 1- في حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع الإنتاج يتم مراجعة أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
 - 2- في حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود وإذن

الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف. هـ- تتم الإجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار الأخضر تنقل الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن لإتمام عملية الشحن، وفي حالة التصدير بالمسار الأحمر تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة و مأمور تعريفية تحت إشراف رئيس قسم الحركة، وفي حالة وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفاً وكماً ، تقوم اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن الإفراج بالمعاينة والمطابقة وفي حالة عدم المطابقة يجوز التجاوز عن النقص أو الزيادة سواء في الكميات أو الأعداد أو الأوزان بنسبة 10 % من المصدر الفعلي وتخضع الزيادة على تلك النسبة لاحكام الباب التاسع من قانون الجمارك وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن .

ولا يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إلا بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركي من حفظ البيانات لإلغائه وتسديده سايرة ويرفق به أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .

مادة (283)

- يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي :
- أ - يقوم التوكيل الملاحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوماً بخاتم وسيلة النقل بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذن إفراج الصادر لإدارة حركة الجمارك المختصة والتي تقوم بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر.
- ب - تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن الإفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخول مع أصل إذن الإفراج وإرسالهم إلي قسم الإجراءات بجمرك الصادر.
- ج - تقوم إجراءات الصادر بالحصص النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات التي تم دخولها من المنفذ من واقع صورة إذن الإفراج والكميات المشحونة من واقع منافستو الصادر والكميات والأصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في حالة وجود اختلاف لاتخاذ اللازم .
- د - تسدد بيانات الصادر على النحو الآتي:
- 1- سداد قيودات الجمرك بدفتر 46 ك م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النهائي على اذن الافراج بتمام التصدير.
- 2 - يسدد المنافستو برقم بيان الصادر.
- هـ - ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا إلى إدارة الإحصاء ثم إدارة حفظ البيانات الجمركية.

مادة (284)

في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ يتم إتباع الآتي:

أ - يتقدم صاحب الشأن أو من ينوبه بطلب لمدير جمرك الصادر بالنطاق الجغرافي لمكان البضاعة للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفي حالة الموافقة يقوم بتحرير بيان جمركي صادر وقيده بدفتر 46 ك.م .

ب - يقوم مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة من (مأمور تعريفية . مأمور حركة) تحت إشراف رئيس قسم الحركة للانتقال للموقع بعد تحصيل عوائد الانتقال المستحقة.

ج - تقوم اللجنة الجمركية بحصر العدد والتأكد من الكميات ومطابقتها بمراجعة الأصناف على الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الوزن في حاله الأصناف التي تصدر بالوزن والتوقيع بالمطابقة على أصل وصورة إذن الإفراج ووضع السيل الجمركي على البضاعة المصدرة وتدوين رقم السيل الجمركي على أصل وصورة إذن الإفراج ، ويسلم أصل إذن إفراج الصادر لصاحب الشأن أو من ينوبه وتعاد صورة إذن إفراج الصادر لإدارة الحركة.

د - ترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشأن أو من ينوبه إلى جمرك الصادر النهائي وبصحبه أصل بوصلة التوصيل واذن الافراج (صادر) ، وعند وصول الرسالة يقوم مأمور المنفذ بمراجعة أرقام السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشحن، ويجوز فتح عينة عشوائية في أقل الحدود للتأكد من سلامة البضاعة وتتبع باقي الإجراءات السابقة للصادر، ويقوم مأمور الحركة بالتوقيع على البوصلة بتمام الوصول وسلامة البضاعة .

هـ - بعد تمام الشحن يختم اذن افراج الصادر بما يفيد تمام الشحن ويرسل لجمرك الارسال لتسديد قيوداته واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم في حالة طلب ذلك .

وفي جميع الأحوال يتأكد مدير جمرك الصادر المختص قبل السماح بإتمام الشحن من تسليم النموذج الاحصائي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ويتم إخطار الهيئة بالمشحون الفعلي من واقع إذن الشحن الموقع عليه من قائد وسيلة النقل في حالة اختلاف عن البيان الوارد بالنموذج الاحصائي .

مادة (285)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسمح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها على أن يتم مطابقتها علي مستندات الورود والتأكد من عينيته في حالة طلب استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقيمتها.

مادة (286)

تتم معاينة وتوصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة توصيفاً يمكن من التحقق من عينيته عند إعادة استيرادها مع عينات قانونية أو كتالوجات أو أي بيانات تفصيلية عن البضائع المصدرة أو وضع علامات مميزة عند الاقتضاء سواء أكان الاستيراد من ميناء التصدير أم من أي ميناء آخر .

مادة (287)

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية

مادة (288)

يجوز استيراد البضائع في الإرساليات أو الطرود البريدية تحت جميع الأنظمة الجمركية والإعفاءات، ويتم الإفراج عنها وفقاً للإجراءات الآتية:

أ- يقوم الناقل بتسليم الطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمركية إلى جمارك البريد تحت الملاحظة الجمركية .

ب- يقوم المختصون بالبريد بفرز الإرساليات والطرود البريدية يومياً تحت الملاحظة الجمركية وتصنيفها وقيدها بالحاسب الآلي أو بالدفاتر .

ج- تقوم اللجنة الجمركية وفي حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود والإرساليات بإثبات الحالة الظاهرية للطرود ومعاينتها وتقييمها مع مراعاة الآتي :

1- إثبات نتيجة المعاينة وتحديد البند الجمركي والقيمة والضرائب والرسوم المستحقة على النموذج البريدي .

2- تحرير محضر إثبات حالة في حالة وجود نقص أو زيادة أو اختلاف في مشمول الطرود عما هو موضح بالإقرار على النموذج البريدي أو المستندات المرفقة بالطرود .

3- استيفاء موافقات الجهات الرقابية والأمنية إن وجدت .

4- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية في حالة طلب الإفراج عن الطرود أو الإرساليات البريدية تحت أي من النظم الخاصة أو الإعفاءات أو كانت تمثل كميات تجارية أو تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .

5- اعتماد النموذج البريدي من رئيس قسم التعريفه ويعد ذلك بمثابة الإفراج الجمركي عن هذه الطرود 0

د- يرسل البريد نموذج مجمع عن الإرساليات أو الطرود التي تم تسليم مشمولها لأصحاب الشأن لقيده بالحاسب الآلي أو بالدفاتر لحفظها بإدارة حفظ البيانات .

هـ- تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتفصيل قيودات طرود البريد في الإدراج الآلي أو دفتر قيد الطرود البريدية برقم القسيمة.

مادة (289)

يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على أن يتم تحرير نموذج بريدي لكل طرد على حده، ولا يجوز تجميع الطرود في نموذج أو بيان جمركي واحد لذات المتعامل أو بالنسبة للمستندات والخطابات.

مادة (290)

في حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود والرساليات البريدية وامتناعه عن استلامها ، يشكل مدير الجمرك لجنة لإعادة النظر في هذه الضرائب والرسوم ، وذلك بعد نقل الطرد البريدي إلى المركز الرئيسي اذا كان بمكتب البريد الفرعي، فإذا انتهت اللجنة الى تخفيض الضرائب والرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب والرسوم المستحقة بعد تعديلها ، وفي حالة رفض التظلم يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض والأسباب التي يقوم عليها . فإذا رفض استلام الطرد يتعين على البريد إعادة التصدير أو تسليم الطرد للجمارك لإحالاته للمهمل في حالة التنازل عنه أو انقضاء المدة القانونية لاستلامه .

مادة (291)

يحظر إدخال النقد المصري والاجنبي والاوراق القابلة للتداول لحاملها او اخراج اى منها عن طريق الرسائل أو الطرود البريدية .

مادة (292)

على مكاتب البريد توريد الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود البريدية إلى الجمرك طبقاً للاتفاق المبرم بين المصلحة والهيئة القومية للبريد .

مادة (293)

يجوز تصدير البضائع في طرود بريدية أو إرساليات تحت كافة الأنظمة الجمركية، وذلك وفقاً لما يأتي :

أ- أن يسجل الراسل البيانات المطلوبة بنموذج البريد الجمركي عن الإرساليات أو الطرود البريدية ، وبحسب الأحوال .

ب- أن تتولي الهيئة القومية للبريد عرض الإرساليات والطرود البريدية علي الجمرك المختص لمعاينتها وتحديد الجهات الرقابية والأمنية التي يجب استيفاء موافقتها، والضرائب والرسوم في حالة استحقاقها وإتمام إجراءات التصدير وذلك كله بشرط عدم تجاوز الحدود القصوي لقيمة الإرساليات والطرود الغير تجارية وفقاً للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير .

ج- تحرير نماذج جمركية بدلا من النماذج البريدية في حالة اذا كانت الطرود او الإرساليات البريدية تمثل كميات تجارية او يراعى الالتزام بجميع القواعد التصديرية والرقابية الواردة بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير .

ويجوز بناء علي طلب المرسل رد الإرساليات أو الطرود التي رفض المرسل إليه استلامها في الخارج أو ارتدت لعدم الاستدلال علي عنوانه وذلك بعد التأكد من عدم فتحها.

وللمصلحة الحق في إحالة الطرود المرتدة التي تقاعس أصحابها عن استلامها خلال أربعة أشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من إخطارهم بإحالتها إلى المهمل .

مادة (294)

يشترط العمل بنظام البوالص المجمعة (وارد وصادر بحرى وجوى) استيفاء المستندات الآتية :

(1) شهادته بالحصول على دورة التخليص الجمركى او الرخصه او يكتفى بالحصول على الدورة التثقيفية التي يعدها المعهد الجمركى بالاسكندرية لنظام البوالص المجمعة .

(2) السجل التجارى موضحاً به نشاط النقل الدولى .

(3) أصل البطاقة الضريبية المميكنة والوثيقة المستخرجه من الحاسب الالى موضحاً بها نشاط النقل الدولى طبقاً للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2018 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية .

(4) شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة .

(5) الشهادة الصادرة من شعبة خدمات النقل الدولى بالقاهرة (EIFFIA) او شعبة خدمات النقل الدولى المصرية بالاسكندرية (EIFFA) مرفقاً بها كتاب شعبه خدمات النقل الدولى واللوجستيات معتمد بخاتم الغرفة التجارية المختصة بخصوص اعتماد عضوية الشركة فى شعبة خدمات النقل الدولى .

(6) مايفيد القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك عند التجديد مع مراعاة التسجيل بالمتعاملين مع الجمارك عند التطبيق بعد إصدار المنشور .

(7) عقد تأسيس الشركة او صحيفة الشركات موضحاً بها نشاط النقل الدولى .

(8) مستند قيد الشركة بالتأمينات الاجتماعية موضحاً بها أسماء العاملين المؤمن عليهم لدى الشركة .

(9) مايفيد القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك عند التجديد مع مراعاة التسجيل بالمتعاملين مع الجمارك عند التطبيق بعد إصدار المنشور .

(10) أ - تقديم ضمان مالى بمبلغ 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير) لتطبيق نظام الوارد والصادر البحرى .

ب - تقديم ضمان مالى بمبلغ 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير) لتطبيق نظام الوارد والصادر الجوى .

ج - تقديم ضمان مالى بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون الف جنيه لاغير) لتطبيق نظام الوارد والصادر البحرى والجوى .

- على ان يكون خطاب الضمان صادر لصالح مصلحة الجمارك بأسم/ مدير عام جمارك المنطقة الشمالية والغربية سارى لمدة ثلاث سنوات ويجدد لضمان تطبيق نظام البوالص المجمعة ومرفق به كتاب تعزيز بصره صدور خطاب الضمان من البنك.
- (11) نماذج توقيعات السادة الذين لهم حق التوقيع على مستندات البوالص المجمعة والاختام المعتمدة للشركة (مصدق عليها من البنك بصره التوقيع) على ان يكونوا من المؤمن عليهم لدى الشركة .
- (12) اقرار من الشركة بأنها ليست وكيل ملاحى لاي خط من الخطوط الملاحية المنتظمة داخل ج.م.ع .
- (13) تعهد صادر من الشركة بما يجب ادراجه من عبارات وغيره بالمنافيسو الاصلى لوسيله النقل وذلك وفقاً للنموذج المعد بالادارة العامه للسياسات والاجراءات الجمركية (مصدق عليه من البنك بصره توقيع) .
- (14) ان يكون المتقدم لتطبيق او تجديد منشور البوالص المجمعة صاحب الشركة او احد من المؤسسين بها او مندوب عن صاحب الشركة من العاملين بها ومؤمن عليه بالشركة بموجب تفويض بنكى كتابى صادر عن الشركة او وكاله من صاحب الشأن مؤثقة بالشهر العقارى .

مادة (295)

يتعين اتباع الاجراءات الآتية للرسائل الواردة فى حاويات مشتركة بنظام الوارد البحرى :

(1) ان يرد قرين كل بوليصة مجمعة العبارة التالية :-

PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN CONTAINER TO BE

DISTRIBUTED TO FINAL RECIVERS BY (اسم الشركة)

(2) تلزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية رفق كشف تفصيلى عن الرسائل الواردة مشمول البوليصه المجمعة الى ادارة المنافيسو المركزى لارفاقها بقوائم الشحن الاصلية المقدمة من التوكيل الملاحى المختص 0

(3) أ - يصرح للشركات اصدار اذن التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على ان يوضح رقم اذن التسليم الكلى على كل منها 0
ب - ويجوز للشركات طلب اجراء بعض التعديلات المقبولة جمركياً على بيانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد والتعليمات السارية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 0

(4) يتم تفريغ مشمول الحاويات المشتركة بالمخازن بميناء الوصول مع مراعاة البضائع الخاضعة للتخزين بالمخازن النوعية 0

(5) يتعين على كل من الشركات والتوكيلات الملاحية مراعاة إستيفاء محضر- فض الاختام بتوقيع ممثلى الجمارك والوكيل والشركة الخازنه 0

- وفي كل الاحوال تطبق أحكام القانون الجمركي رقم لسنة 2020 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2006 0
- يراعى انتهاء الاجراءات الجمركية بمعرفة اصحاب البوالص الفرعية او من ينوب عنهم قانوناً بتقديم اقرار جمركي لكل رسالة على حده واستيفاء احكام الافراج المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 0

مادة (296)

يتبع بشأن الرسائل المصدرة في حاويات مشتركة الى الخارج بنظام الصادر البحري الاجراءات الاتية :-

- (1) إصدار إذن شحن فرعي لكل اقرار صادر جمركي موضحاً به إذن الشحن الكلي 0
- (2) تقديم اقرار جمركي صادر لكل رسالة على حدة بأسم صاحب الشأن الأصلي 0
- (3) يتم تجميع مشمول الاذن الفرعية في حاويات مشتركة داخل الدائرة الجمركية.

مادة (297)

تتبع الاجراءات الجمركية الاتية للرسائل الواردة عن طريق الموانئ الجوية :-

- (1) أن يرد قرين كل بوليصة مجمعة العبارة التالية :-

PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN PLANES TO BE

DISTRIBUTED TO FINAL RECEIVERS BY (اسم الشركة)

- (2) يتعين على الشركات تقديم كشف تفصيلي يرفق بقوائم الشحن معتمد من الشركة وخط الطيران الجوي موضحاً به (رقم البوليصة - أسم الشاحن - اسم المرسل اليه - عنوانه - عدد الطرود - صفة الطرود - الماركات - الارقام - الوزن) 0

- كما تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية مشمول البوليصة المجمعة الى إدارة المنافيسو بالميناء الجوي وفي حاله الاخلال بهذا الشرط يفرض على الشركة غرامة طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته عن كل بوليصة فرعية 0

- (3) أ - يصرح للشركات بأصدار اذن التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على ان يوضح رقم اذن التسليم الكلي على كل منها 0
- ب - يجوز للشركات اجراء بعض التعديلات المقبولة جمركياً على بيانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 0

(4) يراعى انتهاء الاجراءات الجمركية بمعرفة اصحاب البوالص الفرعية او من ينوب عنهم قانوناً بتقديم اقرار جمركي لكل رسالة على حده واستيفاء احكام الافراج المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 0

(5) وفي كل الاحوال تطبق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المنظمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة وتسأل الشركة في حال ثبوت مسئوليتها عن العجز الكلي او الجزئي بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة 0

مادة (298)

تتبع الاجراءات الجمركية الاتية للرسائل المصدرة للخارج عن طريق الموانى الجوية :-

(1) أن يتم اصدار اذن شحن فرعى موضح عليه رقم اذن الشحن الكلى 0

(2) ان تتم اجراءات الصادر بمعرفة صاحب الشأن أو من ينوبه 0

(3) ان يتم تجميع مشمول الاذن الفرعية داخل الدائرة الجمركية 0

مادة (299)

يسمح بنقل الحاويات المشتركة من ميناء الوصول الى الايداعات العامه أو الخاصة بالشروط الآتية :-

(أ) أن ترد البوليصة الكلية موضحاً بها جهة الوصول النهائية الايداع العام أو الخاص

(ب) ان يرد بجميع البوالص الفرعية الخاصة بالبوليصة الكلية جهة الوصول النهائية نفس الايداع 0

(ج) موافقة المنافستو المركزى المختص 0

مادة (300)

يراعى الضوابط الاتية للعمل بنظام البوالص المجمعة :-

(1) ضرورة تحديد الوجهة النهائية بالبوليصة الكلية والبوالص الفرعية بشكل واضح .

(2) بالنسبة للشحنات الواردة بالنظام البحرى فإنه فى حاله ورود البوليصة الكلية

متضمنه البوالص الفرعية كلها بأسم عميل واحد فلا يطبق بشأنها نظام البوالص

المجمعة . ولايسرى هذا على شحنات النظام الجوى (وارد، صادر) وذلك نظرا

لطبيعته الشحن الجوى وظروف عمل هذه الشركات .

(3) عند أحتواء البوليصة الكلية على بوليصة كلية أخرى يتعين أن يكون أصحاب البوالص الكلية المرفقة من الشركات الصادر لها منشورات إجراءات بتطبيق نظام البوالص المجمعة مع مراعاة أستيفاء باقي الاحكام الاخرى المنصوص عليها.

(4) يتعين تقديم البوالص الفرعية مشمول البوليصة الكلية خلال المدة القانونية لتقديم قائمة الشحن والمنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية وبعد هذا التاريخ يتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

(5) في حالة الموافقة على نقل الحاوية المشتركة الى احد الايداعات العامة المرخص بها جمركيا وفقا للشروط الواردة بالبند سادسا من منشور الاجراءات رقم (1) لسنة 2010 يراعى تقدير القيمة وفقاً لقواعد التقييم الجمركي بالمادة السابعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك بغرض تحديد الضمانات لأغراض النقل .

(6) عدم السماح بنقل الحاويات المشتركة والمشتملة على المتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والمواد الخطرة والواردة بنظام البوالص المجمعة للتخزين خارج الميناء .

(7) وفي جميع الاحوال تطبق أحكام قانون الجمارك مع اخطار الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية في حالة تكرار المخالفات للنظر في الغاء المنشور الخاص بالشركة .

الباب السابع

التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية

مادة (301)

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الجمرك المختص بتحديد البند الخاص بصنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، أمام لجان التظلمات التي تنشأ في كل إدارة مركزية والإدارات العامة في المناطق النائية و بقرار يصدر من رئيس المصلحة .

وتشكل لجان التظلمات برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ممن لم يشتركوا في إصدار القرار محل التظلم ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام تلك اللجان .

وتنشأ في كل إدارة مركزية أو إدارة عامة في المناطق النائية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الادارة المركزية تتولى تلقي التظلمات واستيفاء السجلات الخاصة بها وإعداد الدراسات الفنية الوافية على وجه السرعة .

وعلى الأمانة الفنية للجان التظلمات بعد تحصيل مقابل نفقات التظلم بواقع خمسمائة جنية عن كل بيان جمركي أن تعرض على رئيس الادارة المركزية أو مديرو العموم في المناطق النائية التظلم والمستندات المرفقة والبيان الجمركي والدراسة الفنية وعينات قانونية أو كتالوجات أصلية للاصناف محل التظلم وموقع عليها من موظف الجمرك المختص بالبيان وصاحب الشأن أو من يمثله ليتولى تحديد اللجنة التي تنظر التظلم وميعاد اجتماعها .

مادة (302)

تنظر التظلمات التي تحال إلى لجان التظلمات المختصة وفقاً للإجراءات الآتية :

(أ) تتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء اللجنة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ على هذا الميعاد .

(ب) تجتمع اللجنة في الميعاد والمكان المحددين وتتولى فحص موضوع التظلم وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة والدراسة الفنية التي أجرتها اللجنة والعينات القانونية أو الكتالوجات .

(ج) تضم أى مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداة قبل ذلك يرى الجمرك المختص أو صاحب الشأن أو من يمثله ضمها إلى التظلم بعد تقديمها إلى الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف .

(د) تفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب بأغلبية الآراء خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب .

مادة (303)

تتولى الأمانة الفنية إخطار كل من الجمرك المختص وصاحب الشأن أو من يمثله بقرار لجنة التظلمات ، وفي حالة قبول صاحب الشأن أو من يمثله قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حررت الأمانة الفنية محضراً بذلك وتلتزم المصلحة بتنفيذه ، فإذا لم يقبل قرار اللجنة يوقع بعدم الموافقة عليه ، ويرفق القرار بالبيان الجمركي محل التظلم ويرسل والعينات أو الكتالوجات إلى الأمانة الفنية للتحكيم.

مادة (304)

يجوز لرئيس الادارة المركزية المختص قبول طلب الإفراج عن البضاعة محل التظلم بعد تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم .

وتحدد مكافآت أعضاء لجان التظلمات والأمانات الفنية بقرار من رئيس المصلحة .

مادة (305)

إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن في الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك وطلب صاحب الشأن أو من يمثله خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفضه قرار لجنة التظلمات إحالته إلى التحكيم ووافق رئيس الادارة المركزية المختص أو المدير العام في المناطق النائية أو رئيس القطاع المختص يتم عرض النزاع على إحدى هيئات التحكيم بعد سداد نفقات التحكيم بواقع 2000 جنيها .

مادة (306)

لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك , ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة بالإضافة إلى جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانوناً.

ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم .

مادة (307)

تتولى الأمانة الفنية للجنة التظلمات المختصة إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلي التحكيم في محضر من صورتين علي النموذج المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر .

وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرک المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى علي أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر. وعلي مدير الجمرک بمجرد إثبات طلب التحكيم في المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات في أحرار تختتم بخاتم الجمرک ويوقع عليها كل من موظف الجمرک وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً ويثبت كل ذلك في المحضر المشار إليه.

أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضي الأمر عرضها بذاتها على هيئة التحكيم فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج أصلي ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر .

ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلي الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة في خلال أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

مادة (308)

تنظر المنازعات المشار إليها على وجه الاستعجال هيئات تحكيم تشكل في الادارات المركزية الجمركية على النحو الآتي :

(أ) تشكل هيئة تحكيم أو أكثر في كل إدارة مركزية لنظر طلبات التحكيم برئاسة أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد أساتذة من كليات الحقوق المقيدون في جدول التحكيم بوزارة العدل ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن ، وتتولي الأمانة الفنية للتحكيم إخطار الهيئة بتاريخ انعقادها خلال أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب الإحالة

للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمه في ميعاد انعقاد الهيئة يعد ذلك عدولاً عن طلب التحكيم ولا ترد إليه أمانته ، وذلك ما لم يتقدم صاحب الشأن لتجديد طلبه في ميعاد غايته أسبوع من ذلك التاريخ لإعادة طرح النزاع أمام الهيئة ، وعلي الأمانة الفنية للتحكيم تحديد أقرب جلسة علي أن يوقع طالب التحكيم عليها بالعلم ، فإذا تغيب عن الحضور في المرة الثانية أعتبر ذلك عدولاً نهائياً عن التحكيم ، وفي هذه الحالة لا يجوز له المطالبة باسترداد نفقات التحكيم .

(ب) تصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الآراء بعد الاستماع إلى الدفاع عن المحكمين على أن يكون القرار مسبباً ، ويشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

مادة (309)

يحدد عدد هيئات التحكيم المشار إليها في المادة السابقة ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من الوزير أو من يفوضه ، كما يصدر قرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه بتشكيل أمانة فنية لكل هيئة أو أكثر من هيئات التحكيم من بين العاملين بالمصلحة تتولي شئون التحكيم الإدارية وإمساك السجلات الخاصة بها وإستيفاء الدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوع .

وعلي الأمانة الفنية لهيئات التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض علي رئيس الادارة المركزية المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد الهيئة التي تنظر التحكيم وميعاد اجتماعها علي أن يكون ذلك في المقر المخصص للتحكيم .

مادة (310)

تنظر هيئات التحكيم المنازعات التي تحال إليها وفقاً للإجراءات الآتية:

(أ) تتولي الأمانة الفنية للهيئة إخطار أعضائها بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك قبل الميعاد المحدد بأسبوع ، ما لم يطلب صاحب الشأن غير ذلك وذلك بكتاب موصي عليه أو بإخطار كتابي عن طريق الفاكس أو أى وسيلة الكترونية مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم .

(ب) تجتمع الهيئة في الميعاد والمكان المحددين وتتولي فحص موضوع النزاع وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة وكذلك إحدي العينتين أو الكتالوجات مع بقاء العينة الثانية بالجمرك للرجوع إليها عند الحاجة .

(ج) تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداة في المحضر أو مرفقة به يري ممثل أحد الطرفين ضمها إلي التحكيم بعد تقديمها إلي الأمانة الفنية المختصة قبل إجتماع اللجنة بوقت كاف .

مادة (311)

تتولي الأمانة الفنية إخطار كل من رئيس الإدارة المركزية وصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً بقرار التحكيم كتابة.

و علي رئيس الإدارة المركزية إخطار مدير الجمرك الموجودة به البضاعة محل النزاع بقرار الهيئة لاتخاذ اللازم فوراً .

مادة (312)

للمصلحة وصاحب الشأن أو من يمثلهما إبداء دفاعهما أمام هيئات التحكيم .

مادة (313)

تحدد مكافآت أعضاء هيئات التحكيم على النحو الآتي :

1- مكافآت رئيس الهيئة 400 جنيها عن كل بيان جمركي .

2- مكافآت محكم الجمارك 300 جنيها عن كل بيان جمركي.

وتوزع باقي حصيلة نفقات التحكيم بقرار يصدر من رئيس المصلحة .

مادة (314)

يتم إجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة الجمارك عند مطالبتها لصاحب الشأن بفروق ضرائب ورسوم جمركية في الحالات وبالشروط الآتية :

(أ) إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجر عليها أي تغيير .

(ب) إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة الجمركية عليهما .

(ج) إذا كان لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع ما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته .

الباب الثامن

إجراءات بيع البضائع

مادة (315)

يتم بيع البضائع التي آلت إلى المصلحة نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خلال شهر من التصالح أو المصادرة أو التنازل .

أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من إنتهاء مدة بقاءها داخل تلك المستودعات والمخازن بعد اخطارهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الادارة أو بأى وسيلة إلكترونية ، ويسرى هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة فى الموانئ أو البضائع المتروكة التى لم يعرف ملاكها .

اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلا يجوز ابقائها فى الجمرك الا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضراً باثبات حالتها وبيعها من نفسه دون حاجة لإخطار ذوى الشأن .

ويفوض رئيس المصلحة فى خفض هذه المدد فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس البضائع بالموانى .

مادة (316)

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند اليها من البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها للمصلحة وذلك طبقاً لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

ويستثنى من ذلك الأصناف القابلة للتلف أو النقصان فتتولى المصلحة بيعها مباشرة طبقاً لذات القانون ولائحته التنفيذية ويتم إيداع صافى حصيلة بيع البضائع القابلة للتلف أو النقصان

والمباعة على ذمة قضية أو نزاع في حساب الأمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شأن هذه البضائع .

مادة (317)

على المصلحة إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد ، وفقاً لقيمتها وفئة التعريفية الجمركية المقررة عليها مضافاً إليها الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في تاريخ البيع مع مراعاة حالة البضاعة وما آلت إليها ، وعلى الهيئة إتخاذ كافة إجراءات البيع بما يمنع حدوث تكس بالموائى وذلك خلال شهر من تاريخ استلام الهيئة لهذا البيان .

مادة (318)

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلى للبضائع والسيارات والأسس التي بنى عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة ، فإذا كان سعر السوق يزيد عن القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمناً أساساً للبيع ، أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة بحث أوجه الخلاف للاتفاق على الثمن الأساسى للبيع ، فإذا لم تتوصل اللجنة الى اتفاق فعلى تتولى الهيئة تحديد الثمن الأساسى للبيع وفقاً للقيمة السوقية في ضوء ظروف البيع وحالة البضائع وقت بيعها على ألا تقل بأى حال من الأحوال عما تستحقه الدولة من الضرائب والرسوم المقررة عليها دون التقيد بالقيمة للأغراض الجمركية .

مادة (319)

على المصلحة أن تفرج نهائياً عن البضائع والسيارات التي تم بيعها بمجرد تقديم صورة معتمدة من عقد البيع ثابت به قيام المشتري بسداد قيمة المبيع بالكامل ، ويتولى اجراء التسليم لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، ويجب أن يتم التسليم في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اعتماد عقد البيع ، فإذا تقاعس المشتري عن سحب البضائع في موعد غايته 30 يوماً وجب على الهيئة إعادة بيع البضائع بالمزاد مرة أخرى وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

مادة (320)

يستحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية أو المصلحة في حالة قيام أى منهما بإجراءات بيع البضائع المنصوص عليها في هذه اللائحة مقابلاً نقدياً على النحو التالى :

(أ) نسبة 7% من قيمة ثمن البيع بعد رسو المزاد ونفاذه .

(ب) نسبة 7% من قيمة المبلغ المدفوع في حالة عدم سداد الراسى عليه المزاد لباقي الثمن .

(ج) نسبة 3% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية يتحملها صاحب الرسالة في حالة التلطيظ وقبل الإعلان عن المزاد اذا طلب ذلك .

(د) نسبة 7% من قيمة البضائع للأغراض الجمركية عند العدول يتحملها صاحب الرسالة في حالة الإعلان عنها وقبل رسو المزاد واعتماده من السلطة المختصة بالهيئة العامة للمبيعات الحكومية .

(هـ) نسبة 2% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية للبضاعة المباعة إذا كان البيع بالطريق المباشر للجهات الحكومية أو بطريق الممارسة وكان العدول عن البيع قد تم بعد التعاقد .

مادة (321)

بودع تأمين دخول المزاد بخزينة المصلحة على أن يستكمل باقى ثمن البضائع المباعة بذات الخزينة فى ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو المزاد فإذا لم يستكمل باقى الثمن خلال هذه المدة تتبع الإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018

مادة (322)

على الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقديم بيان كامل للمصلحة بأعمال المزاد مرفقاً به نسخة من كراسة الشروط وعقود البيع ويحدد بهذا البيان البضائع التى تم بيعها وقيمة كل منها فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء جلسة البيع ، وتؤدى المصلحة للهيئة مستحقاتها خلال شهر من تاريخ توريدها .

مادة (323)

تجري المصلحة توزيع حصيلة البيع وفقاً لترتيب الأسبقية الوارد بنص المادة (69) من قانون الجمارك إبتداء بنفقات البيع ثم الضريبة الجمركية وما تلاها من ضرائب ورسوم ونفقات فى ميعاد غايته شهر من تاريخ سداد كامل الثمن .

مادة (324)

لا يجوز بعد رسو المزاد العلنى واعتماد عقد البيع من السلطة المختصة أو التعاقد بالنسبة للبيع المباشر طلب سحب المبيع لتسليمه لمالكه الاصلى .

مادة (325)

إذا طلب صاحب الشأن إستلام بضاعته قبل رسو المزاد وقام بسداد المصاريف الإدارية للمصلحة وجب عليها إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لاستبعادها من البيع وتكون المصاريف الإدارية وفقاً لما هو مبين بهذه اللائحة .

مادة (326)

يجوز للمصلحة أن تتصرف في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل وفقاً لنص المادة (70) من قانون الجمارك اذا توافرت الشروط الآتية :

(أ) أن يكون قد سبق عرض هذه البضائع للبيع بالمزاد العلني مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر ولم يتم بيعها .

(ب) عدم قيام ذوى الشأن بسحب بضائعهم خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها .

(ج) أن يكون قد سبق إخطار ذوى الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية ومضى ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار وذلك باستثناء البضائع المتروكة التي لم يعرف أصحابها .

مادة (327)

يتولى رئيس الادارة المركزية المختص أو مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع المختص بالمصلحة عرض البضائع المشار إليها في المادة السابقة على الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العامة للاتفاق على مقابل التصرف عند إبداء رغبة أى منهم في شرائها .

مادة ()

إذا تم الاتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة على التصرف سواء بمقابل أو بدون مقابل ، يكون ذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية :

1- التصرف بمقابل .

يتم التصرف طبقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018

2- التصرف بدون مقابل بالضوابط التالية :

(أ) يقدم طلب من الجهة معتمد من (الوزير المختص أو من يفوضه ، المحافظ ، رئيس الهيئة ، رئيس الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات ذات النفع العام)

(ب) قبول رئيس المصلحة الطلب المشار إليه فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة وزير المالية .

(ج) يتم تسليم هذه البضائع من الأماكن المتواجدة بها على حساب الجهة مقدمة الطلب وبعد سداد ما عليها من مصاريف ونفقات تخزين .

مادة (328)

يجوز لرئيس المصلحة التنازل بدون مقابل عن الأصناف التالية للجهات المبينة قرين كل منها ، وذلك فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة الوزير :

(أ) وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية :

- الأسلحة والذخائر وأجهزة وأدوات التصنت والتجسس والمراقبة والطائرات .

(ب) وزارة الصحة - المستشفيات الجامعية - وزارة البحث العلمى :

- الأدوية والأجهزة الطبية .

(ج) وزارة التضامن الاجتماعى أو جمعية الهلال الأحمر :

- الأقمشة ومصنوعاتها والمصنوعات الجلدية .

(د) وزارة الثقافة أو وزارتي التعليم والتعليم العالى :

- الكتب والمجلات والحوامل المسجلة مرئية أو مسموعة .

(و) الجهات الحكومية المتخصصة :

- الكيماويات والمبيدات والأسمدة .

(هـ) وزارة المالية ومصالحها أو وزارتي الدفاع والداخلية :

- الأثاث والسيارات .

مادة (329)

يترتب على التصرف فى البضائع التى تخلى عنها أصحابها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام بمقابل أو بدون مقابل الإعفاء من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخرانة العامة وكذا الاعفاء من القيود الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

وفى جميع الأحوال تتحمل الجهات المتصرف لها بالنفقات الفعلية التى تكبدتها المصلحة لنقل ملكية الأصناف المتصرف فيها إلى تلك الجهات .

مادة (330)

يراعى إستيفاء القواعد الرقابية قبل التصرف فى البضائع على النحو الوارد بهذا الفصل .

مادة ()

تودع المصاريف المستحقة للمصلحة نظير القيام بمهام إجراءات بيع البضائع ورواكد الحاويات ، وكذا توزيع حصيلة البيع من نفقات البيع والمصروفات التي انفقتها المصلحة من أى نوع كانت فى حساب خاص لوحدة متابعة المهنل لتكون مخصصات مالية لازمة للجهات المعنية للتصرف فى حاويات ورواكد المهنل وتحديثها وإثابة العاملين بها والجهات المعاونة .

الباب التاسع

الجرائم والعقوبات

مادة (331)

فى غير حالات التهريب بقصد الإتجار يفوض رئيس المصلحة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم وقبول التصالح عنها ، وفى حالات تهريب البضائع بقصد الاتجار يفوض رئيس المصلحة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم وقبول التصالح عنها إذا كان التعويض الجمركى لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه .

وفى فوض رؤساء القطاعات ورؤساء المناطق الجمركية كل فى حدود اختصاصه فى طلب تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب بقصد الاتجار التى تقع داخل نطاق الدوائر الجمركية والرقابة الجمركية وقبول التصالح عنها إذا كان التعويض الجمركى لا يزيد على خمسين ألف جنيه .

مادة (332)

يفوض مديرو عموم الادارات العامة كل فى حدود اختصاصه فى طلب تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب بقصد الاتجار وقبول التصالح عنها إذا كان التعويض الجمركى لا يزيد على عشرة الآف جنيه .

مادة (333)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (67) من قانون الجمارك ، يجوز بقرار من رئيس الادارة المركزية المختص الإفراج عن البضائع محل جرائم التهريب والمخالفات أو التى تحفظ لدى المصلحة أثر نزاع أو ضبط بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حسب تقدير المصلحة ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوب كدليل على الجريمة .

مادة (334)

يعتبر في حكم الحيازة بقصد الاتجار عمليات نقل البضائع المستوردة أو تخزينها داخل البلاد بكميات تجارية دون أن تكون مصحوبة بمستندات توضح معاملتها جمركياً من حيث السداد أو الإعفاء أو الخضوع لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة .

مادة (335)

توزع حصيلة الغرامات والتعويضات المقضى بها أو المحصلة في حالة التهريب والمخالفات الجمركية على الوجه الآتي :

(أ) في حالة وجود إرشاد في قضايا التهريب أو المخالفات الجمركية :

توزع نسبة 10% المخصصة للفئات الآتية على النحو التالي :

1% للمرشد

3% للضابطين .

3% للمعاونين في اكتشاف وضبط الواقعة .

3% للمستوفين للإجراءات

(ب) في حالة عدم وجود إرشاد في قضايا التهريب أو المخالفات الجمركية :

توزع نسبة 10% المخصصة للفئات الآتية على النحو التالي :

2% للضابطين .

4% للمعاونين في اكتشاف وضبط الواقعة .

4% للمستوفين للإجراءات .

ولا يجوز في كل الأحوال الجمع بين مكافآت الضبط أو المعاونة في الواقعة الواحدة .

مادة (336)

يعتبر إرشاداً البلاغ المكتوب والمقيد في سجل قيد الإخباريات السرية المعتمدة والسابق على الضبط المحدد بأسماء أو أشياء أو وقائع تفصيلية معينة تؤدي بشكل مباشر إلى اكتشاف الجريمة ويحكم الإرشاد القواعد الآتية :

1- أن يتم الإبلاغ بمعرفة المرشد كتابة إلى الجهة المختصة بالمصلحة أو إلى الأجهزة المكلفة بمكافحة التهريب .

2- أن يتضمن الإرشاد وقائع محددة وأشخاصاً معينين وأنواع المهربات وكمياتها ومكان إخفائها

3- أن يقيد البلاغ بالسجل المعد لذلك والمنصوص عليه في المادة التالية قبل الضبط وأن يرسل أصل البلاغ للحفظ بعد التنفيذ أو قبله إلى الادارة المركزية لمكافحة التهريب داخل مظروف مغلق ومختوم ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس المصلحة وتنسخ صورة منه خالية من توقيع المرشد أو ما يدل على شخصيته وترفق بالمحضر .

4- إذا تم الضبط بناء على إرشاد ينقصه ركن من هذه الأركان يجوز منح المرشد مبلغاً من نصيب الارشاد يتناسب مع دور المرشد في الضبط .

5- لا يلتفت إلى الإرشاد الوارد بعبارات عامة .

6- لا يعتبر إرشاد البلاغات المقدمة من العاملين بالمصلحة أو المختصين بضبط الواقعة أو الإدارات المكلفة بمكافحة التهريب .

7- لا تصرف مكافأة الارشاد لوسيط وتصرف مباشرة باسم المرشد وتحاط إجراءات الصرف بسرية بالغة .

8- إذا تعددت البلاغات عن واقعة واحدة فلا يعتد إلا بالارشاد الذي قيد أولاً بالسجل المنوه عنه بالبند رقم (3) .

مادة (337)

يعد سجل سرى للغاية في كل منطقة جمركية بالمصلحة لقيد الإخباريات ويمسك بمعرفة رئيس القطاع أو رئيس الادارة المركزية المختص ، ويرقم الدفتر بخاتم ترقيم اوتوماتيكي ويوقع على كل صفحة منه مدير عام مكافحة التهريب المختص ، ويجوز بقرار من رئيس المصلحة إنشاء سجلات أخرى بالمناطق النائية ، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات المنظمة للقيد بسجلات الاخباريات .

ولا يجوز بأى حال من الأحوال الادلاء بأية معلومات أو بيانات مدونة بهذا السجل لغير العاملين المختصين بالتنفيذ وبمعرفة المدير العام المختص شخصياً على ألا يكون من بين هذه البيانات أو المعلومات أسم المرشد .

مادة (338)

تشكل لجنة لتوزيع حصيلة الغرامات والتعويضات بقرار من الوزير ، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير إذا تجاوزت المبالغ الموزعة عشرة الآف جنيه في الحالة الواحدة .

ويجب عرض مشروع قرار التوزيع بالنسبة لقضايا الإرشاد على الوزير للاعتماد إذا تجاوزت المبالغ الموزعة عن عشرة الآف جنيه في الحالة الواحدة .

ويتم تقرير مكافآت أعضاء لجنة التوزيع بقرار من وزير المالية .

مادة (339)

يعتبر ضابطاً في حكم المادة (82) من قانون الجمارك مكتشف الواقعة أو المشتبه الذي أدى اشتباهه إلى ضبط الواقعة ، وكذلك مؤيد الاشتباه ومن يقوم فعلاً بضبط الواقعة ومحرر محضر الضبط .

ويعد من الضابطين الرئيس أو الرؤساء المختصين الذين عرضت عليهم ظروف الواقعة فاصدروا الموافقة على إتخاذ إجراءات الضبط كتابة أو شفاهة أو من اعتمد الاخبارية السرية .

مادة (340)

يعتبر من معاونين في حكم المادة (82) من قانون الجمارك كل من ساعد الضابطين في عملية الضبط أو اكتشاف الجريمة في موقع العمل وقت الضبط طبقاً لكشوف توزيع العمل الرسمية، على أن يكون جهده واسمه ثابت بمحضر الضبط .

ويعتبر مستوفياً للإجراءات في حكم ذات المادة كل من يؤدي أعمالاً متصلة اتصالاً مباشراً بموضوع الجريمة ويكون جهده واسمه ثابتاً بملف القضية وكذا لجنة التوزيع .

مادة (341)

لا يعتبر إصطناعاً في حكم المادة (6/77) من قانون الجمارك تقديم فواتير بأسعار بعض السلع تقل عن الأسعار المتعامل بها في المصلحة ، بل يجب لاعتبارها مصطنعة أن يكون ثمة إنشاء للفاتورة ونسبتها كذباً لغير مصدرها بسعر يخالف السعر الحقيقي للسلعة .

الباب العاشر

احكام ختامية

مادة (342)

يجوز تبادل المعلومات والبيانات والمستندات والمراسلات المؤمنة الكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق أو بروتوكول يسمح بذلك بالطرق الألكترونية الحديثة والمؤمنة مثل رسائل XML- EDL أو بالطرق الاللكترونية الاحدث والتي يجب الاتفاق على آليتها وكذا البيانات المطلوب إرسالها أو استقبالها من خلال خدمات إلكترونية متفق عليها مصدقاً عليها ومؤمنة بالتوقيع الإلكتروني ليكون لها حجية الأصل في الاثبات .

ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم البيانات والمستندات الكترونيا مصدقا عليها بالتوقيع الاللكتروني الخاص بهم بمجرد اعلان المصلحة عن بدء تفعيل الخدمة، على ان يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تفعيل التوقيع الاللكتروني .

وتحتفظ المصلحة بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات والمراسلات وغيرها من الوثائق الاللكترونية لمدة خمسة عشر عاما .

مادة (345)

يكون تاريخ استلام المستندات والمعلومات الاللكترونية هو تاريخ قبول تلك المستندات على الوسيط الاللكتروني شريطة ورود رسالة تأكيد استلام من خادم تلك الجهة وتسرى المواعيد وكافة الآثار القانونية منذ ذلك التاريخ .

مادة (348)

للجمارك التحقق من شهادات المنشأ الإليكترونية عن طريق وزارة التجارة ويتم قبولها بعد ورود رسالة من وزارة التجارة تفيد صحتها ،وتعد الرسالة المشار إليها جزء لا يتجزأ من شهادة المنشأ الإليكترونية .

مادة (1)

يكون تبادل البيانات من خلال ابرام بروتوكول بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالمجتمع التجارى والمصلحة يتم الاتفاق به على البيانات المراد تبادلها بين الجهات المختلفة (الحكومية – غير الحكومية) على أن تكون عملية الربط الشبكي من المحول الرقمى القومى للحكومية المصرية والتنسيق فى الربط الالكترونى لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الادارية الخاص بالدولة وحال تعذر ذلك يتم الالتزام بطريقة الربط الشبكي المحددة من الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمصلحة ، مع مراعاة بأن يضع رئيس المصلحة المدة الكافية للجهات غير الحكومية بالبدء فى اعمال التحول الرقمى وذلك لى يتم تفعيل الكامل لنظام تطبيق النافذة الجمركية الواحدة .

وتلتزم الجهات غير الحكومية بتفعيل التوقيع الالكترونى لاستخدامه للتصديق على البيانات المتبادلة مع المصلحة .

وتلتزم الجهات الحكومية التى تمتلك نظاماً إلكترونياً بتفعيل التوقيع الإلكتروني لموظفيهم للتصديق على البيانات المتبادلة مع المصلحة وفق الآليات الإلكترونية المتفق عليها ، وفى حالة عدم وجود نظام إلكترونى يلتزم نظام النافذة الواحدة الخاص بالتخليص على البضائع الجمركية بتوفير أجهزة إلكترونية لإمداد المصلحة بالبيانات اللازمة على أن يتم استخدام التوقيع الإلكتروني لموظف الجهة من خلال تلك الواجهة .

مادة (349)

يشترط لإكتساب الصورة المأخوذة من الوسيط الإلكتروني الحجية المشار إليها بالمادة () من قانون الجمارك أن تكون الصورة صادرة من جهاز معتمد ثابتة التاريخ ورقم الجهاز المطبوع منه وتذيل كل ورقة بتوقيع والى الموظف المختص ورئيسه المباشر وكذا ختم شعار الجمهورية .

مادة (350)

مادة (351)²

تتولى الادارة العامة لانظمة المخاطر تحديد مسارات الافراج طبقا لمعايير مجردة تقوم بتغذيتها بالحواسب الالية لتحديد مسارات الافراج السابقة واللاحقة للافراج الجمركى لكل عناصر سلسلة الامداد (الاستيراد و التصدير و العبور للبضائع والركاب)

¹ يراجع مع شركة MTS

² تتم مناقشتها مع شركة MTS

مادة (352)

تعتبر معلومات ومعايير الادارة العامة لانظمة المخاطر سرية تماما ، ولا يتم الاعلان عنها الا بالقدر اللازم بالتنسيق مع الادارة العامة لانظمة المخاطر .

مادة (353)

على مديرو المواقع التنفيذية تحديد مسار الافراج يدويا حال توقف الحاسب الالى واعادة ادراجها اليا فور عودة الحاسب الالى للعمل .

مادة (354)

على المواقع التنفيذية بالمواقع الجمركية الالتزام بمسارات الافراج السابق تحديدها وفقا لمعايير نظم المخاطر ، ولا يجوز رفع المسار الاخضر الى المسار الاحمر الا باسباب مبررة ، وتخطر الادارة العامة لانظمة المخاطر باسباب الرفع لاعمال شئونها فيما يختص بالتغذية المرتدة .

مادة (355)

مسارا الافراج :

المسار الاخضر : يقصد به الافراج مباشرة عن البضائع دون كشف او معاينة مع استيفاء جهات العرض ان وجدت .

الخط الاصفر : يقصد به خط انتظار ولا يعتبر مسار افراج نهائى ويتم تحرير نموذج استيفاء مستندات يطلب فيه من صاحب الشأن تقديم المستندات المطلوبة وفي حال تقديمها يعرض البيان على تطبيق المخاطر لتحديد مسار الافراج (اخضر او احمر)

وفي حالة عدم تقديم المستندات يتم رفع المسار الى المسار الاحمر بشكل الى .

المسار الاحمر : يقصد به الافراج عن الرسالة بعد اجراء عمليات الفحص المستندى والكشف والتحقق والمعاينة الوارد بهذه اللائحة.

مادة (356)

للالادارة العامة لانظمة المخاطر الحق فى استحداث مسارات افراج او درجات اخرى داخل المسار الواحد بما يتفق مع التطورات المستقبلية التى تراها الادارة .

مادة (357)

تتولى الادارة العامة لانظمة المخاطر بالتنسيق مع الادارة المركزية للحاسب الالى تفعيل الربط الالكترونى مع :

1- كافة الادارات الجمركية و المؤسسات والمنظمات الخارجية ذات الصلة بالعمل الجمركي مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية ودول الاتفاقيات بما فيها الاتفاقيات الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد وغيرهاالخ

2- كافة الجهات والمصالح والوزارات الداخلية ذات الصلة بالعمل الجمركي مثل وزارة الداخلية - مصلحة الضرائب - وزارة التجارة - وزارة الطيران المدني - جهاز الكسب غير المشروع .. الخ

3- الادارات داخل المصلحة مثل الادارة المركزية للمشغل الاقتصادي - الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي - الادارة المركزية للشئون القانونية - الادارة المركزية للإحصاء - الادارة المركزية للتعاون الدولي - الادارة العامة للمراجعة اللاحقةالخ

مادة (358)

تلتزم كافة الادارات المعنية داخل المصلحة بالربط الالى مع نظم المخاطر للاستفادة من نتائج اعمالها بشكل الى أويديويا في حالة تعذر ذلك .

مع الالتزام بذكر رقم التعامل او الرقم القومى او رقم جواز السفر (للمتعاملين او الافراد) ورقم البيان الجمركي والواقعة في الحالات التالية (على سبيل المثال لا الحصر)

1- القضايا المتداولة التى ما زالت منظورة امام المحاكم .

2- القضايا التى تم الفصل فيها نهائيا .

3- نتائج المعلومات الاستخباراتية سلبية او ايجابية فور التحقق منها .

4- محاضر التهرب الجمركي والتصالحات فور تحريرها او صدور قرار التصالح .

5- تقارير المراجعة اللاحقة موضحا بها الاثر على عدم الالتزام (نحرير محضر او مناقضة او عدم التزام اخر مع ذكره)

6- الايقاف المؤقت او النهائى لعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد .

7- مخالفات عملاء المشغل الاقتصادي المعتمد .

8- حالات الايقاف المؤقت او النهائى للمتعاملين مع الجمارك من الادارة المركزية لشئون المجتمع التجارى .

9- اسباب رفع المسار الاخضر الى المسار الاحمر .

10- اى تقارير اخرى ذات الصلة بالعمل الجمركي مثل خرق حظر الاعفاءاتالخ

مادة (359)

تمنح المميزات المقررة لعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال نظم وتطبيقات ادارة المخاطر من خلال مسارات افراج خاصة بعملاء المشغل الاقتصادي المعتمد .

مادة (360)

يكون للديون المستحقة للمصلحة اولوية الاقتضاء من جميع اموال المدينين او الملتزمين بادائها وفي اى يد كانت وقبل اى دين اخر ولو كان مضمونا برهن رسمى او حيازى او بحق اختصاص او امتياز ، عدا المصروفات القضائية .

مادة (361)

تشكل بكل منطقة جمركية لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية كل من مدير ادارة الحجز الادارى ومدير ادارة الديون تكون مهمتها :

1- التحقق من توافر الشروط الواردة بالمادة (86) من القانون بشأن الديون التى تقوم ادارة الحجز الادارى باخطار اللجنة بها .

2- التقرير باسقاط الديون التى تحققت شروطها والعرض على رئيس المصلحة ليقدم مقترح بالاسقاط الى وزير المالية للنظر فى اصدار قرار الاسقاط .

3- اقتراح قيمة الديون التى تعتبر ضئيلة طبعاً للفقرة الرابعة من المادة المذكورة .

4- التقرير بحالات الغش او التدليس بشأن الديون التى قرر الوزير اسقاطها توطئه لسحب قرار اسقاطها خلال المدة الواردة بالمادة المذكورة .

مادة (362)

تسري كافة الإجراءات والأحكام والقواعد المقررة والمعمول بها بالموانئ البحرية أو الجوية أو البرية على الميناء الجاف وذلك ما لم يرد بشأنه نص خاص بدليل الاجراءات المقترح .

مادة (363)

تنقل البضائع الواردة برسم الميناء الجاف وفقاً للقواعد والاحكام والضمانات المعمول بها في شأن البضائع الترانزيت بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية ، فإذا تعذر تحديد قيمة البضائع لعدم توافر المستندات فيحدد الضمان وفقاً للتقييم الجمركى للاغراض الترانزيت على ان يتم التقييم النهائى لجمرك الافراج .

مادة (364)

بالنسبة للبضائع المنقولة مباشرة من ميناء الوصول الاول الى الميناء الجاف يتم الاكتفاء بالكشف على تلك البضائع باجهزة الكشف بالاشعة x-ray دون الاخلال بالعرض على الجهات الرقابية والامنية فى الحالات الاتية :

1- حجر زراعى 2- حجر بيطرى 3- اشعاع 4- مواد ثنائية الاستخدام
على ان تتم باقى الاجراءات بالميناء الجاف .

مادة (365)

تتولى الهيئة العامة للموانى البرية والجافة تخصيص اماكن وترخيصها لاعدام البضائع وفقا لقرارات الجهات الرقابية وتحت اشرافها وبحضور مندوب الجمارك وذلك على نفقة اصحاب الشأن .

مادة (366)

تسرى القواعد والاجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط وفقا لاحكام الواردة بنظام الترانزيت .

مادة (367)

تلتزم ادارة الميناء الجاف بانشاء وحدة مراقبة (غرفة العمليات) لتتبع سير البضائع الصادرة منها والواردة اليها وفقا للاشتراطات التى تحددها مصلحة الجمارك وكذا اعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين وتزويدها بالاثاث المناسب ووسائل الاتصالات وتوفير الساحات والمعدات اللازمة معاينة البضائع وصيانتها .

مادة (368)

تمنح المصلحة صفة المشغل الاقتصادى المعتمد لاي طرف مشارك فى سلسلة امداد التجارة الدولية ، سواء كان نشاطه صناعيا او تجاريا او خدميا ، وذلك بناء على طلب مقدم منه ، طبقا للنشاط المدون برقم التسجيل الضريبي المسجل بقاعدة بيانات المصلحة ونشاط الاعمال الكائن والمسجل بمصر ، وللمشغل الاقتصادى المعتمد وحده حق الاستفادة من المزايا المقررة وفق برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد الذى تطبقه المصلحة .

مادة (369)

يشترط لمنح صفة المشغل الاقتصادى المعتمد ان يكون طالب الاعتماد مستوفيا المعايير الاتية
:

أ- ان يكون ملتزما بجميع القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات والقرارات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركى خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد .

ب- ان يكون ملتزما بتطبيق نظام رقابة داخلية لادارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجيستية وفقا للقواعد الجمركية المعمول بها ، وبما يحقق احكام الرقابة الجمركية عليها .

ج- الملاءة المالية المناسبة للمشغل الاقتصادى ، بحسب طبيعة النشاط ، وبما يحقق الوفاء بالالتزامات .

د- ان يتعهد بالالتزام بتطبيق المعايير المناسبة لتحقيق امن وسلامة سلسلة التجارة الدولية .

هـ- ان يتخذ طالب الاعتماد شكل شركة سواء كانت اشخاص او اموال .

و- ان يقر بالاطلاع على جميع النماذج الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة .

ى- ألا يكون مرتكباً لجريمة تهريب أو تزوير فى أى مستند من البيانات المرفقة .

ويتم التحقق من استيفاء المعايير المنصوص عليها فى البنود (أ) حتى (و) من هذه المادة وفقاً للضوابط التى يتضمنها دليل التقييم الذاتى على ان يؤخذ فى الاعتبار الخصائص المحددة للمشغلين الاقتصاديين ، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عند فحص استيفاء تلك المعايير .

مادة (370)

يتم منح صفة المشغل الاقتصادى المعتمد وفقاً لاحد التصنيفين الاتيين :

1- القائمة الفضية : وتشمل كل مشغل اقتصادى معتمد مستوف للمعايير المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الفصل ، بنسبة (80%) فأكثر .

2- القائمة الذهبية : وتشمل كل مشغل اقتصادى معتمد مستوف للمعايير المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الفصل ، بنسبة (90%) فأكثر .

مادة (371)

يتمتع المشغل الاقتصادى المعتمد بالمزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالجدول التالى وفقاً لنوع القائمة المدرج بها ، ونوع النشاط ، وعلى اساس نظم ادارة المخاطر .

م	المزايا	القائمة الفضية	القائمة الذهبية
1	التمتع بميزة اولوية الدور فى قيد البيان الجمركى		
2	التمتع بالاولوية فى المعاملة فى حالة خضوع الشحنات للفحص الفعلى		
3	تخصيص لجنة جمركية بالمواقع الجمركية الرئيسية لانتهاء اجراءات الافراج عن رسائل الشركات المعتمدة		

4	التمتع بافل نسبة فحص فعلى لرسائل الشركة (المسار الاحمر) وفقا لنوع القائمة وعلى اسس نظم ادارة المخاطر	نسبة المسار الاخضر	نسبة المسار الاخضر
5	الاولوية فى استيراد وتسوية المبالغ المطالب بردها وفقا للقانون		
6	اولوية اجراء المعاينة الجمركية بمقر المشغل الاقتصادى المعتمد بالتنسيق مع جمرك الافراج		
7	الاولوية فى التعامل فى حالة اعادة العمل بالموانى بعد اغلاقها نظرا لظروف طارئة		
8	تخصيص منسق جمركى (مدير حساب) للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج ومتابعة تعاملاتها		
9	تخصيص منسق عمليات للتواصل ومتابعة تمتع المشغل الاقتصادى المعتمد بمزايا البرنامج فى المواقع الجمركية .		
10	استكمال الاجراءات الجمركية للافراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية		
11	الحصول على المنشورات التى تصدر عن الجمارك ذات الصلة بنشاط المشغل الاقتصادى المعتمد		
12	الاستفادة من المزايا غير المباشرة مثل امكانية استعمال شعار (المشغل الاقتصادى المعتمد) على مستندات المشغل المعتمد مما يضيف مصداقية وثقة فى تعاملاته مع الشركاء التجاريين والجهات الحكومية الاخرى		
13	التمتع بمعاملة تفضيلية فيما يخص الاجراءات الخاصة بالجهات الحكومية الاخرى المعنية .		
14	التمتع بالمزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد ثنائية او متعددة الاطراف التى يتم ابرامها مع المصالح الجمركية بالدول الاعضاء فى تلك الاتفاقيات وعلى اساس مبدأ المعاملة بالمثل .		
15	التزام المواقع الجمركية بعدم تغيير مسار الافراج لعملاء المشغل الاقتصادى المعتمد الى المسار الاحمر الا بعد موافقة مدير الموقع وتحت مسؤوليته مع ادراج سبب التحويل على الشهادة الجمركية الورقية وعلى التطبيق		
16	يطبق نظام الافراج بالمسار الاخضر على رسائل عملاء المشغل الاقتصادى المعتمد فى حالة تطبيق اتفاقية تفضيلية والاكتفاء بمعابنتها للتحقق من دلالة المنشأ عند الورود.		

17	لا يمنع اختيار المشغل الاقتصادى المعتمد الافراج عن رسالته بنظام التخليص المسبق من التمتع بتطبيق المسار الاخضر على الرسالة وذلك وفقا لانظمة المخاطر	
----	--	--

ويجوز منح مزايا اضافية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين وفقا للامكانات المتاحة وبقرار من رئيس المصلحة .

المادة (372)

يقدم طلب الاعتماد فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد وجميع المستندات المؤيدة له على النموذج المعد لذلك والذى يصدر بتحديد قرار من رئيس المصلحة ، وذلك وفقا لنوع الصفة والنشاط .

تتولى الادارة المختصة فى البرنامج فحص الطلب والمستندات المقدمة ، والتحقق من استيفاء المعايير المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار والضوابط التفصيلية اللازمة لذلك وفقا لنوع الصفة والنشاط ، فاذا تبين ان الطلب غير مستوف للبيانات والمستندات المطلوبة ، يتم اخطار مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باحدى وسائل الاتصال الالكترونية المعتمدة لاستيفاء المطلوب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاخطار اليه .

تتولى الادارة المختصة فى البرنامج اعداد تقرير بنتيجة فحص ودراسة الطلبات المقدمة ، وعرضه على رئيس الادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد للعرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا الفصل ، مع مراعاة الالتزام بالحفاظ على سرية اية معلومات يتم الحصول عليها بشأن اجراءات الطلب والتحقق والاعتماد ، ولا يجوز استخدامها الا فى الاغراض التى قدمت من اجلها .

المادة (373)

تشكل بالمصلحة لجنة للاعتماد فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد برئاسة رئيس الادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد ، وعضوية كل من :

- 1- مدير عام العملاء بالادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد .
 - 2- مدير عام الالتزام بالادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد
 - 3- مدير عام العمليات بالادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد .
 - 4- مدير عام المتابعة والتقييم بالادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد .
- وللجنة ان تستعين بمن تراه لمعاونتها فى اداء اعمالها ، دون ان يكون له حق التصويت ، ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة .

- تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنظر في طلبات الاعتماد في البرنامج ، وتوصيات الايقاف المؤقت وكذلك توصيات الالغاء التي تعرض عليها من الادارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد ، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، وذلك بدعوة من رئيسها .
- على اللجنة اصدار قرار القبول لطلبات الاعتماد او رفض الطلب ، وذلك خلال مدة تسعين يوما ، ويجوز للجنة مد هذه المدة لاسباب مبررة لا يجاوز ثلاثين يوما .
- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور نصف الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، ويصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
- يمنح رئيس البرنامج او من ينوب عنه شهادات الاعتماد وفقا لنوع القائمة المعتمد بها بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة على الاعتماد .
- يحزر عن كل اجتماع للجنة محضر تسجل فيه الاجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة على ان يوقع من رئيسها والاعضاء الحاضرين ، ويبقى اعتماد المشغل الاقتصادى نافذا ما لم يتم ايقافه او الغاؤه .

المادة (374)

على الادارة المختصة في برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد بدءا من تاريخ الاعتماد رصد مدى التزام المشغل الاقتصادى المعتمد بجميع المعايير التى تم اعتماده على اساسها وفق الضوابط التفصيلية المقرر لذلك ، والتأكد من عدم مخالفته لاي منها ، وذلك بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الادارات المختصة بالمصلحة ، وكذا الجهات والهيئات الحكومية الاخرى ، وذلك عن طريق قاعدة بيانات مميكنة ونظم ادارة المخاطر ، وتلتزم الجهات والهيئات التى يتم ابرام بروتوكولات تعاون بينها وبين المصلحة ، باخطار البرنامج فورا بأية معلومات عن وجود مخالفات من جانب اى مشغل اقتصادى معتمد للمعايير والضوابط التى تم اعتماده على اساسها ، او للقوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركى .

مادة (375)

على الادارة المختصة في البرنامج اجراء عملية تقييم دورى كل ثلاث سنوات او كلما اقتضت الحاجة - بناء على تحليل المخاطر - للتحقق من توافر معايير الاعتماد بالبرنامج ومستويات الامتثال للمشغل الاقتصادى المعتمد ، ويجوز عند الحاجة القيام بزيارة ميدانية او اكثر لمقر او مقرات المشغل الاقتصادى المعتمد للتحقق من استيفاء كل او بعض هذه المعايير .

ويتم اعداد تقرير مسبب بنتائج عمليات التقييم للمشغل الاقتصادى المعتمد على ان تنتهى توصياته الى :

(أ) تجديد الاعتماد بذات القائمة .

(ب) نقل المشغل الى القائمة الاعلى .

(ج) وفي حالة ووجود مخالفة او اكثر لمعايير الاعتماد او للقوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبة وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي ، او مستويات الامتثال ، في هذه الحالة يتولى مدير عام الادارة المختصة في البرنامج بعرض التوصيات مسببة على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الفصل - بحسب كل مخالفة / مخالفات - وذلك اما تعليق الصفة او الغاؤها .

مادة (376)

يتم تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد مؤقتا في الاحوال الاتية :

- 1- الاخلال بمعيار او اكثر من معايير اعتماد صفة المشغل الاقتصادي المعتمد .
- 2- امتناع المشغل الاقتصادي المعتمد عن تقديم اية بيانات او مستندات تطلبها لجنة المراجعة (التدقيق) ، او لجنة اعادة التقييم ، او المنسق الجمركي (مدير الحساب) بالادارات المختصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالمصلحة بشأن عمليات التدقيق والتقييم ومتابعة النشاط او ثبوت عدم تجاوبه اثناء مباشرة هذه الاعمال .
- 3- تقديم المشغل الاقتصادي المعتمد طلب تعليق للصفة لعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات ومعايير منح الصفة بشرط الا تزيد مدة التعليق في هذه الحالة عن ثلاثة اشهر .
- 4- تحرير محضر ضبط جمركي ضد المشغل الاقتصادي المعتمد ، وذلك لحين التصالح - حال توفر شروطه - او صدور حكم قضائي بالبراءة .
- 5- اتهام المشغل الاقتصادي المعتمد في جريمة تهدد امن وسلامة المجتمع .
- 6- اتهام رئيس مجلس ادارة الشركة او مسئول الجمارك بالشركة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة .
- 7- اجراء اى تغيير في الشكل القانوني او كيان المشغل الاقتصادي المعتمد ، او تغيير من يمثله او مجلس ادارته او قياداته او العنوان او النشاط او ايه بيانات اخرى مدرجة في طلب الاعتماد دون اخطار الادارة المختصة بتنفيذ البرنامج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء التغيير .
- ويصدر رئيس البرنامج - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة - قرارا مسببا بتعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد متضمنا مدة التعليق وفقا لنظم ادارة المخاطر ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ اخطار المشغل الاقتصادي المعتمد بالقرار .

- ويكون اخطار المشغل الاقتصادى المعتمد بقرار تعليق صفته مؤقتا بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول او باحدى وسائل الاتصال الالكترونية المعتمدة.
- ويتم اعادة تفعيل صفة المشغل الاقتصادى المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا الفصل من ازالة اسباب المخالفة ، او المخالفات التى تم تعليق الصفة بسببها او قيام المشغل بتصحيح وتوفيق الاوضاع المخالفة ، فاذا انقضت مدة التعليق المؤقت دون ازالة اسباب المخالفة او المخالفات او تصحيح وتوفيق الاوضاع التى تم تعليق الصفة بسببها يتم الغاء صفة المشغل الاقتصادى المعتمد .

مادة (377)

يتم الغاء صفة المشغل الاقتصادى المعتمد فى الاحوال الاتية :

- 1- الاخلال الجوهرى او الجسيم بمعايير الاعتماد بالبرنامج .
 - 2- صدور حكم قضائى بالادانة فى جريمة تهريب جمركى ، او فى جريمة تهدد امن وسلامة المجتمع .
 - 3- افلاس المشغل الاقتصادى المعتمد ، او انتهاء نشاطه ، او تصفيته ، او ادماجه فى كيان اخر .
 - 4- انقضاء مدة التعليق المؤقت دون ازالة اسباب المخالفة او المخالفات او تصحيح وتوفيق الاوضاع التى تم تعليق الصفة بسببها .
 - 5- انقضاء مدة التعليق المؤقت بناء على طلب المشغل الاقتصادى المعتمد – بحد اقصى ثلاث شهور – دون التزامه بمعايير الاعتماد .
 - 6- صدور حكم نهائى بادانة رئيس مجلس ادارة الشركة او مسئول الجمارك بالشركة بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة .
 - 7- تقديم طلب رسمى من المشغل الاقتصادى المعتمد بالغاء اعتماده بالبرنامج .
- ويصدر رئيس البرنامج – بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا الفصل قرار مسببا بالغاء الاعتماد .
 - ويخطر المشغل الاقتصادى المعتمد بقرار الالغاء بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول او باحدى وسائل الاتصال الالكترونية المعتمدة .
- ويجوز للمشغل الاقتصادى المعتمد طلب اعادة الاعتماد فى البرنامج بعد ثلاث سنوات من تاريخ الغاء اعتماده .

مادة (378)

تشكل بالمصلحة لجنة تظلمات ، برئاسة رئيس المصلحة وعضوية كل من :

- 1- رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة .
 - 2- رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية .
 - 3- رئيس الادارة المركزية لشئون المجتمع التجارى .
- وللجنة ان تستعين بمن تراه لمعاونتها فى اداء اعمالها ، دون ان يكون له حق التصويت ، ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة .
 - تختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بالنظر فى التظلم من قرارات رفض الاعتماد فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد ، او قرارات تعليق الاعتماد او الغائه ، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها ، على ان يتم تقديم التظلم الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالقرار ، فاذا انقضت هذه المدة دون تقديم تظلم يصبح القرار نهائيا .
 - يتم اخطار صاحب الشأن - فى حال تقدمه بالتظلم من اى من هذه القرارات خلال المدة المقررة لذلك - للحضور امام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لسماع اقواله وتمكينه من تقديم ما يراه من مستندات خلال الاجل المناسب الذى تحدده اللجنة لذلك ، وعلى اللجنة استطلاع رأى الادارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد فى التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء الاجل لتقديم المستندات - بحسب الاحوال - وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال اسبوع من انتهاء مدة عشرة ايام المشار اليها ويكون قرار لجنة التظلمات فى هذا الشأن نهائيا .
 - يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الحاضرين ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
 - يحزر عن كل اجتماع محضر يتضمن الاجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة بوقع من رئيسها والاعضاء الحاضرين .

المادة (379)

على المصلحة استخدام استخدام نظام الكتروني لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد (AEO مصر) ، وامداده بالموارد البشرية اللازمة والقدرات والامكانيات التقنية والمادية واللوجيستية لمباشرة اختصاصاته ، وتمكينه من تخزين وتبادل المعلومات بشأن طلبات الحصول على صفة المشغل الاقتصادى المعتمد ، وكفالة التيسيرات الممنوحة من خلال البرنامج ، ومباشرة اعمال الرقابة والتقييم ومتابعة النشاط ، والتعليق المؤقت للصفة والغاء الاعتماد بالبرنامج ، واياة اجراءات اخرى يتطلبها البرنامج .

على الادارات الجمركية المختصة اتاحة جميع المعلومات اللازمة للبرنامج ، وربطه الكترونيا مع الجهات والهيئات الادارية الاخرى ذات الصلة ، ونشر وتحديث الاخبار والنماذج والانشطة الخاصة بالبرنامج على الموقع الالكتروني للمصلحة وعلى جميع وسائل الاتصال بشبكة المعلومات الدولية وغيرها ، وكذا تعزيز البرنامج فيما يتعلق بدعم اواصر الشراكة بين المصلحة والقطاع الخاص .

مادة (380)

يطبق على بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط احكام وقواعد نظام الترانزيت الجمركي الوارد بالقانون ، ويجب الا تخضع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج ، الا في حالات الاعتبارات الضرورية التي تراها الجمارك لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه او الاخلال بالامن والنظام العام او الصحة العامة ، ويجب في كل الاحوال تمرير تلك الرسائل على اجهزة الفحص بالاشعة .

مادة (381)

يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط ان يقدم للمصلحة سند الشحن للبضاعة موضحا به القيمة الكاملة للبضائع وعلامتها الرئيسية ونوع البضاعة من حيث خطورتها والتي يجب كتابتها باسمائها الحقيقية ، وعدد الطرود والوزن ، وجهة الوصول النهائية للبضائع ، ويجب ان يكون سند الشحن موضحا به اسم متعهد النقل ، مكان عمله وعنوانه ، خط سير البضاعة ، اسم المرسل اليه ، جهة الوصول النهائية ، مكان تسليم وتسليم البضاعة ، مكان وتاريخ اصدار سند النقل ، توقيع متعهد النقل ووسائط النقل .

مادة (382)

في حالة نقل بضائع خطرة بنظام النقل متعدد الوسائط لايتم السماح لها بالمرور داخل البلاد الا بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية المختصة ويتم نقلها في حراسة الشرطة مع الالتزام بكافة الاشتراطات الامنية على نفقة متعهد النقل .

وفي حالة كون جمهورية مصر العربية جهة الوصول اليها يتم اتخاذ كافة الاشتراطات الامنية بمعرفة الجهات المختصة في هذا الشأن لتخزينها حتى يتم الافراج عنها تحت اى نظام جمركي وذلك دون الاخلال بالقوانين الاخرى المنظمة .

مادة (383)

في حالة عدم التزام متعهد النقل بخط السير المحدد له من قبل المصلحة يتم التحفظ على البضاعة من قبل المصلحة او رجال الامن ذوى الاختصاص ولا يتم الافراج عنها الا بعد تقديم عذر مقبول .

وفي جميع الاحوال لا يسمح للبضائع المنقولة بنظام النقل الدولي متعدد الوسائط بالمرور او دخول البلاد الا بعد التعهد بالالتزام بكافة القوانين المعمول بها في هذا الشأن .